



Stellungnahme

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände



04.11.2025

Stellungnahme

Bundesvereinigung
der kommunalen Spitzenverbände
Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin
Telefon 030 37711-0

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge BT-Drucksache [21/1934](#)

Die kommunalen Spitzenverbände bedanken sich für die Möglichkeit, zum o.g. Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu können.

I. Kernforderungen

Die Bundesregierung verfolgt mit der geplanten Reform des Vergaberechts das Ziel, die öffentliche Beschaffung – ausdrücklich auch im kommunalen Bereich – „einfacher, schneller und flexibler“ sowie digitaler zu machen. Dieses Ziel unterstützen wir ausdrücklich. Spürbare Vereinfachungen im Vergaberecht sind angesichts der vielfältigen Aufgaben der öffentlichen Hand, gerade im Baubereich und im Bereich der Infrastrukturerweiterung, zwingend erforderlich.

Der vorgelegte Entwurf für ein „Vergaberechtsbeschleunigungsgesetz“ schöpft die Spielräume für substantielle Vereinfachungen jedoch bei Weitem nicht aus und bleibt weit hinter den Erwartungen der kommunalen Vergabepraxis zurück. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände sind daher Anpassungen des vorgelegten Gesetzesentwurfs dringend notwendig.

- Insbesondere die vorgesehene **Neuregelung des § 97 Absatz 4 GWB zum sog. Losgrundsatz** wird die Rahmenbedingungen der Vergabepraxis in keiner Weise verbessern, sondern wäre im Gegenteil ein deutlicher Rückschritt. Bereits heute ist die Abweichung von der Fach- und Teillosvergabe in § 97 Absatz 4 GWB an enorm hohe Hürden geknüpft und erfordert einen erheblichen Dokumentationsaufwand. Der Gesetzesentwurf reduziert diese Hürden nicht. Im Gegenteil: Er verkompliziert die Vergabe, indem ein neuer Ausnahmetatbestand bezogen auf das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ eingefügt wird. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist es zwingend erforderlich, eine praxisgerechte Flexibilisierung des Losgrundsatzes vorzusehen, die es im Einzelfall ermöglicht, auch unkompliziert eine Gesamtvergabe vorzusehen. Der Gesetzgeber sollte sich hier im Kern an folgender Formulierung orientieren: *„Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder teilweise zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische, zeitliche oder sachliche Gründe dies rechtfertigen“.*

Diesbezüglich sei auch auf die Einschätzung des Bundesrates und dessen konkrete Empfehlungen (**BR Drs. 380/25**) verwiesen.

- Der vorliegende Gesetzentwurf sieht leider erneut keine **Vereinheitlichung von Bau- und allgemeinem Vergaberecht** vor und lässt damit erhebliche Potentiale für eine Vereinfachung des Vergaberechts in der Oberschwelle ungenutzt. Deutschland „leistet“ sich hier im EU-Vergleich weiterhin einen unnötigen bürokratischen Sonderweg. Aus kommunaler Sicht könnte gerade durch die Abschaffung von Sonderregelungen für Bauvergaben und die Vereinheitlichung der Vergaberegime ein bedeutsamer Beitrag zur Vereinfachung, zur Entbürokratisierung und zum Standardabbau geleistet werden. Dies wäre zugleich ein Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftemangels, da die Vereinheitlichung der Regelungen einen flexibleren und effizienteren Personaleinsatz und eine weitere Professionalisierung der Vergabestellen ermöglichen würde.
- Dringend nachzubessern ist die **Reduzierung von Statistik- und Berichtspflichten**. Der Referentenentwurf greift hier mit einer schlichten Erhöhung der Wertgrenze von 30.000 Euro auf 50.000 Euro (vgl. § 6 WRegG-E) erheblich zu kurz. Die erfolgte Ausdehnung von Statistik- und Berichtspflichten im deutschen Vergaberecht geht über die Vorgaben der EU-Vergaberichtlinien weit hinaus, hat zu einem Bürokratiewachstum geführt und muss zumindest für alle Auftragsvergaben unterhalb der EU-Schwellenwerte, die den überwiegenden Teil der kommunalen Aufträge ausmachen, wieder zurückgenommen werden.
- Abzulehnen ist ferner, dass der Bund über eine neue **Verordnungsermächtigung** in § 113 Abs. 1 Nr. 9 GWB-E verbindliche **Vorgaben für die Beschaffung klimafreundlicher Leistungen** regeln will. Die kommunalen Spitzenverbände sehen hierin einen rechtlich unzulässigen Eingriff in das Leistungsbestimmungsrecht öffentlicher Auftraggeber und speziell in die Kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG), zumal die Verordnungsermächtigung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß nicht hinreichend bestimmt ist (Art. 80 Abs. 1 GG). Die Kommunen vergeben bereits heute Leistungen unter der Maßgabe des Klimaschutzes und der ökologischen Nachhaltigkeit. Eine weitere Stärkung ökologischer Vergaben kann aus kommunaler Sicht durch Siegel/Gütezeichen, Erfahrungsaustausch und Best-Practice (z.B. Muster-Ausschreibungen, wie sie z.B. vom Kompetenzzentrum für nachhaltige Beschaffung zur Verfügung gestellt werden etc.) besser befördert werden als durch spezifische vergaberechtliche Vorgaben. Hier muss angesetzt werden, statt den Hebel für das wichtige Ziel für mehr Klimaschutz nur im Vergaberecht zu setzen.
- Wir halten es für dringend erforderlich, auch die notwendige Ertüchtigung von Einrichtungen des Bevölkerungsschutzes und des Brandschutzes schneller und einfacher vornehmen zu können. **Die Regelungen des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes müssen daher auch auf solche Einrichtungen entsprechend Anwendung finden.**

II. Einzelregelungen / Hinweise

Die kommunalen Spitzenverbände weisen ergänzend auf nachfolgende Einzelregelungen des Entwurfs, die nicht abschließend sind, hin:

1. Artikel 1 - § 97 Abs. 4 GWB-E (Losgrundsatz)

Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände ist eine effektive und sachgerechte Flexibilisierung des Losgrundsatzes von entscheidender Bedeutung. **Der in § 97 Abs. 4 GWB-E vorgeschlagene Ansatz zu einem Abweichen vom Losgrundsatz greift viel zu kurz und ist im Ergebnis ungeeignet und nicht praxisgerecht.**

Die Vergabe von Fach- und Teillosen erhöht den Koordinierungsaufwand für die öffentlichen Auftraggeber. Ein Abweichen von der Fach- und Teillosvergabe wird schon aktuell in § 97 Abs. 4 GWB an enorm hohe Hürden geknüpft und erfordert erheblichen zusätzlichen Dokumentationsaufwand. Dies bestätigt ein Blick in die vergaberechtliche Rechtsprechung:

Nur beispielhaft sei auf den Beschluss des OLG Rostock vom 10.01.2025 (17 Verg 4/24) verwiesen, wonach eine Zusammenfassung von Fachlosen voraussetze, „dass die für eine zusammenfassende Vergabe sprechenden technischen und wirtschaftlichen Gründe nach umfassender und detaillierter Abwägung auch tatsächlich überwiegen.“ Als weiteres Beispiel sei der Beschluss des OLG Düsseldorf vom 21.08.2024 (Verg 6/24 – Sanierung Autobahn) benannt, wonach die mit einer Gesamtvergabe zu erzielende Bauzeitverkürzung als solche noch keinen wirtschaftlichen Grund darstelle, der eine Gesamtvergabe rechtfertige. Ein wirtschaftlicher Grund, so dass OLG Düsseldorf, sei immer nur dann gegeben, wenn dem Auftraggeber aus einem Fachlosverzicht ein konkreter wirtschaftlicher Vorteil erwachse. Diese Beispiele zeigen die enormen Begründungsanforderungen für öffentliche Auftraggeber im Einzelfall. Die vergaberechtliche Fachliteratur hat im Falle der OLG Düsseldorf-Entscheidung nicht ohne Grund getitelt: „Tod der Gesamtvergabe im Autobahnbau?“

Daher ist es erforderlich, in § 97 Abs. 4 GWB neben wirtschaftlichen und technischen Gründen zukünftig auch zeitliche und sachliche Gründe für ein Abweichen von der Losvergabe allgemein anzuerkennen. Zudem sollte die erforderliche „Begründungstiefe“ für ein Abweichen abgesenkt werden und es generell ausreichen, wenn die genannten Gründe ein Abweichen „rechtfertigen“ (statt weitergehend „erfordern“). Dies würde gerade kommunale Vergaben erheblich vereinfachen.

Der vorgelegte Gesetzentwurf reduziert die bestehenden Hürden nicht und bringt keine Erleichterungen für den Großteil der dringend erforderlichen Investitionen in den Kommunen und Ländern. Im Gegenteil: Er verkompliziert die Vergabe, indem ein neuer Ausnahmetatbestand bezogen auf das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ eingefügt wird. Die Ausnahme soll zudem nur gelten, wenn der jeweilige Auftragswert den maßgeblichen vergaberechtlichen Schwellenwert gem. § 106 GWB um das Zweieinhalbfache übersteigt. Dieser Vorschlag ist i. E. nicht praxistauglich und in der praktischen Anwendung fehleranfällig und viel zu kompliziert.

Aus Sicht der Städte, Landkreise und Gemeinden ist es völlig unverständlich und fachlich nicht nachvollziehbar, warum eine Vereinfachung des Vergaberechts auf Investitionen aus dem Sondervermögen beschränkt werden sollte.

Weder beschränkt sich die Notwendigkeit der Vergaberechtsvereinfachung und -beschleunigung auf Vorhaben, die aus dem Sondervermögen finanziert werden, noch kann bei Bauprojekten, die immer durch verschiedene Finanzierungstöpfe kofinanziert werden, klar getrennt und abgegrenzt werden, welches Vergaberecht mit unterschiedlichen Anforderungen für welche Teilleistung anzuwenden wäre. Für den Großteil der dringenden Investitionen in kommunale Infrastrukturen (v.a. in den Bereichen Schulen, Straßen, öffentliche Gebäude, Kindertagesstätten und Sportanlagen sowie kulturelle Einrichtungen etc.), die i.E. nicht über das Sondervermögen finanziert werden, wäre der aktuelle Vorschlag von vornherein untauglich.

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände geht es nicht um eine generelle Abkehr vom Gebot der losweisen Vergabe, sondern um eine maßvolle Aufweitung der Handlungsoptionen, insbesondere für sehr komplexe und umfangreiche (Bau)- Vorhaben. **Der Mittelstandsschutz und die Stärkung des regionalen Handwerks sind gerade aus kommunaler Perspektive wichtige Aspekte, die auch zukünftig berücksichtigt werden.** Die Sorge, gerade kleinere Handwerksbetriebe würden bei einer Flexibilisierung nicht mehr zum Zuge kommen, ist unberechtigt. Zum einen sind Generalunternehmen immer auf kleine und mittelständische Betriebe vor Ort als Subunternehmen angewiesen. Zum anderen erleben wir in der kommunalen Praxis zunehmend, dass bei Einzelvergaben überhaupt keine Angebote mehr abgegeben werden. Auch dieser Aspekt ist bei der Neuregelung des Losgrundsatzes unbedingt zu berücksichtigen.

Unser Formulierungsvorschlag für einen neuen Absatz 4 des § 97 GWB lautet daher wie folgt:

*(4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fach-lose) zu vergeben. **Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder teilweise zusammen vergeben werden, wenn dies aus wirtschaftlichen, technischen, zeitlichen oder sachlichen Gründen zweckmäßig ist. Auftraggeber können im Fall einer ganzen oder teilweisen Gesamtvergabe gemäß Satz 3 Auftragnehmer verpflichten, bei der Erteilung von Unteraufträgen die Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen besonders zu berücksichtigen.** Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.“*

2. Artikel 1 Nr. 4 – § 103 Abs. 3 Satz 1 GWB-E (gemeinsame Vergabe von Bau- und Planungsleistungen)

Wir begrüßen, dass mit der Änderung von § 103 Abs. 3 Satz 1 GWB-E die Definition des Bauauftrags aus den EU-Vergaberichtlinien unmittelbar übernommen wird und dass dadurch in Verbindung mit der parallelen Änderung von § 2 Satz 3 VgV-E (Artikel 8 Nr. 2)

das vom BMWF anlässlich der Streichung von § 3 Abs. 2 Satz 7 VgV a.F. angesprochene „alternative Beschaffungskonzept“ rechtlich flankiert werden soll, damit Planung und Bauausführung als einheitlicher Bauauftrag vergeben werden können, der erst ab einem Auftragsschwellenwert von 5,538 Mio. Euro (netto) EU-weit auszuschreiben ist. Hierbei sollen die Planungsleistungen anschließend gleichwohl, und auch zeitversetzt, als gesondertes Los und nach dem Vergaberegime für Dienstleistungen vergeben werden können.

3. Artikel 1 Nr. 8 – § 108 GWB-E (Öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit)

Die geplanten Änderungen in § 108 GWB, die die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Auftraggebern erleichtern sollen, werden ausdrücklich begrüßt. Es ist richtig, dass eine effiziente Verwaltungskooperation insbesondere im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sowie der notwendigen Digitalisierung der Verwaltung dringend erforderlich ist. Die Kommunen sind hier in besonderem Maße betroffen.

So ist es insbesondere sinnvoll und wichtig, dass zukünftig die öffentlich-öffentliche Zusammenarbeit auch für diejenigen Fälle möglich sein soll, in denen mehrere öffentliche Auftraggeber eine juristische Person im Sinne des Absatzes 4 gemeinsam kontrollieren, die Kontrollbeziehungen aber mittelbar (Absatz 2 Satz 2) beziehungsweise invers oder in einer Schwesterkonstellation (Absatz 3) vorliegen. Auch die Klarstellung durch den neuen § 108 Abs. 4 S. 3 GWB-E ist zu begrüßen, dass auch Kammern, die im öffentlichen Interesse wesentliche öffentliche Aufgaben wahrnehmen, in Strukturen der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit eingebunden werden können.

4. Artikel 1 Nr. 14 – § 124 GWB (Schlechtleistungen)

Die Erweiterung der Möglichkeiten, Unternehmen aufgrund schwerer Verfehlungen oder infolge der Nichterfüllung wesentlicher Anforderungen im Rahmen früherer Aufträge oder Konzessionsverträge von weiteren Vergabeverfahren ausschließen zu können, unterstützen wir.

Allerdings ist die Änderung von § 124 Abs.1 Nr. 7 GWB-E zu wenig praxisnah und greift noch zu kurz, nachdem die Regelung weiterhin erfordert, dass die Schlechtleistungen zu einer Beendigung (etc.) eines Auftrages geführt haben müssen: Öffentliche Aufträge stehen fortlaufend unter öffentlicher Beobachtung und Zeitdruck. Schlechtleistungen führen unter Umständen nicht automatisch dazu, das Vertragsverhältnis zu beenden, vor allem nicht dann, wenn es das Vorhaben gravierend weiter verzögert und z. B. Nachfolgegewerke Anspruch auf Verzugsschäden geltend machen. An diesem Punkt sollten die Regelungen weiter nachgebessert werden.

5. Artikel 8 Nr. 18 – § 56 Abs. 2 VgV-E (Nachreichen von Nachweisen)

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen ausdrücklich, dass Bewerber und Bieter durch die geplante Neufassung von § 56 Abs. 2 Satz 1 VgV-E künftig unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung aufgefordert werden können, fehlende Unterlagen zu übermitteln oder unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen zu ergänzen, zu erläutern, zu vervollständigen oder auch „zu korrigieren“.

Diese wichtige Ergänzung greift eine langjährige Anregung der kommunalen Spitzenverbände auf und vermeidet i. E. den sonst entstehenden Wertungswiderspruch, dass ein

schwerer Fehler (z. B. Referenzen werden gar nicht eingereicht) heilbar ist, ein weniger gewichtiger Fehler (z. B. Referenzliste wird beigelegt, weist aber Fehler auf) dagegen nicht. An dieser vorgeschlagenen Regelung ist im Sinne der Vergabep Praxis daher unbedingt festzuhalten.

Als weitere Ausnahme sollte es allerdings auch möglich sein, leistungsbezogene Unterlagen nachzufordern, auf deren Inhalt der Bieter selbst keinen Einfluss hat, z. B. ein technisches Datenblatt eines Herstellers zu Schadstoffwerten oder Stromverbräuchen, die als Zuschlagskriterium bewertet werden. In solchen Fällen erscheint es unverhältnismäßig (§ 97 Abs. 1 GWB), wenn es deshalb nicht zu einem Zuschlag kommen kann, weil ein derartiger Nachweis bei der Angebotsabgabe fehlt. Und dies insbesondere dann, wenn der Nachweis frei verfügbar ist, z. B. auf der Internetseite des Herstellers.

6. Weiterer Änderungsvorschlag (§ 76 VgV): Leistungs- und Preiswettbewerb bei der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen ermöglichen

Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände sollte weiterhin eine Änderung des § 76 VgV dringend geprüft werden: **Es muss zukünftig auch im Oberschwellenbereich möglich sein, im begründeten Einzelfall als Auftraggeber bei der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen auch den Preis als einziges Zuschlagskriterium zu wählen.**

Wann ein Projekt hierfür geeignet wäre und wann nicht, muss der Einschätzung des jeweiligen Auftraggebers überlassen werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Bestimmung des § 76 Abs. 1 VgV nicht auf die EU-Vergaberichtlinien zurückgeht, sondern darauf, dass im Zuge der Vergaberechtsreform 2016 wegen den damals noch verbindlichen Mindest- und Höchstsätzen der HOAI der Preis für solche Leistungen weitgehend vorgegeben war (BT-Drs. 18/7318 vom 20.01.2016 zur Vergaberechtsmodernisierungsverordnung, S. 205ff).

Mit der Neufassung der HOAI zum 01.01.2021 unterliegt indes für alle Architekten- und Ingenieurleistungen auch die Höhe der Honorare dem grundsätzlichen Wettbewerb. Das EU-Recht lässt im Übrigen einen reinen Preiswettbewerb ausdrücklich zu (siehe Erw. 90, Satz 3 der Richtlinie 2014/24/EU). Der nach wie vor bestehende Vorrang des Leistungswettbewerbs in der aktuellen VgV führt zu dem Zwang, mit entsprechendem Aufwand auch qualitative Zuschlagskriterien festlegen und prüfen zu müssen.

Diese Verschärfung der europäischen Richtlinienvorgaben ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände – gerade nach der erfolgten Änderung der HOAI im Jahr 2021 – nicht mehr begründbar und widerspricht dem Ansatz der Bundesregierung, EU-Vorgaben nicht mehr überzuerfüllen (Gold-Plating), sondern einfache und praxisgerechte Verfahrensabläufe zu gewährleisten.

Die kommunalen Spitzenverbände schlagen daher vor, dass zukünftig „der Zuschlag nach Maßgabe des § 58 VgV auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt wird.“ Im Gegensatz zu § 76 VgV hat der Auftraggeber hier bei der Entscheidung, ob er neben dem Preis auch qualitative Zuschlagskriterien vorsieht, einen Beurteilungs- und Ermessensspielraum. Mit einer derartigen Rechtsänderung könnten die Bewertungsspielräume der

(kommunalen) Auftraggeber – bei gleichzeitiger Angebotsprüfung unter Beachtung des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses – praxisgerecht und sinnvoll erweitert werden.

7. Weiterer Änderungsvorschlag (§ 97 Abs. 4 GWB): Vergabevereinfachungen für Einrichtungen des Zivilschutzes, des Katastrophen- und des Brandschutzes

Allein die Drohnenvorfälle der letzten Wochen in Deutschland zeigen deutlich, dass wir uns mit der inneren und äußeren Sicherheit, dem Schutz der Menschen und der kritischen Infrastruktur viel ernster und umfassender auseinandersetzen müssen. Wir befinden uns bereits in einem hybriden Krieg.

Daher halten es die kommunalen Spitzenverbände für dringend erforderlich, die notwendige Ertüchtigung von Einrichtungen des Bevölkerungsschutzes und auch des Brandschutzes schneller und einfacher vornehmen zu können, gerade bei zeitkritischen Anpassungserfordernissen. Die Regelungen des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes müssen daher auch auf solche Einrichtungen entsprechend Anwendung finden.

Die Bundesregierung stellt in ihrem Entwurf für das Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr (vgl. BR-Drucksache 377/25, Seite 34) fest, dass „die aktuelle sicherheitspolitische Lage und die daraus resultierende veränderte Rolle Deutschlands [...] noch mehr als zuvor die deutliche Stärkung der Befähigung der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung [fordern].

Wir teilen dem Zivil- und Bevölkerungsschutz eine nicht minder wichtige Bedeutung zu. Der Zivil- und Bevölkerungsschutz hat eine tragende Rolle schon bei der Risikoversorge und dem Aufbau von wichtigen Resilienzen zum Schutz der Bevölkerung. Es besteht aktuell ein erheblicher Bau- und Beschaffungsbedarf, um die notwendigen Strukturen für einen wirksamen Schutz der Bevölkerung aufzubauen. Vor allem in Krisenlagen muss schnell und unkompliziert beschafft werden können. Gerade hier müssen zeitliche Risiken auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Auch vor diesem Hintergrund halten wir die aktuell vorgesehene Neuregelung des § 97 Absatz 4 GWB-E für unzureichend. Um den Ausbau des Bevölkerungsschutzes, der Zivilen Verteidigung im Gleichklang mit der militärischen Verteidigung gewährleisten zu können, muss die Abweichung vom Losgrundsatz auch für öffentliche Bauaufträge – ohne Einschränkung durch eine Schwellenwertregelung – Anwendung finden, die der Zivilen Verteidigung, des Katastrophenschutzes sowie des Brandschutzes dienen. Über das ZSKG (§ 11 Absatz 1 Satz 1) wirken die Einrichtungen des Katastrophenschutzes im Zivilschutz mit. Für die Feuerwehren gilt das nur zum Teil über landesrechtliche Bestimmungen. Die Aufnahme des Brandschutzes in den Tatbestand des GWB kann i.E. etwaige landesrechtliche Lücken schließen.

8. Anpassung des § 102 Absatz 1 Satz 2 GWB: Erleichterungen für Betriebe in der Abwasserbeseitigung

Schließlich möchten wir auf eine konkrete Möglichkeit zum Bürokratieabbau hinweisen. Der Bundesrat hatte sich in seinem Beschluss vom 26.09.2025 (BR Drs. 380/25) unter Ziffer 3 für eine Anpassung des § 102 Absatz 1 Satz 2 GWB ausgesprochen. Diese Anpassung

würde es Betrieben, die in dem Sektor der Abwasserbeseitigung tätig sind, ermöglichen, die weniger strengen Vorgaben der Sektorenvergabeverordnung zu nutzen. Die Bundesregierung lehnt diese Anpassung als europarechtswidrig ab, übersieht dabei aber das vom Bundesrat zitierte aktuelle Urteil des EuGH (Urteil vom 5.6.2025, Rs. C-82/24, Stadt-entwässerung Warschau vs. Veolia Water Technologies). Dieses sieht eine entsprechende Anwendung des europäischen Vergaberechts vor, so wie vom Bundesrat gefordert. Wir bitten Sie daher, den Vorschlag des Bundesrats unter Ziffer 3 erneut aufzugreifen. Dieser Vorschlag betrifft zwar nur einen überschaubaren wirtschaftlichen Ausschnitt. Der Abbau von Bürokratie im Zusammenhang mit der Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge sollte aber grundsätzlich unterstützenswert sein.



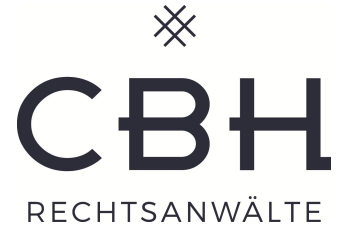
Stellungnahme

Prof. Dr. Stefan Hertwig / CBH Rechtsanwälte

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Siehe Anlage

CBH Rechtsanwälte | Franklinstraße 28/29 | 10587 Berlin
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin



KÖLN
BERLIN
BRÜSSEL
MÜNCHEN
HAMBURG

Berlin, den 4. November 2025

**Juristische Stellungnahme zu dem Entwurf eines
Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher
Aufträge (Ds. 21/1934)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend gebe ich eine juristische Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines „Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge“ ab. Eine Beschleunigung und Vereinfachung des Vergaberechts ist uneingeschränkt zu begrüßen. Ich habe mich deshalb auf Punkte beschränkt, bei denen ich noch Verbesserungspotential sehe.

CBH Rechtsanwälte PartG mbB

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin

Prof. Dr. Stefan Hertwig
Rechtsanwalt | Partner
Fachanwalt für Vergaberecht
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

E-Mail: s.hertwig@cbh.de

Deutsche Bank
IBAN: DE90 3707 0024 0234 0008 00
BIC: DEUTDE33

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE33 3705 0299 0000 3358 27
BIC: COKSDE33

Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE58 3705 0198 0008 7129 78
BIC: COLSDE33

VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN: DE03 3706 9520 1700 2030 14
BIC: GENODE33

USt-IdNr. DE 122743429
Amtsgericht Essen PR 3164



www.iurope.eu

A. Zusammenfassung

1. Die geplante Neuregelung zur Losvergabe (§ 97 Abs. 4 Satz 3 GWB), wonach aus zeitlichen Gründen nur bei bestimmten Infrastrukturvorhaben eine Gesamtvergabe erfolgen darf, geht an der Rechtswirklichkeit vorbei und ist nicht rechtssicher handhabbar. Öffentliche Auftraggeber können sich, insbesondere als Zuwendungsempfänger, hierauf nicht einlassen. Es sollte auf den früheren Entwurf zurückgegangen werden, wonach generell auch „zeitliche“ Gründe eine Gesamtvergabe „rechtfertigen“ können.
2. KMU und Startups werden vor allem über die Referenzanforderungen vom Wettbewerb ausgeschlossen. Öffentliche Auftraggeber sollten deshalb veranlasst werden, bei der Prüfung der Bieterernennung die Referenzzeiträume auszuweiten und eine Bündelung von Referenzen zuzulassen, um kleineren Unternehmen und Newcomern eine Beteiligung zu ermöglichen (§ 122 Abs. 4 GWB).
3. Ein Zuschlag sollte weiterhin erst nach Ablauf der Beschwerdefrist erteilt werden dürfen, damit in der Beschwerdeinstanz immer eine Sachentscheidung ergeht (§ 169 Abs. 1 Satz 2 GWB). Das wäre nicht gewährleistet, wenn nach der Entscheidung der Vergabekammer erst der Zuschlag erteilt und dann die Beschwerde eingelegt wird (Erledigung „zwischen“ den Instanzen). In dieser Konstellation könnte ein zu Unrecht übergangener Bieter unter Umständen nicht einmal Schadensersatz geltend machen.
4. Ein genereller Ausschluss der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ist abzulehnen (§ 173 Abs. 1 GWB). Die Auftraggeber werden dennoch den Zuschlag wegen der Gefahr sehr hoher Schadensersatzforderungen nicht vorab erteilen. Außerdem dürfen Verwaltungsakte der Vergabekammer aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht ausnahmslos für sofort vollziehbar erklärt werden. Das wäre aber mit der Neuregelung der Fall.
5. § 176 GWB (Vorabgestattung des Zuschlags in der Beschwerdeinstanz) hat keinen Anwendungsbereich mehr, wenn die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. Er sollte dann insgesamt gestrichen werden.
6. In § 60 VgV (Ungewöhnlich niedrige Angebote) sollte geregelt werden, dass sich die Prüfung eines ungewöhnlich niedrigen Preises auch auf die Einhaltung eines Tariftreueversprechens beziehen kann. Es wäre dann bereits im Vergabeverfahren zu prüfen, ob bei einem auffallend niedrigen Preis die Einhaltung eines Tariftreueversprechens des Bieters überhaupt möglich ist. Bisher prüfen die Vergabestellen nur, ob das Versprechen formal abgegeben wurde.

B. Die einzelnen Kritikpunkte und Vorschläge

1. Zu Art. 1 Nr. 3 b) (§ 98 Abs. 4 S. 3 GWB):

Derzeit lautet die Vorschrift:

„Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillöse) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlöse) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlöse dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern.“

Nunmehr soll folgender Satz 3 neu hinzukommen:

„Mehrere Teil- oder Fachlöse dürfen auch zusammen vergeben werden, wenn zeitliche Gründe dies bei der Durchführung von aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität finanzierten Infrastrukturvorhaben, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer das Zweieinhalbfache der Schwellenwerte nach § 106 Absatz 2 GWB erreicht oder überschreitet, erfordern.“

Es wird empfohlen, nur die ursprünglich im Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 08.07.2025 beabsichtigte Änderung von Satz 2 vorzunehmen:

„Mehrere Teil- oder Fachlöse dürfen ganz oder teilweise zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische oder zeitliche Gründe dies rechtfertigen.“

Begründung

- a) Die bestehende und die vorgeschlagene Regelung gehen an der Rechtswirklichkeit vorbei.

Handwerksbetriebe und Startups beteiligen sich selbst kaum an europaweiten Vergabeverfahren. Glas & Eßig von der Hochschule der Bundeswehr kommen in einer empirischen Studie aus dem Jahre 2016 (Factors that influence the success of small and medium-sized suppliers in public procurement: evidence from a centralized agency in Germany, Supply Chain Management: An International Journal, Volume 23 (1) 2018 65) zu dem Ergebnis:

“The results show that a higher number of lots in a tender does not significantly increase the success rate of SME.

The findings stand in fundamental contrast to the legal regulations, which postulate that lots are the driving force for SME promotion in public procurement. This is also in contrast to public procurement policies that, for many years, have recommended splitting contracts into smaller lots to become SME-friendly.”

Nach einer Studie der Ökonomen Hoekmann und Tas aus dem Jahre 2020 wirkt sich die Aufteilung in Lose nur bei Werten bis zu 25.000 Euro positiv auf die Erfolgchancen von KMUs aus (Procurement policy and SME participation in public purchasing, Small Business Economics (2022) 58:383, 395).

Ich habe dazu nachfolgend die wesentlichen Entscheidungen der Oberlandesgerichte aus den letzten 10 Jahren aufgelistet, wobei die Beschlüsse kursiv aufgeführt sind, in denen eine Gesamtvergabe als unzulässig angesehen wurde:

01.06.2016	OLG Düsseldorf – VII Verg 6/16	Fahrkartenverkauf online und vor Ort
14.05.2018	OLG Frankfurt – 11 Verg 4/18	Erhaltung und Betrieb Kreisstraße
25.03.2019	OLG München – Verg 10/18	einzelne Sicherheitstechnik in JVA
13.03.2020	OLG Düsseldorf – Verg 10/20	Verkehrssicherung an Autobahn
30.09.2022	<i>OLG Düsseldorf – Verg 40/21</i>	<i>Postzustellung, Zustellregionen</i>
18.07.2024	OLG Rostock – 17 Verg 1/24	Lärmschutzwände
21.08.2024	<i>OLG Düsseldorf – Verg 6/24</i>	<i>Verkehrssicherungsleistungen</i>
10.01.2025	<i>OLG Rostock – 17 Verg 4/24</i>	<i>Architektenleistungen, Systembau.</i>

Den kursiv geschriebenen Entscheidungen lagen besondere Fallkonstellationen zu Grunde, die teilweise zu fragwürdigen Ergebnissen geführt haben:

30.09.2022 OLG Düsseldorf

Diese Entscheidung betraf den Sonderfall eines ehemaligen Monopols:

„Gerade bei einem noch im „Aufwuchs“ befindlichen Markt wie dem für Postdienstleistungen ist eine Auftragsgestaltung zu vermeiden, die entweder nur vom vormaligen Monopolisten oder von wenigen großen Dienstleistungsunternehmen bedient werden kann, weil die Mehrzahl der „neuen“ Marktteilnehmer die geforderten Dienstleistungen nur regional selbst erbringt“ (Rn. 54)

21.08.2024 OLG Düsseldorf

Der Senat kommt zu dem formal richtigen aber volkswirtschaftlich fragwürdigen Ergebnis, dass volkswirtschaftliche Vorteile bei § 97 Abs. 4 GWB allein nicht zählen:

„Nachteilige Folgen für den Straßenzustand, die Verkehrsteilnehmer, die Umwelt und die Volkswirtschaft können allenfalls bei der Gewichtung des wirtschaftlichen Nachteils für den öffentlichen Auftraggeber berücksichtigt werden. Sie können nicht an die Stelle eines von § 97 Abs. 4 Satz 3 GWB geforderten wirtschaftlichen Nachteils des öffentlichen Auftraggebers treten“ (Rn. 54)

10.01.2025 OLG Rostock

Nach dieser Entscheidung würde die Aufgabenverteilung zwischen Planung und Bau über das Gebot zur Losaufteilung auf Dauer festgeschrieben werden:

„Die Planung ist gegenüber der Bauleistung grundsätzlich fachlosgeeignet, weil dieser Teil der Leistung - nur darauf kommt es an dieser Stelle an - von speziellen Fachkräften erbracht wird (eigenes „Gewerk“), zudem für Planungsleistungen gegenüber Bauleistungen ein eigener Markt besteht und Planungsleistungen auch regelmäßig gesondert beauftragt werden“ (Rn. 85).

Im Gegensatz dazu gibt es zahlreiche mittelständische Bauunternehmen, die als Generalunternehmer auftreten und sodann örtliche Unternehmen als Nachunternehmer einbinden. Das Management zahlreicher Einzelgewerke ist bei großen Bauvorhaben eine eigene Spezialkompetenz, die weder in Bauämtern noch in Architekturbüros flächendeckend vorhanden ist. Wenn eine Gesamtvergabe auch mit zeitlichen Gründen gerechtfertigt werden könnte, würde das erheblich zur Beschleunigung von größeren Bauvorhaben beitragen und es droht auch nur einmal ein Nachprüfungsverfahren.

b) Die vorgeschlagene Regelung ist nicht rechtssicher anwendbar

aa. Wenn darin von „Infrastrukturvorhaben“ die Rede ist, dann handelt es sich nicht um einen bereits eingeführten Rechtsbegriff. Es bestehen erhebliche rechtliche Unsicherheiten, ob etwa Erhaltungsaufwendungen oder Dienstleistungen, z.B. die bloße Sanierung eines Schulgebäudes oder die Entwicklung von Software in der Kommunalverwaltung, darunter subsummiert werden können. Das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 109, 115 und 143h) vom 22.03.2025 spricht von „zusätzlichen Investitionen in die Infrastruktur“ (Art. 143h Abs. 1 GG). Nach der Gesetzesbegründung (Ds.20/15096, S. 13) sind „Investitionen“ insbesondere Investitionen im Sinne des § 10 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (insbesondere Hauptgruppen 7 und 8 des

Gruppierungsplans). Dort werden auch Umbauten und Erweiterungsbauten, nicht aber Sanierungen aufgeführt und Ausstattungen nur genannt, wenn sie wesentlicher Bestandteil werden (Hauptgruppe 7). Hauptgruppe 8 betrifft den Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen. In § 3 des bisher nur im Entwurf vorliegenden „Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen“ (Ds. 21/1085), ist von „Sachinvestitionen“ die Rede, was Dienstleistungen ausschließen könnte. In europäischen Vergabeverfahren ist aber auch das Begriffsverständnis des Unionsrechts von Bedeutung. Der Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (2022/C 414/01) definiert z.B. als „Forschungsinfrastruktur“ Einrichtungen, Ressourcen und damit verbundene Dienstleistungen (Rn. 16). Es würde mithin zahlreiche Vorhaben geben, deren Einordnung als „Infrastrukturvorhaben“ zumindest zweifelhaft ist.

bb. Weiter bleibt unklar, wann ein Infrastrukturvorhaben „aus dem Sondervermögen“ finanziert wird: muss es dazu zu 100 % daraus finanziert werden, genügen 51 % (Kofinanzierungen) oder reicht es aus, dass jedenfalls 1 Euro aus dem Sondervermögen beigesteuert wird? Letzteres würde Missbrauchsmöglichkeiten eröffnen.

Bereits diese Unsicherheiten werden öffentliche Auftraggeber davon abhalten, von dieser Ausnahme Gebrauch zu machen. Dies gilt umso mehr, wenn die Mittel aus dem Sondervermögen den Kommunen als „Zuwendungen“ bewilligt werden, weil dann jeder Fehler zu einem Widerruf des Zuwendungsbescheides und einer Rückforderung der Mittel führen kann.

cc. Schließlich darf auch nach der vorgesehenen Neuregelung von dem Gebot der Losvergabe nur abgewichen werden, wenn zeitliche Gründe dies „erfordern“. Damit wird aber das Ziel des neuen Satzes 3 nicht erreicht.

„Erfordern“ bedeutet, dass die (zeitlichen) Gründe, die für eine Gesamtvergabe sprechen, „überwiegen“ müssen (OLG Düsseldorf vom 01.06.2016, VII-Verg 6/16). Wenn es dazu in der Begründung des Entwurfs (S. 46) heißt, die Dringlichkeit eines Infrastrukturvorhabens im Sinne des § 97 Absatz 4 Satz 4 GWB könne vorliegen, wenn ohne Durchführung des Bauvorhabens eine deutliche Nutzungseinschränkung der betroffenen Infrastruktur zu erwarten sei, so ist damit gerade noch nicht zu begründen, dass die zeitlichen Vorteile

einer Gesamtvergabe „überwiegen“. Das wird zuallererst davon abhängen, wie lange die Nutzungseinschränkung in der Vergangenheit bereits bestanden hat. Soweit es sich dabei um längere Zeiträume handelt, wird dem zeitlichen Vorteil einer Gesamtvergabe kein überwiegendes Gewicht mehr beigemessen werden können.

Bereits dieses Beispiel aus der Gesetzesbegründung zeigt, dass es allein sinnvoll wäre, nur von „rechtfertigen“ zu sprechen.

Vor allem aber ist es fraglich, ob die Rechtsprechung den in der Begründung des Regierungsentwurfs vorgesehenen Paradigmenwechsel zwischen Satz 2 und dem neuen Satz 3 mittragen wird oder nicht. Bezüglich der in Satz 2 genannten „wirtschaftlichen“ und „technischen“ Gründe gehen die Vergabesenate nämlich in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass in der Losaufteilung selbst liegende Erschwernisse nicht als technische oder wirtschaftliche Gründe zählen, weil der Gesetzgeber diese bei der Anordnung des Vorrangs der Losvergabe gesehen und dennoch deren Vorrang angeordnet habe (etwa: OLG München vom 25.03.2019 – Verg 10/18, Rn. 66: erhöhter Koordinierungsaufwand, zahlreiche Schnittstellen; ebenso: OLG Düsseldorf vom 21.08.2024 – Verg 6/24, Rn. 50). Es müssen also weitere technische oder wirtschaftliche Gründe vorliegen und deren „Überwiegen“ nachgewiesen werden, um eine Gesamtvergabe durchführen zu können.

Ausweislich der Begründung im Regierungsentwurf (dort: S. 48) soll dies nun bei dem geplanten Satz 3 anders sein:

„Wenn die Anwendung des Losgrundsatzes die schnelle Realisierung dieser Infrastrukturvorhaben nachweislich verhindert, soll zukünftig auch bei Vorliegen von besonderen zeitlichen Gründen (Dringlichkeit) eine Ausnahme vom Losgrundsatz möglich sein.“

Nach dieser Begründung sollen also auch der Losvergabe immanente zeitliche Gründe eine Rolle spielen. Die Formulierung des Gesetzes bliebe aber in Satz 2 und in dem neuen Satz 3 insoweit gleich. Es spricht deshalb viel dafür, dass die Rechtsprechung auch in Anwendung des neuen Satzes 3 externe „zeitliche“ Gründe für das Absehen vom Gebot der Losvergabe verlangen wird, die über den zeitlichen Nachteil hinausgehen, der darin besteht, dass ein öffentlicher Auftraggeber überhaupt Lose bilden muss.

Damit würde aber ein Kernanliegen des neuen Satzes 3 in § 97 Abs. 4 GWB nicht erreicht. Auch unter diesem Gesichtspunkt spricht alles dafür, statt von „erfordern“ von

„rechtfertigen“ zu sprechen, um auf diese Weise das Gewicht der „externen“, nicht der Losaufteilung immanenten Gründe zu reduzieren und den öffentlichen Auftraggebern mehr Flexibilität einzuräumen.

2. Zu Art. 1 Nr. 13 (§ 122 Abs. 4 GWB)

„(4) Eignungskriterien und geforderte Eignungsnachweise müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem sowie dem Auftragswert in einem angemessenen Verhältnis stehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach § 97 Absatz 1 Satz 2 ist zu wahren.“

Es wird empfohlen, in Absatz 4 nach Satz 1 an Stelle des vorgesehenen Satzes die folgenden beiden Sätze einzufügen:

„Erfahrungen werden ausreichend nachgewiesen, wenn der Bewerber oder Bieter vergleichbare Leistungen innerhalb der letzten 10 Jahre ausgeführt hat. Die Vergleichbarkeit der Leistung ist nicht nur anzuerkennen, wenn identischen Leistungen erbracht wurden, sondern auch dann, wenn ein Bewerber oder Bieter verschiedene Leistungen erbracht hat, die in ihrer Gesamtheit das Anforderungsprofil des öffentlichen Auftraggebers erfüllen.“

Begründung:

- a) Die bloße Verpflichtung zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist zu unbestimmt. Die öffentlichen Auftraggeber schränken den Wettbewerb regelmäßig durch sehr hohe Eignungsanforderungen vor allem zu Lasten von KMUs und Startups ein, oft, um den bisherigen Auftragnehmer weiter beauftragen zu können. Dazu werden Referenzen über sehr komplexe Aufträge aus der Vergangenheit gefordert, die noch dazu nicht älter als drei oder fünf Jahre sein dürfen (vgl. § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV, § 6a EU Abs. 3 Buchst. a VOB/A). Würde man den Referenzzeitraum generell ausweiten und die Bündelung von Nachweisen zulassen, hätte das für die Beteiligungsmöglichkeiten kleinerer und neuer Unternehmen eine weitaus größere Bedeutung als das Gebot der Losaufteilung.

Glas & Eßig schreiben dazu:

“This leads to the next question: which factors are responsible for the underrepresentation of SMEs in public procurement? According to Loader (2013, 2015), the most commonly reported barriers are **too strict qualification criteria**, unprecise tender specifications and **extreme resource requirement**” (Ebenda, S. 74, Hervorhebung nicht im Original)

- b) Dieser Vorschlag nimmt dazu außerdem die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes auf, wonach ein Bieter grundsätzlich Erfahrungen geltend machen kann, indem er sich auf zwei oder mehr Verträge zusammen als einem Auftrag beruft, obwohl der

öffentliche Auftraggeber eine solche Möglichkeit weder in der Bekanntmachung noch in den Verdingungsunterlagen ausdrücklich vorgesehen hat (Urteil vom 04.05.2017, Rs. C-387/14, Rn. 85 ff.).

3. Zu Art. 1 Nr. 29 a) (§ 169 Abs. 1 Satz 2 GWB):

„Im Falle des Obsiegens des Auftraggebers vor der Vergabekammer endet das Zuschlagsverbot bereits mit der Bekanntgabe der Entscheidung der Vergabekammer über den Antrag auf Nachprüfung.“

Es wird empfohlen, dass Zuschlagsverbot in diesen Fällen jedenfalls weiterhin erst nach Ablauf der Beschwerdefrist entfallen zu lassen.

Begründung:

Wenn der Auftraggeber sofort nach der Bekanntgabe der Entscheidung der Vergabekammer den Zuschlag erteilt und der Antragsteller erst danach innerhalb der Beschwerdefrist seine Beschwerde einlegt, dann tritt eine Erledigung des Nachprüfungsverfahrens vor Einlegung der Beschwerde ein (zwischen den Instanzen). Es besteht dann die Gefahr, dass der Antragsteller in der Beschwerdeinstanz überhaupt keine Sachentscheidung mehr erhält und wegen der Bindung der Zivilgerichte an die Entscheidung der Vergabekammer auch keine Schadensersatzansprüche mehr geltend machen kann.

Für diesen Fall ordnet § 178 Satz 4 GWB nämlich die entsprechende Anwendung des § 168 Abs. 2 GWB an. § 168 Abs. 2 GWB regelt, dass ein wirksam erteilter Zuschlag nicht aufgehoben werden kann. Ein Nachprüfungsantrag, der nach Erteilung des Zuschlags erhoben wird, ist deshalb unzulässig.

Wenn § 168 Abs. 2 GWB „entsprechend“ für das Beschwerdeverfahren gilt, dann wäre eine Beschwerde, die erst nach Erteilung des Zuschlags eingelegt wird, unzulässig, auch wenn die Beschwerdefrist eingehalten wurde. Der Antragsteller hätte dann gar keinen Rechtsschutz mehr, weil die Zivilgerichte gemäß § 179 Abs. 1 GWB an die bestandskräftige Entscheidung der Vergabekammer – die einen Vergabeverstoß gerade verneint hat – nach § 179 GWB gebunden sind. Der Antragsteller könnte dann vor den Zivilgerichten in dieser Konstellation auch keinen Schadensersatzanspruch mehr geltend machen.

Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren wird in diesen Fällen im Klageverfahren ein Rechtsschutzbedürfnis für eine Berufung mit dem Ziel gesehen, den Rechtsstreit im zweitinstanzlichen Verfahren für erledigt zu erklären, um so das Urteil der ersten Instanz für unwirksam erklären zu lassen (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 06.02.2020, 1 S 3300/19, Rn. 21).

Selbst wenn man diese Rechtsprechung auf das Nachprüfungsverfahren übertragen würde, obwohl es sich dabei nicht um ein „Klageverfahren“ handelt, könnte ein antragstellender Bieter in diesen Fällen damit allenfalls die Sachentscheidung der Vergabekammer aus der Welt schaffen. Er bekäme aber keine Sachentscheidung des Beschwerdegerichts mehr, weil dieses nur noch über die Erledigung entscheidet.

Ein solches Ergebnis steht mit dem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 GG nicht im Einklang.

4. **Art. 1 Nr. 31 (§ 173 Abs. 1 GWB):**

„(1) Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, hat die sofortige Beschwerde keine aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der Vergabekammer.“

Es wird empfohlen, diese Regelung nicht Gesetz werden zu lassen.

Begründung:

- a) Die beabsichtigte Regelung setzt die öffentlichen Auftraggeber der Gefahr aus, entgangenen Gewinn, d.h. einen sehr hohen Schadensersatz, an den Antragsteller zahlen zu müssen, wenn dieser das Beschwerdeverfahren gewinnt.

Nach der Rechtsprechung (BGH vom 23.11.2021 – XIII ZR 20/19) hat ein Bieter Anspruch auf „großen Schadensersatz“, also auf Ersatz seines entgangenen Gewinns, wenn

- er bei richtiger Anwendung des Vergaberechts den Zuschlag hätte erhalten müssen und
- der Auftrag in unveränderter Form an ein anderes Unternehmen erteilt wurde.

Die öffentlichen Auftraggeber konnten bisher dieser Gefahr immer dadurch entgehen, dass sie den nachfolgenden tatsächlich erteilten Auftrag geringfügig veränderten. Diese Möglichkeit hätten sie in der vorliegenden Konstellation nicht, weil sie exakt den identischen Auftrag nach der für sie günstigen Entscheidung der Vergabekammer an einen anderen Bieter erteilen würden. Setzt sich der Antragsteller in der Beschwerdeinstanz durch, dann bekommt er auf diese Weise zwar nicht den Auftrag, aber den hiermit zu verdienenden Gewinn.

Weil diese Konsequenz droht, werden die öffentlichen Auftraggeber davor zurückschrecken (und haushaltsrechtlich davor zurückschrecken müssen), vor Abschluss des Beschwerdeverfahrens den Zuschlag zu erteilen.

- b) Im Übrigen bestehen gegen die beabsichtigte Regelung verfassungsrechtliche Bedenken.

Die Vergabekammern entscheiden durch Verwaltungsakt (§ 168 Abs. 3 GWB). Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht nur einen Rechtsweg überhaupt, sondern darüber hinaus, dass der Rechtsschutz effektiv ist (siehe etwa BVerfG, Beschluss vom 01.10.2008 - 1 BvR 2466/08 - Rn. 12).

Andererseits gewährleistet Art. 19 Abs. 4 GG die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen im Verwaltungsprozess nicht schlechthin. Überwiegende öffentliche Belange können es rechtfertigen, den Rechtsschutzanspruch des Einzelnen einstweilen zurückzustellen, um unaufschiebbare Maßnahmen im Interesse des allgemeinen Wohls rechtzeitig in die Wege zu leiten. Dies muss jedoch die Ausnahme bleiben. Eine Verwaltungspraxis, die dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehrte, indem zum Beispiel Verwaltungsakte generell für sofort vollziehbar erklärt würden, wäre mit der Verfassung nicht vereinbar (vgl. BVerfG, ebenda, Rn. 13 unter Hinweis auf BVerfGE 35, 382 <402>; 51, 268 <284>). §§ 80 ff. VwGO stellen dafür ein differenziertes System zur Verfügung.

Gegen den Verwaltungsakt, den eine Vergabekammer erlässt, gäbe es aber auf der Primärebene nach dem Entwurf überhaupt keinen Rechtsschutz mehr. Wenn aber schon eine Verwaltungspraxis, die dieses Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehrte, mit der Verfassung nicht vereinbar wäre, so muss dies auch für ein Gesetz gelten, und zwar umso

mehr, als dieses Gesetz vorliegend nicht nur das Regel-Ausnahme-Verhältnis umkehren, sondern vollständig abschaffen würde. Der Antragsteller wäre mit der Entscheidung der Vergabekammer immer einem sofort vollziehbaren Verwaltungsakt ausgesetzt und ausschließlich auf Schadensersatzansprüche verwiesen. Das dürfte mit Art. 19 Abs. 4 GG nicht vereinbar sein.

- c) Schließlich sind die Vergabekammern auch institutionell nicht darauf eingerichtet, endgültige Entscheidungen über einen Zuschlag zu fällen. Der zur alleinigen Entscheidung befugte Vorsitzende oder hauptamtliche Beisitzer muss nicht immer die Befähigung zum Richteramt haben (siehe Seite 61, 65 des Entwurfs). Beide sind in die Behördenorganisation im Übrigen eingegliedert. Sie könnten mit der Befugnis zur Letztentscheidung über den Zuschlag künftig erhöhtem politischen Druck ausgesetzt sein.

5. Zu Art. 1 Nr. 33 (§ 176 Abs. 1):

„a) In Satz 1 wird die Angabe „nachteiligen“ durch die Angabe „vorteilhaften“ und wird die Angabe „Vorteile“ durch die Angabe „Nachteile nicht“ ersetzt.

b) In Satz 4 wird die Angabe „auch“ durch die Angabe „vorrangig“ ersetzt.“

Es wird empfohlen, § 176 GWB ganz zu streichen.

Begründung:

§ 176 GWB betrifft die Vorabentscheidung über den Zuschlag im Beschwerdeverfahren. Wenn die Beschwerde aber keine aufschiebende Wirkung mehr haben soll, besteht für eine Vorabentscheidung über den Zuschlag im Beschwerdeverfahren kein Anwendungsfall mehr. § 176 GWB müsste in der Konsequenz vollständig entfallen. § 169 Abs. 2 Satz 8 GWB wäre anzupassen.

6. Zu Art. 8 Nr. 19 (§ 60 VgV):

§ 60 VgV betrifft die Prüfung ungewöhnlich niedriger Angebote. Es wird empfohlen, in § 60 Abs. 2 Nr. 4 nach „Vorschriften“ einzufügen:

„sowie die Einhaltung eines Tariftreueversprechens“.

Begründung:

Die Einhaltung eines Tariftreueversprechens ist nach § 3 des geplanten Tariftreuegesetzes des Bundes (Ds. 21/1941) eine „Ausführungsbedingung“ im Sinne des § 128 Abs. 2 GWB. Hierauf erstreckt sich die Verweisung in § 60 Abs. 2 Nr. 4 VgV gerade nicht. Dort wird nur auf Abs. 1 des § 128 GWB verwiesen. In der Praxis werden jedoch häufig sehr niedrige Preise angeboten, bei denen die Einhaltung eines Tariftreueversprechens zumindest zweifelhaft erscheint.

Ohne eine Überprüfungsmöglichkeit im Vergabe(nachprüfungs)verfahren stehen die Tariftreuegesetze der Länder oder das geplante Tariftreuegesetz des Bundes in der Praxis häufig nur auf dem Papier. Die nachträglich während der Auftragsausführung vorgesehenen Kontrollen beschränken sich naturgemäß auf einzelne Stichproben. Bisher sehen die Auftraggeber und in der Folge auch die Vergabekammern – weil § 60 Abs. 2 Nr. 4 VgV nur auf § 128 Abs. 1 GWB verweist - keinen Anlass, die Einhaltung eines Tariftreueversprechens anhand der von einem Bieter vorgelegten Kalkulation zu überprüfen, was jedoch möglich wäre. Dem soll durch die vorgeschlagene Regelung abgeholfen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Stefan Hertwig
Rechtsanwalt | Partner
Fachanwalt für Vergaberecht



Stellungnahme

Prof. Dr. Martin Burgi

Ludwig-Maximilians-Universität München

Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Wirtschaftsverwaltungsrecht,
Umwelt- und Sozialrecht; Forschungsstelle für Vergaberecht und
Verwaltungskooperationen

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



LUDWIG-
MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

FORSCHUNGSSTELLE FÜR VERGABERECHT UND
VERWALTUNGSKOOPERATIONEN
JURISTISCHE FAKULTÄT



LMU, Prof. Dr. Martin Burgi, Prof.-Huber-Platz 2, 80539 München

Prof. Dr. Martin Burgi

Telefon [REDACTED]
Telefax +49 (0)89 2180-3199
E-Mail: [REDACTED]

Postanschrift
Professor-Huber-Platz 2
80539 München

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen

München, 6. November 2025

Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung
im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des
Deutschen Bundestages am 10. November 2025
**Zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher
Aufträge (BT-Drs. 21/1934)**

**I. Durchgehend positiv zu beurteilende Maßnahmen zur Vereinfachung
und Beschleunigung**

Der Entwurf eines Vergabebeschleunigungsgesetzes löst die Versprechen, die sich mit der Gesetzesbezeichnung verbinden, in dem Umfang ein, in dem nationale Gesetzgeber innerhalb der ja unverändert fortbestehenden europäischen Richtlinien aus dem Jahre 2004 (v. a. der Richtlinie 2014/24/EU) überhaupt Gestaltungsspielräume hatten. Insoweit werden auch die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 5. Mai 2025 formulierten Zielsetzungen erreicht (Zeile 2058 ff.).

Um weitere Beschleunigungseffekte und insbesondere eine dringend benötigte Professionalisierung des Beschaffungs- und Vergabewesens zu erreichen, müssen daneben nun auch die (nicht primär gesetzgeberischen) *organisatorischen* Reformen in Angriff genommen werden. Maßnahmen dieser Art betreffen die weitere Digitalisierung der öffentlichen Beschaffung durch Bund-Länder-Kooperation, durch die Nutzung des OZG für digitale Beschaffungsprozesse und durch

den Ausbau des Datenservice „Öffentlicher Einkauf“ zur zentralen Plattform (vgl. auch BT-Drs. 21/1934, S. 3). Auch die im Koalitionsvertrag unter Zeile 1828, Z. 2075 ff. genannten Vorhaben bedürfen noch der Umsetzung.

Positiv zu beurteilen ist jedenfalls die in

- § 107 Abs. 2 S. 3 Nr. 2 GWB-E vorgesehene Erweiterung der Ausnahmen vom Anwendungsbereich für Zwecke nachrichtendienstlicher Tätigkeiten sowie für die Schaffung militärisch nutzbarer Infrastrukturen,
- die in § 108 Abs. 4 S. 2 und 3 GWB-E vorgesehenen Präzisierungen betreffend die sog. Inhouse-Ausnahme,
- die Klarstellung zum Anwendungsbereich betreffend Bauaufträge in § 103 Abs. 3 S. 1 GWB-E,
- die (im Vergleich mit entsprechenden Aktivitäten auf Länderebene) durchaus moderaten und dadurch haushaltssensibleren Erleichterungen für die Auftragsvergabe unterhalb der Schwellenwerte in den § 30 HGrG und 55 Abs. 1 BHO sowie § 55 Abs. 2 BHO (Anhebung der Wertgrenze bei Direktaufträgen).
- Vergleichsweise unspektakulär, aber aller Voraussicht nach mit erheblichen Beschleunigungseffekten – und daher positiv zu beurteilen – sind die zum Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen durch sog. Eigenerklärungen vorgesehenen Regelungen in § 122 Abs. 3 und 4 GWB. Hierzu gehören auch verschiedene kleinere Änderungen in den Vergabeverordnungen (vgl. z. B. § 10 Abs. 6 VSVgV-E, der die Einleitung eines Vergabeverfahrens ohne gesicherte Finanzierung in bestimmten Fällen erlaubt).

Abgesehen von der zu III eingehend gewürdigten Reduzierung des Rechtsschutzes durch die vorgeschlagene Neuregelung der § 169 Abs. 1 S. 2 und 173 Abs. 1 GWB-E sind sodann die zahlreichen, jeweils langjährigen Forderungen aus der Praxis entsprechenden Erleichterungen und Beschleunigungsmaßnahmen betreffend das Nachprüfungsverfahren positiv zu beurteilen:

- Erleichterung der Entscheidung nur durch den Vorsitzenden oder den hauptamtlichen Beisitzer der Vergabekammer (§ 157 Abs. 2 S. 1, 6, 7; 162 S. 2; 163 Abs. 2; 167 Abs. 1; 169 Abs. 1 S. 1; Abs. 4 S. 1 GWB-E),
- Ermöglichung einer Entscheidung nach Lage der Akten (§ 166 Abs. 1 S. 4 GWB-E),
- Die Regelungen betreffend die Digitalisierung des Nachprüfungsverfahrens (§ 158 Abs. 3; 161 Abs. 1 S. 1; Abs. 3 GWB-E) sowie die Ermöglichung von Videoverhandlungen (§ 166 Abs. 3; 175 Abs. 2 GWB-E).
- Ebenfalls positiv zu beurteilen ist die Einschränkung der Möglichkeit, in Schadensersatzkonstellationen Regress bei den Beamtinnen und Beamten der Vergabekammer zu nehmen (vgl. § 157 Abs. 4 S.3 GWB-E).

Von all diesen Maßnahmen profitieren insbesondere auch kleine und mittelständische Unternehmen. Zusätzlich sind weitere mittelstandsbezogene Maßnahmen kleineren Zuschnitts vorgesehen, etwa in § 42 Abs. 2 und § 45 Abs. 5 VgV-E (Berücksichtigung der besonderen Umstände von jungen sowie kleinen und mittleren Unternehmen bei der Auswahl der Eignungskriterien und der Eignungsnachweise bzw. der Prüfung der Leistungsfähigkeit); in § 29 Abs. 3 VgV-E (bessere Zahlungsmodalitäten für alle Bewerber und Bieter) und in § 35 Abs. 1 VgV-E (Entscheidungs- und Äußerungsgebot für eine stärkere Berücksichtigung von Nebenangeboten ohne Begründungserfordernis).

Fraglos wird auch der Verzicht auf die sehr ambitionierte, letztlich aber auch sehr bürokratieträchtige Regelung über die sog. strategische Beschaffung, wie sie noch in § 120a GWB-E a.F. (Entwurf eines Vergabetransformationsgesetzes der vorherigen Bundesregierung) vorgesehen war, vereinfachend und beschleunigend zu wirken.

II. Zum Umgang mit dem Losvergabegrundsatz

1. Einführung

Das Vergaberecht soll die wirtschaftliche Auftragsvergabe durch die öffentliche Hand sicherstellen. Um dies zu erreichen, ist die Vergabe *im Wettbewerb* nach

§ 97 Abs. 1 S. 1 GWB Grundprinzip der öffentlichen Beschaffung. Die Gewährleistung eines funktionsfähigen Wettbewerbs bedeutet, dass sich möglichst viele geeignete Unternehmen um öffentliche Aufträge bewerben (Beteiligung am Wettbewerb) und der leistungsfähigste Bieter den Zuschlag erhält (Erfolg des Wettbewerbs). In einer mittelständisch geprägten Wirtschaft, wie sie insbesondere im Bau- und Handwerksgewerbe vorliegt, ist es von besonderer Bedeutung und für die öffentlichen Auftraggeber auch von besonderem Interesse, dass sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) um öffentliche Aufträge bewerben. § 97 Abs. 4 S. 1 GWB sieht deshalb vor, mittelständische Interessen „bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen.“ Das zentrale Instrument hierfür ist der Grundsatz der Losvergabe nach § 97 Abs. 4 S. 2 GWB, wonach Leistungen in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben sind. Eine Durchbrechung ist nur aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen möglich (§ 97 Abs. 4 S. 3 GWB).

Der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Vergabebeschleunigungsgesetzes schlägt vor, den Grundsatz der losweisen Vergabe – zumindest partiell – einzuschränken. Künftig sollen auch großvolumige Vorhaben, die aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ finanziert werden, als Gesamtvergaben möglich sein, wenn „zeitliche Gründe dies erfordern“ (BT-Drs. 21/1934, S. 8). Damit besteht die Gefahr, dass der Wettbewerb eingeschränkt wird und somit die Chance, den/die leistungsfähigste/n Bieter auszuwählen, sinkt. In der Folge wäre eine wirtschaftliche Auftragsvergabe nicht mehr gewährleistet. Diese Gefahr verschärft sich signifikant in dem Maße, in dem die am 26. September 2025 beschlossene Stellungnahme des Bundesrats noch deutlich weitgehendere Ausnahmen vom Losgrundsatz zulassen will (BR-Drs. 380/25(Beschluss)). Empirische Belege für die angeblichen Nachteile der Losvergabe werden jeweils nicht vorgelegt.

Vor diesem Hintergrund werden nachfolgend (inhaltlich weitgehend identisch mit der dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und den Zentralverband des Deutschen Baugewerbes zusammen mit *Prof. Dr. Michael Eßig* am 6.10.2025 vorgelegten Kurzexpertise), die Auswirkungen einer mittelstandsfreundlichen öffentlichen Auftragsvergabe unter besonderer Berücksichtigung des Prinzips der

Losvergabe thematisiert. Der Kern der aktuellen Reformbestrebungen im Vergaberecht besteht ja richtigerweise darin, die komplexen Vergaberegelungen zu vereinfachen. Das in Rede stehende Vergabebeschleunigungsgesetz will insbesondere die Zugangshürden für den Mittelstand durch weitgehende Bürokratieentlastung senken (vgl. hierzu I). Eine Aufweichung des Losgrundsatzes würde hier kontraproduktiv wirken, wenn KMU und Handwerksbetriebe dadurch faktisch von der Teilnahme am Markt ausgeschlossen werden: Ihre „Befreiung“ von Bürokratielasten besteht dann darin, dass sie in Zukunft gar keine oder signifikant weniger Aufträge bekämen.

2. Beurteilung der bisherigen Rechtslage und Reformbestrebungen

Die Skala möglicher gesetzgeberischer Aktivitäten reicht von der unveränderten Beibehaltung des § 97 Abs. 4 S. 2 u. 3 GWB bis hin zur vollständigen Suspendierung des Losgrundsatzes, wie sie im Bundeswehr-Planungs- und -Beschaffungsbeschleunigungsgesetz vorgesehen ist. Dazwischen lassen sich mehrere Abstufungen unterscheiden: Am stärksten in Richtung Suspendierung orientiert sich die Stellungnahme des Bundesrats zum Vergabebeschleunigungsgesetz, die inhaltlich dem von der Ampelregierung vorgelegten, der Diskontinuität zum Opfer gefallenem Entwurf eines Vergabetransformationsgesetzes entspricht. Der Entwurf der neuen Bundesregierung hingegen erweitert den Durchbrechungstatbestand lediglich für dringliche Großprojekte aus dem Sondervermögen.

Im Näheren ergibt sich folgendes Bild:

a) Bisherige Rechtslage nach § 97 Abs. 4 S. 2 und 3 GWB

§ 97 Abs. 4 GWB statuiert ein klares Regel-Ausnahme-Verhältnis: Nach S. 2 sind die Auftraggeber grundsätzlich zur losweisen Vergabe verpflichtet. Die Losvergabe ist das „vornehmlichste“ Instrument zur Sicherung einer „mittelstandsgerechten Vergabe“ (grundlegend *Burgi*, NZBau 2006, 606). Eine Durchbrechung dieses Grundsatzes ist gemäß S. 3 nur zulässig, wenn „wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern.“ Solche Gründe müssen durch den Auftraggeber geltend gemacht und in der Abwägung mit dem Anliegen der Mittelstandsförderung als überwiegend erachtet werden (OLG Rostock, B. v. 18.7.2024, 17 Verg 1/24 Rn. 23 m. w. N.; *Burgi*, Vergaberecht, 4. Aufl. 2025, § 14 Rn. 16).

Allerdings birgt die Pflicht zur losweisen Vergabe namentlich bei Großprojekten Verzögerungsrisiken, die durch etwaige Rechtsstreitigkeiten über die restriktive Auslegung vergrößert werden (vgl. *Stöß/Zech*, GSZ 2022, 209 (210)). Dies hat auch in der Rechtswissenschaft (vereinzelt) Reformüberlegungen ausgelöst und zu dem Vorschlag geführt, im Kontext expliziter staatlicher Sofortprogramme zur Beschleunigung dringender Beschaffungsvorhaben eine weitere Durchbrechung des Losgrundsatzes vorzusehen (so bereits im Jahr 2022 *Burgi/Nischwitz/Zimmermann*, NVwZ 2022, 1321 (1327)).

Wenn allerdings behauptet wird, dass stets „objektiv zwingende Gründe“ für eine Durchbrechung vorliegen müssten (Empfehlungen der Ausschüsse des Bundesrats, BR-DRs. 380/1/25, S. 4; *Stöß/Zech*, GSZ 2022, 209 (210)), entspricht dies nicht dem Stand der aktuellen Rechtsprechung zu den Anforderungen an eine Durchbrechung des Losgrundsatzes. So hat das OLG Düsseldorf (B. v. 21.8.2024, Verg 6/24; ebenso das OLG Rostock, zuletzt B. v. 10.1.2025, 17 Verg 4/24) betont, dass es um eine Abwägung gehe. In diese müsse – zugunsten einer etwaigen Durchbrechung – auch der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nach § 97 Abs. 1 S. 2 GWB eingehen (VK Niedersachsen, B. v. 29.11.2024, VgK-29/2024). Das OLG Rostock (B. v. 10.1.2025) hat erst Anfang 2025 festgestellt, dass auch „zeitliche“ Gründe jetzt schon ausreichen würden, wenn sich konkret zulasten des Auftraggebers unwirtschaftliche Auswirkungen ergeben könnten. Sodann wird den Auftraggebern ein *Beurteilungsspielraum* eingeräumt; die Nachprüfungsinstanzen prüfen lediglich, ob zutreffende Tatsachen verwertet wurden und ob nicht *Willkür* vorliegt. Zurecht verurteilt wurden daher in den genannten Senatsverfahren Auftraggeber, die die mittelstandsbezogenen Vorteile der Losvergabe vollständig ausgeblendet (also gar keine Abwägung durchgeführt) hatten.

b) Entwurf eines Bundeswehrplanungs- und -Beschaffungsbeschleunigungsgesetzes

Eine erste gesetzgeberische Reaktion erfolgte im Bereich der Bundeswehrbeschaffung nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit dem 2022 verabschiedeten Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz (BGBl. I, 1078); in diesen Zusammenhang gehört auch § 9 LNG-Gesetz. Im BwBBG wurde ein

neuer Durchbrechungstatbestand aus „zeitlichen“ Gründen geschaffen (ausführlich zu § 3 BwBBG *Stöß/Zech*, GSZ 2022, 209 (210 f.)). Mit dem Entwurf für ein „Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr“ (BR-Drs. 377/25) würde dies nun erheblich ausgeweitet: § 8 Abs. 1 u. 2 BwPBBG suspendiert die Pflicht zur Losvergabe bis Ende 2030 für öffentliche Aufträge zur Deckung der Bundeswehrbedarfe. Nach § 8 Abs. 3 BwPBBG gilt dies auch für Aufträge unterhalb der Schwellenwerte. In § 117 Abs. 2 des Entwurfs für ein Vergabebeschleunigungsgesetz findet sich für verteidigungs- und sicherheitsspezifische Aufträge der Sicherheitsbehörden eine vergleichbare Regelung (die nachfolgend nicht näher betrachtet wird).

Damit bewegt sich der Regierungsentwurf gleichsam am anderen Ende der Skala möglicher Regelungen: Das Ziel der Mittelstandsförderung tritt vollständig hinter das Beschleunigungsinteresse zurück. Der Entwurf begründet dies damit, dass selbst deutlich flexibilisierte Losvorgaben aufgrund ihres bieterschützenden Charakters Anlass zeitkritischer Nachprüfungsverfahren sein können. Die veränderte sicherheitspolitische Lage erfordere jedoch eine maximale Beschleunigung der Vergabeverfahren. Für öffentliche Aufträge zur Deckung des Bundeswehrbedarfs brauche es daher eine Regelung, die zeitliche Risiken auf ein Minimum reduziert (BR-Drs. 377/25, S. 36).

c) Vergabebeschleunigungsgesetz in der Fassung des Regierungsentwurfs

Der Entwurf eines „Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge“ orientiert sich an der bisherigen Rechtslage und behält die § 97 Abs. 4 S. 2 und 3 GWB bei. Lediglich zur vergaberechtlichen Flankierung des Sondervermögens nach Art. 143h GG soll ein weiterer Ausnahmetatbestand, beschränkt auf „Infrastrukturvorhaben“, geschaffen werden. Der neue S. 4 ermöglicht eine Abweichung vom Losgrundsatz, wenn „zeitliche Gründe dies bei der Durchführung von aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität finanzierten Infrastrukturvorhaben, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer das Zweieinhalbfache der Schwellenwerte nach § 106 Abs. 2 GWB erreicht oder überschreitet, erfordern.“

Dadurch soll ein schneller Einsatz der dringend benötigten Mittel des Sondervermögens ermöglicht werden, ohne die zentralen Funktionen des Vergaberechts,

insbesondere Förderung des Mittelstands als „Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ (BT-Drs. 21/1934, S. 1) aus dem Blick zu verlieren. Dies gelingt dem Regierungsentwurf, indem die Abweichungsmöglichkeit vom Losgrundsatz eng begrenzt bleibt: Zwar werden die bisherigen Durchbrechungsgründe um zeitliche Gründe erweitert, diese jedoch an zwei sachliche Kriterien geknüpft – die Finanzierung aus dem Sondervermögen und die Überschreitung eines Auftrags-Grenzwerts. Außerdem bleiben die hohen Begründungsanforderungen an die Gesamtvergabe bestehen („erfordern“).

Der Regierungsentwurf sieht die Mittelstandsinteressen weiterhin gewahrt, weil die Abweichungsmöglichkeit nur bei großvolumigen Projekten bestehe, die sich ohnehin nicht primär an KMU und Handwerksbetriebe richteten. Darüber hinaus ermöglicht § 97 Abs. 4 S. 5 GWB-E im Fall einer Gesamtvergabe, dass der Auftraggeber seinen Auftragnehmer dazu verpflichten kann, bei der Vergabe von Unteraufträgen die Interessen von KMU besonders zu berücksichtigen.

d) Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf des Vergabebeschleunigungsgesetzes

Der Regierungsentwurf hat inzwischen den ersten Durchgang im Bundesrat passiert, der dazu am 26. September 2025 Stellung genommen hat. Darin schlägt der Bundesrat eine weitergehende Lockerung des Losgrundsatzes vor, die sich eng am Vergabetransformationsgesetz der Ampelregierung orientiert (dazu sogleich e). Nach der beschlossenen Fassung soll eine Gesamtvergabe zulässig sein, „wenn wirtschaftliche, technische oder zeitliche Gründe dies rechtfertigen“ (BR-Drs. 380/25(B), S. 1 f.). In der Begründung wird zwar auf „öffentliche Bauvorhaben“ abgestellt (BR-Drs. 380/25, S. 2). Die vorgeschlagene Neufassung würde freilich für alle Arten von Aufträgen gelten, übrigens mit der Konsequenz, dass die dem Reformgesetzgeber (zurecht) eigentlich besonders am Herz liegenden (siehe Regierungsentwurf, S. 1, 37 f.) Start-up-Unternehmen im Dienstleistungssektor zu den ersten Opfern einer großzügigeren Durchbrechungsmöglichkeit gehören würden.

Gegenüber dem Kabinettsentwurf ergeben sich damit zwei wesentliche Änderungen: Zum einen entfällt die bisherige Einschränkung, wonach zeitliche Gründe

nur bei „Infrastrukturvorhaben“ und auch nur bei solchen aus dem Sondervermögen herangezogen werden konnten. Damit verlieren die zeitlichen Gründe ihre bisherige Bindung an sachliche Kriterien und werden zu einem deutlich unbestimmteren Durchbrechungsgrund. Zum anderen wird auf den Nachweis der „Erforderlichkeit“ verzichtet, so dass künftig die bloße Angabe von Gründen ausreichen soll. Beides führt dazu, dass den mittelständischen Interessen ein deutlich geringeres Gewicht eingeräumt wird als im Regierungsentwurf.

Noch weiter gingen die Empfehlungen der Bundesratsausschüsse vom 15. September 2025, die (teilweise) zusätzlich „sachliche Gründe“ als Rechtfertigungsgrund einführen wollten. Nach der Begründung sollte bereits der Umstand genügen, dass „öffentliche Auftraggeber nicht über ausreichend qualifiziertes Personal zur Koordination der verschiedenen Gewerke“ verfügen (BR-Drs. 380/1/25, S. 2). Eine derart weitreichende Erweiterung hätte den Ausnahmecharakter der Gesamtvergabe aufgehoben und wäre damit faktisch einer Suspendierung des Losgrundsatzes gleichgekommen. Freilich ist zu erwarten, dass in der Praxis vieler Auftraggeber nun genau jene personalbezogenen Umstände unter Berufung auf das Merkmal „zeitliche“ Gründe geltend machen werden.

e) Entwurf eines Vergabetransformationsgesetzes

Die vorgeschlagene Neuregelung des Bundesrats entspricht wortgleich dem Entwurf der Ampelregierung für ein Vergabetransformationsgesetz (BT-Drs. 20/13433). Auch die darin enthaltene Ausgestaltung der Losvergabe war durch die uneingeschränkte Einführung der zeitlichen Durchbrechungsgründe sowie den Verzicht auf den Nachweis der Erforderlichkeit einer Gesamtvergabe signifikant weniger mittelstandsfreundlich als die Regelung des aktuellen Kabinettsentwurfs des Vergabebesleunigungsgesetzes.

3. Blick auf die wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhänge

Aus *beschaffungswirtschaftlicher Perspektive* spielen KMU eine wichtige Rolle bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Es ist ausdrücklich im Sinne der öffentlichen Auftraggeber, die Rolle von KMU zu stärken – sowohl um den Wettbewerb überhaupt zu ermöglichen, als auch, um die spätere Leistungserbringung sicherzustellen. Die empirische Analyse auf Basis der Ausschreibungsdatenbank der

Europäischen Kommission (TED) liefert Befunde zur Wettbewerbsintensität und zeigt, dass die durchschnittliche Zahl an Angeboten je Vergabe (als zentraler Indikator der Wettbewerbsintensität) für den Bereich Bau in den Jahren 2017 bis 2023 bei 3,71 Angeboten liegt (Mittelwert), während der Durchschnitt über alle Branchen hinweg 2,96 beträgt.

Der Anteil von KMU an der Anzahl vergebener Aufträge liegt zwischen 2017 und 2023 zwischen 59% und 83%, ihr Anteil am Volumen der vergebenen Aufträge zwischen 38% und 72%. Dies belegt die Schlüsselrolle von KMU im Bausektor, die damit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung öffentlicher Investitionsprogramme leisten.

Eine Auswertung qualitätsgesicherter empirischer Studien zu den Einflussfaktoren zeigt, dass das Auftragsvolumen zentral und entscheidend für die prinzipielle wie auch erfolgreiche Beteiligung von KMU ist. Hier sind die Befunde eindeutig. Die Unterteilung von Aufträgen in „passende“ Volumina ermöglicht es KMU, überhaupt in Wettbewerbsverfahren einzutreten, da sie die Ressourcen für großvolumige Aufträge oftmals nicht bereitstellen können. Will der Gesetzgeber diesen Wettbewerb erhalten und sogar ausbauen, was angesichts der empirischen Daten geboten wäre, darf er auf Instrumente der Volumensteuerung nicht verzichten. Die losweise Vergabe ist im Moment das einzige vergaberechtliche Instrument, das ihm dazu zur Verfügung steht.

Selbstverständlich bedarf es neben der Regulierung insbesondere auch einer guten Implementierung. Die Studienergebnisse zeigen, dass es einer sorgfältigen Gestaltung der Lose bedarf. Die Gruppe der KMU „in sich“ ist nicht homogen, d.h. die Volumenaufteilung wirkt noch stärker bei kleinen und Kleinstunternehmen. Eine ausgewogene Losbildung ist daher von zentraler Bedeutung für Vergabestellen, wollen sie erfolgreich Aufträge am Lieferantenmarkt platzieren. Insofern sind die Rahmenbedingungen in der Beschaffung dafür zu schaffen, in den jeweiligen Teilmärkten (namentlich der Baubranche) angemessen tätig werden zu können. Will man die volle Wirkung eines „guten“ Wettbewerbs erreichen, sind flankierende Maßnahmen erforderlich. Die losweise Vergabe stellt einen wichtigen und relevanten, jedoch nicht allein ausschlaggebenden Einflussfaktor auf die Beteiligung von KMU an öffentlichen Vergaben dar.

4. Vergaberechtliche Perspektive

Die nachfolgende rechtswissenschaftliche Expertise untersucht unter Einbeziehung der beschaffungswirtschaftlichen Erkenntnisse, wie sich das Vergabebeschleunigungsgesetz insbesondere im Vergleich mit weitergehenden Reformbestrebungen zu den allgemeinen und spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen und zu der explizit mittelstandsfreundlichen Zielsetzung des Koalitionsvertrages verhält. Besonderes Augenmerk ist auf die aktuelle, seit September 2025 signifikant veränderte unionsrechtliche Entwicklung zu richten.

a) Rechtsrahmen im Überblick

Im GWB-Vergaberecht bilden insbesondere der Wettbewerbsgrundsatz nach § 97 Abs. 1 S. 1 GWB und der Gleichbehandlungsgrundsatz nach § 97 Abs. 2 GWB die beiden zentralen Auslegungsleitlinien für die nachfolgenden Vorschriften – so auch für den Losgrundsatz. Beide Prinzipien zielen darauf ab, einen fairen Wettbewerb und die Ermittlung des objektiv wirtschaftlichsten Angebots zu ermöglichen (*Weiner*, in: Gabriel/Krohn/Neun, Handbuch Vergaberecht, 4. Aufl. 2024, § 1 Rn. 12). Dies setzt voraus, dass für alle Bieter die gleichen Bedingungen gelten.

Auch auf europäischer Ebene wird die Möglichkeit der Losvergabe adressiert. Bislang bestimmt Art. 46 Abs. 1 UAbs. 1 Richtlinie EU 2014/25/EU, dass Auftraggeber die Leistung in Form mehrerer Lose vergeben *können*; eine Pflicht besteht jedoch nicht. Stets muss der Verzicht auf die Losvergabe aber begründet werden.

Dadurch, dass die Losvergabe auf die Herstellung gleicher Chancen zielt, kommt der allgemeine Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG ins Spiel, zumal das BVerfG schon sehr früh die Förderung des Mittelstands als unter Umständen sogar Gleichheitsverstöße legitimierendes wirtschaftspolitisches Ziel anerkannt hat (BVerfGE 19, 101 (114 ff.); 21, 160 (169 ff.); 37, 38 (51 ff.)).

Neben dem allgemeinen Gleichheitssatz ist zugunsten der Unternehmen auch das Grundrecht der Berufsfreiheit zu berücksichtigen. Zwar begründet Art. 12 Abs. 1 GG keinen Anspruch auf Erfolg im Wettbewerb, der Schutzbereich umfasst aber die Teilnahme am Markt und das Nutzen der sich daraus ergebenden Chancen (*Burgi*, in: Kahl/Waldhoff/Walter, Bonner Kommentar zum Grundgesetz,

196. EL (Stand: Feb. 2019), Art. 12 Abs. 1 GG Rn. 155). Genau dies ermöglicht der Losgrundsatz, indem er KMU den Zugang zum Wettbewerb um öffentliche Aufträge erleichtert und so eine Teilnahme an den durch die Losaufteilung eröffneten Märkten möglich macht.

b) Mittelstandsfreundlichkeit als zentrale Zielsetzung im Koalitionsvertrag

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vom 6. Mai 2025 verankert die Stärkung von Mittelstand und Handwerk als zentrale wirtschaftspolitische Zielsetzung (bereits in der Präambel, Z. 38 f. und in einem eigenen Abschnitt, Z. 328 ff.). Für das Vergaberecht konkretisieren die Koalitionspartner dieses Ziel dahingehend, dass das öffentliche Beschaffungswesen vereinfacht, beschleunigt und digitalisiert werden soll (Z. 2059 ff.). So sollen Bieter bspw. künftig ihre Eignung „möglichst bürokratiearm, digital und mittelstandsfreundlich nachweisen können“ (Z. 2082 f.).

Der Vertrag betont ausdrücklich die Bindung an den Grundsatz der mittelstandsfreundlichen Vergabe (Z. 2061: „Für uns gilt der Grundsatz der mittelstandsfreundlichen Vergabe.“). Daraus folgt, dass jede Vereinfachung der Vergabevorschriften mittelstandsgerecht zu erfolgen habe und nicht zu einer Erhöhung der Zugangshürden für KMU führen dürfe. Von einer (weitgehenden) Aufweichung des Losgrundsatzes ist im Koalitionsvertrag keine Rede. Sie liefe seiner mittelstandsbezogenen Intention im Ansatz auch zuwider.

c) Bestimmtheitsgrundsatz und Rechtssicherheit

Zunächst ist festzuhalten, dass jede Gesetzesänderung ein gewisses Maß an Rechtsunsicherheit mit sich bringt, weil die Praxis sich erst auf die neuen Anforderungen und Begriffsmerkmale einstellen muss. Dies erhöht auch das Risiko neuer Rechtsstreitigkeiten, gerade im vorliegenden Zusammenhang, weil der Umgang mit den bisherigen Begriffsmerkmalen des Durchbrechungstatbestandes in § 97 Abs. 4 S. 3 GWB in vielen Jahren gefestigt und gerade erst (in den Jahren 2024 und 2025) durch das OLG Düsseldorf und das OLG Rostock nochmals für die Praxis bekräftigt worden ist (siehe Teil I 2 a). Alle diskutierten Änderungsvorschläge werden in der Praxis also zunächst für Rechtsunsicherheit

sorgen und Nachprüfungsverfahren auslösen, und zwar in Relation zur Bestimmtheit des jeweiligen Regelungsvorschlags.

Das Bestimmtheitsgebot ist Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips nach Art. 20 Abs. 3 GG und verpflichtet den Gesetzgeber, die Regelungen so zu fassen, dass die Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach ausrichten können (BVerfGE 103, 332 (384); 113, 348 (375 f.); 131, 88 (123); 149, 293 (324); Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG, 18. Aufl. 2024, Art. 20 Rn. 82). Die vom Bundesrat vorgeschlagene Erweiterung der Durchbrechungsgründe um „zeitliche Gründe“ würde nun einen besonders unbestimmten Rechtsbegriff einführen. Zwar ist der Einsatz unbestimmter Rechtsbegriffe grundsätzlich zulässig, der Gesetzgeber darf die Grenzziehung im Einzelnen aber nicht dem Ermessen der Verwaltung überlassen (BVerfGE 6, 32 (42); 56, 1 (12)). Er muss vielmehr bereits im Gesetz klare Handlungsmaßstäbe vorsehen (BVerfGE 78, 214 (226); 149, 293, (324); Sommermann, in: Huber/Voßkuhle, GG, 8. Aufl. 2024, Art. 20 Rn. 289).

Diese Anforderungen des Bestimmtheitsgebots wahrt der *Regierungsentwurf*, indem er den zeitlichen Aspekt an drei sachliche und eindeutig definierte Kriterien knüpft: ein „Infrastrukturvorhaben“, dessen Finanzierung aus dem Sondervermögen sowie das Erreichen bzw. Überschreiten eines objektiv nachprüfbaren Auftrags-Grenzwerts („Zweieinhalbfache der Schwellenwerte nach § 106 Abs. 2 GWB“). Das Sondervermögen ist verfassungsrechtlich definiert in Art. 143h GG, der insofern „Tatbestandswirkung“ entfaltet: Sobald ein Vorhaben mit Mitteln aus diesem Sondervermögen finanziert ist, greift § 97 Abs. 4 S. 4 GWB, ohne dass die Vergabestelle weiteren Prüfungsaufwand betreiben müsste. Auch die Anknüpfung an einen mathematisch exakt bestimmten Schwellenwert ist praktikabel und gewährleistet Rechtssicherheit. Die Behauptung in der Stellungnahme des Bundesrats, der Regierungsentwurf führe zu Rechtsunsicherheit und zusätzlichem Verwaltungsaufwand (BR-Drs. 380/25(B), S. 2), ist daher nicht nachvollziehbar.

Tatsächlich erweist sich die vom *Bundesrat* vorgeschlagene und dem Entwurf für ein Vergabetransformationsgesetz entsprechende Regelung als deutlich unbestimmter, da die „zeitlichen Gründe“ hier ohne die begrenzenden Kriterien des

Regierungsentwurfs eingeführt werden sollen. Noch problematischer erscheint die von Ausschüssen

des Bundesrates angeregte Durchbrechung aus „sachlichen Gründen“. Da staatliches Handeln ohnehin zweckmäßig und frei von Willkür (also sachlich) zu erfolgen hat (st. Rspr. seit BVerfGE 4, 1 (7); vgl. *Kischel*, in: Epping/Hillgruber, BeckOK GG, 62. Edition (Stand: 15.6.2025), Art. 3 Rn. 83 mwN), eröffnete eine solche Formulierung faktisch unbegrenzte Rechtfertigungsmöglichkeiten.

d) Losvergabe im Spiegel von Wettbewerbs- und Gleichbehandlungsgrundsatz

Wie die betriebswirtschaftliche Analyse gezeigt hat, ist das Auftragsvolumen entscheidend für die Beteiligung von KMU. Erst die Aufteilung in passende Lose ermöglicht es ihnen, an Vergabeverfahren teilzunehmen (siehe Teil II 3 c). Eine Aufweichung des Losgrundsatzes, die zu mehr großvolumigen Gesamtvergaben führt, reduziert die Zahl der Märkte und damit auch die Chancen auf einen Marktzugang. So bringt etwa eine Ausschreibung, die nach bisheriger Rechtslage in drei Lose aufgeteilt ist und bei der pro Los drei Angebote eingehen, insgesamt neun Zuschlagschancen hervor; bei einer Gesamtvergabe wären es nur drei. Aus diesem Grund hat man es hier auch nicht mit der Verfolgung eines vergabefremden Zwecks, also mit einem Art Störfaktor zu tun. Im Gegenteil fungiert der Losvergabegrundsatz im Hinblick auf den Wettbewerbsgrundsatz als eine Art Katalysator (näher bereits *Burgi*, NZBau 2006, 608).

Bei den betroffenen Unternehmen führt dies zu geringeren Ertragschancen, wodurch Arbeitsplätze gefährdet werden. KMU und Handwerksbetriebe spielen gerade in ihrer Region und in der gesamten dortigen Wertschöpfungskette eine zentrale Rolle für wirtschaftliche Stabilität und Innovation. Eine Einschränkung ihrer Marktteilnahme hätte daher auch negative Folgen für den jeweiligen regionalen Wirtschaftsstandort und für andere Unternehmen in der Region. Diese reichen bis in die kommunalen Haushalte: Sinkende Erträge der örtlichen Betriebe führen zu geringeren Gewerbesteuererträgen. Betroffen ist damit gerade jene Steuerart, die nach Art. 106 Abs. 6 GG als originäre Gemeindesteuer vollständig

den Kommunen zusteht und damit eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen bildet (vgl. *Seiler*, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Band 6, 107. EL (Stand: März 2025), Art. 106 Rn. 174 ff. m. w. N.).

Die in § 97 Abs. 4 S. 5 GWB-E in der Fassung des Regierungsentwurfs vorgesehene (für den Auftraggeber fakultative) Verpflichtung des Generalunternehmers zur Vergabe von Unteraufträgen unter Berücksichtigung der Interessen von KMU vermag diese Folgen übrigens nicht ansatzweise auszugleichen. Denn in der Praxis ist angesichts des wirtschaftlichen Ungleichgewichts zwischen Großunternehmen und Subunternehmern nicht zu erwarten, dass dieselben Standards wie bei öffentlichen Auftraggebern eingehalten werden. Nicht selten dürfte es sich um eine Art Almosen handeln, Verstöße wären kaum einmal sanktionierbar. Falls doch, würde sich hiermit ein erheblicher Bürokratieaufwand – beim soeben erst entlasteten öffentlichen Auftraggeber – verbinden. Zudem reduziert die Rolle von KMU als Subunternehmer ihre direkte Marktteilnahme zusätzlich (siehe Teil II 2).

Eine weitere Folge dürfte darin bestehen, dass die seit Jahren angemahnte stärkere Professionalisierung der Beschaffungsstrukturen bei den öffentlichen Auftraggebern insbesondere durch Bündelung und Zentrale Beschaffungsstellen (siehe auch Koalitionsvertrag, Zeile 2077 ff.) weiterhin ausbleibt, wenn erst einmal der (aus Sicht vieler Auftraggeber) „lästige“ Losvergabegrundsatz geschliffen worden ist. Diese Auftraggeber werden dann in den bisherigen Strukturen weitermachen, nun aber mit großen, vielfach internationalen Baukonzernen als jeweils einzigem Vertragspartner.

aa) Erhöhung der Wettbewerbsintensität

Juristisch bedeutet die im Teil II.3 entfaltete These, wonach die Wettbewerbsintensität durch eine Losvergabe eindeutig und signifikant erhöht wird, dass der in § 97 Abs. 1 S. 1 GWB als erstes Prinzip des Vergaberechts oberhalb der Schwellenwerte normierte Wettbewerbsgrundsatz eindeutig und signifikant geschwächt würde. Die mit ihm verfolgten Zielsetzungen der Förderung unternehmerischer Entfaltung (und damit der Ausübung des Berufsfreiheitsgrundrechts nach Art. 12 Abs. 1 GG), der Bestenauslese nach Qualität und Preis und der Nut-

zung des Wettbewerbs als zentralem Ordnungsfaktor in der sozialen Marktwirtschaft (vgl. nur *Burgi*, Vergaberecht, § 6 Rn. 17) würden – je nach Umfang der Aufweichung – heruntergeschraubt, ebenso das Ziel der KMU-Förderung. Die Auftraggeber werden zwischen insgesamt weniger Angeboten von insgesamt weniger Bietern auswählen können, und sie werden es mit immer größeren, teilweise marktdominierenden Anbietern zu haben. Dies mag in Ländern, die bislang keine Losvergabe kannten, schon immer so gewesen sein, würde aber in Deutschland mit seiner strukturell sehr stark durch mittelständische Unternehmen und Handwerksunternehmen geprägten Landschaft erhebliche Verwerfungen bedeuten.

bb) Schaffung von Wettbewerbsgerechtigkeit

Eine Aufweichung des Losvergabegrundsatzes geriete aber auch mit dem vergaberechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nach § 97 Abs. 2 GWB (in Spezifizierung des Art. 3 Abs. 1 GG) in Konflikt. Denn durch die Entscheidung für eine Losvergabe werden überhaupt erst gleiche Wettbewerbsbedingungen eröffnet. Wie im Teil II.3 gezeigt, könnten die KMU infolge ihrer Struktur und Größe die Ressourcen für großvolumige Aufträge oftmals nicht bereitstellen. Mit der Losvergabe werden sie erst in die Lage versetzt, auf gleicher Augenhöhe mit Großunternehmen um öffentliche Aufträge konkurrieren zu können. Die sich aus den in der deutschen Unternehmenslandschaft vorfindlichen Strukturen ergebenden Handicaps sollen überwunden und dadurch ein level playing field geschaffen werden (vgl. bereits *Burgi*, NZBau 2006, 606 (608)).

e) Losvergabe und Verantwortung für die Sachaufgabe

Wie soeben festgestellt, liegt einer der Effekte, die sich mit einer wettbewerblichen Vergabe verbinden, in der Erzielung des bestmöglichen Preis-Leistungsverhältnisses. § 127 Abs. 1 S. 3 GWB betont dies ausdrücklich. Gibt es nur einen oder einige wenige größere Unternehmen, die oftmals zur Erzielung von Skaleneffekten standardisierte Angebote unterbreiten, droht Qualität, Originalität und Innovation ein geringerer Stellenwert. Angesichts des namentlich bei kleineren oder mittleren Auftraggebern (im Vergleich mit jenen Unternehmen) bestehenden Kompetenzgefälles in Sachen Bedarfs- und Vertragsmanagement, dürfte diesen

auch die Realisierung bestimmter individueller Bedarfe oder Vertragsinhalte eher schwerfallen.

In Teil II.3 wurde bereits festgestellt, dass die Resilienz nach Zuschlagserteilung, d.h. die Sicherstellung einer erfolgreichen Leistungserbringung auch im Falle des Wegfalls des einen großen Vertragspartners, einen wichtigen Entscheidungsfaktor zugunsten der Losvergabe bildet. Man denke etwa an den Fall der Insolvenz des Generalunternehmers, in dessen Folge auf der gesamten Baustelle für längere Zeit überhaupt nichts mehr läuft; in zahlreichen deutschen Innenstädten finden sich hierfür Anwendungsbeispiele.

Diese Umstände führen zum Basiszweck eines jeden Beschaffungssystems, nämlich die Sicherstellung einer erfolgreichen und rechtskonformen Erfüllung der jeweiligen Sachaufgaben im Interesse der Bürgerinnen und Bürger: Sanierung einer Autobahnbrücke, Eröffnung und Betrieb einer Wasserstofftankstelle für Omnibusse etc. Diese Sicherstellung liegt in der Verantwortung des jeweiligen Aufgabenträgers und sie besteht vor und nach der Zuschlagserteilung. Sie hat eine zeitliche Komponente (Hoffnung auf raschere Realisierung bei Wegfall des mit der Losvergabe verbundenen Koordinierungsaufwands), aber auch die sachliche Komponente der qualitätsvollen und resilienten Realisierung des jeweiligen Vorhabens. Eine zu weitgehende Aufweichung des Grundsatzes der Losvergabe würde pauschal die eine zu Lasten der anderen Komponente priorisieren.

f) Losgrundsatz als voraussichtlich künftige europarechtliche Pflicht

Eine letzte, besonders wichtige Überlegung betrifft die nahezu parallel verlaufende Rechtsentwicklung auf Ebene der EU. Am 9. September 2025 hat das Europäische Parlament mit großer Mehrheit eine Entschließung zur Reform der Vergaberichtlinien angenommen, auf deren Grundlage die Europäische Kommission bis Ende 2026 einen Verordnungs- oder Richtlinienentwurf vorlegen will (Verfahrensgang: 2024/2103(INI)). Einer der Kerninhalte des Beschlusses besteht in der Forderung, die „*durchgehende Aufteilung von Aufträgen in kleinere Lose*“ zum Regelfall zu erheben. Eine Gesamtvergabe soll künftig nur zulässig sein, „wenn es handfeste technologische und effizienzbezogene Gründe dafür gibt“ (P10_TA(2025)0174, Rn. 79). Damit würde erstmals auch im Unionsrecht ein striktes Regel-Ausnahme-Verhältnis etabliert, das – wie im deutschen Recht

– nur bei Vorliegen eines von zwei eng umgrenzten Gründen (technischer oder wirtschaftlicher Natur) eine Abweichung erlaubt.

Die EntschlieÙung nennt drei Ziele der verpflichtenden Losvergabe: Stärkung des Wettbewerbs, Vermeidung der Dominanz großer Unternehmen sowie Eindämmung „praktisch nicht durchführbarer Untervergabeketten“. Dieser Zielsetzung liegt die Situation eines rückläufigen Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und einer stärkeren Marktkonzentration im Binnenmarkt zugrunde: Laut dem Europäischen Rechnungshof (Öffentliches Auftragswesen in der EU: Weniger Wettbewerb bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen, Waren und Dienstleistungen im Zeitraum 2011–2021, 2023) wird bei immer mehr Ausschreibungen nur ein einziges oder gar kein Angebot abgegeben. Dies habe zur Folge, dass marktbeherrschende Akteure strukturell begünstigt werden, was den Zugang für KMU erschwert und Innovationspotenziale ungenutzt lässt. Es sei ein Gegensteuern erforderlich. Zu diesem Zweck soll durch die verpflichtende Losvergabe eine Auftragsstruktur geschaffen werden, die eine stärkere Beteiligung von KMU ermöglicht und so einen fairen Wettbewerb gewährleistet (Begründung des Plenarsitzungsdokuments A-10-2025-0147, S. 36).

Angesichts dieser absehbaren Entwicklung wäre es politisch inkonsequent, wenn ausgerechnet Deutschland – als derjenige Mitgliedstaat, der den Losgrundsatz maßgeblich geprägt und zur Blaupause der unionsrechtlichen Regelung gemacht hat – nun eine Aufweichung dieses Grundsatzes anstreben würde.

Spätestens ab dem Zeitpunkt der Verabschiedung des europäischen Reformpakets würde eine über die unionsrechtlich zulässigen Durchbrechungsgründe hinausgehende Aufweichung des Losgrundsatzes – wie sie die Stellungnahme des Bundesrats vorsieht – unionsrechtswidrig. Bereits vor Ablauf der Umsetzungsfrist einer Richtlinie würde das sog. unionsrechtliche Frustrationsverbot nach Art. 4 Abs. 3 EUV eingreifen, wonach die Mitgliedstaaten keine Vorschriften erlassen dürfen, die geeignet sind, das in der Richtlinie vorgeschriebene Ziel ernstlich in Frage zu stellen (Kahl, in: Calliess/Rufert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 4 EUV Rn. 165 mwN). Gelänge es, die nationale Reform vor Verabschie-

dung des EU-Pakets abzuschließen, müsste spätestens nach Ablauf der Umsetzungsfrist für eine künftige EU-Richtlinie (voraussichtlich 2028) der gegenwärtige Rechtszustand wiederhergestellt werden.

Auf die Praxis der Auftragsvergabe in Deutschland kämen in den Jahren zwischen 2026 und 2028 zwei ruckartige Regimewechsel zu. Dies spricht dafür, mit der Realisierung etwaiger weitergehender Durchbrechungen des Losgrundsatzes (über den Regierungsentwurf hinaus) zumindest solange zu warten, bis das neue EU-Vergaberecht in Kraft getreten ist.

III. Rechtsschutz

1. Der Gesetzentwurf enthält einige begrüßenswerte Änderungen für das Nachprüfungsverfahren durch die Vergabekammern, die sowohl einen Beschleunigungseffekt haben können als auch mit dem höherrangigen Recht zu vereinbaren sind (siehe bereits I).

2. Aus rechtswissenschaftlicher Sicht abzulehnen sind jedoch die in § 169 Abs. 1 S. 2 GWB-E und § 173 Abs. 1 GWB-E enthaltenen Regelungen. Nach § 169 Abs. 1 S. 2 GWB-E endet das Zuschlagsverbot im Falle des Obsiegens des öffentlichen Auftraggebers vor der Vergabekammer bereits mit der Bekanntgabe der Entscheidung der Vergabekammer über den Antrag auf Nachprüfung. Nach § 173 Abs. 1 GWB-E hat eine sofortige Beschwerde gegen einen von der Vergabekammer abgelehnten Antrag auf Nachprüfung keine aufschiebende Wirkung. Damit darf der öffentliche Auftraggeber in diesem Fall den Auftrag an den erfolgreichen Bieter vergeben, während der vor der Vergabekammer unterlegene Antragsteller keinen Primärrechtsschutz mehr erhalten kann; der unterlegene Antragsteller ist in einem solchen Fall auf eine Feststellungsentscheidung als Grundlage einer Schadensersatzklage (Sekundärrechtsschutz) verwiesen. Für diese wären die Landgerichte zuständig, die sich sonst nicht mit Fragen des GWB-Vergaberechts beschäftigen, was weitere Erschwernisse und Verzögerungen befürchten lässt.

Ob diese beiden Regelungen gegen Unionsrecht, insbesondere Art. 2 Abs. 1 bis 3, 9 RL 2007/66/EG verstoßen, kann an dieser Stelle nicht abschließend beurteilt werden.

Diese beiden Regelungen verstoßen in ihrem Zusammenwirken aber m. E. gegen die verfassungsrechtliche Garantie effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG (so auch *Deutscher Anwaltverein (DAV)*, Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge, NZBau 8-2025, VII (VII f.); auch der Bundesrat hat im Gesetzgebungsverfahren von einer „erheblichen Verkürzung des Rechtsschutzes unterlegener Bieter“ gesprochen und Zweifel geäußert, ob „insgesamt ein noch ausreichendes Rechtsschutzniveau“ gewährleistet sei, BR-Drs 380/25 (Beschluss), S. 9 f.).

a) Die – durch den Gesetzesentwurf nicht veränderte – Möglichkeit eines unterlegenen Bieters, gegen die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers ein Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer einzuleiten, stellt keinen gerichtlichen Rechtsschutz i.S.v. Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG dar (*Huber*, in: *Huber/Voßkuhle* (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2024, Art. 19 GG Rn. 494). Die Vergabekammern sind keine Gerichte i.S.v. Art. 92 GG, sondern Verwaltungsbehörden (vgl. § 158 GWB), die gem. § 168 Abs. 3 S. 1 GWB durch Verwaltungsakt entscheiden (Zu allen Spezifika der Vergabekammern ausführlich *Burgi*, NZBau 2020, 3 (3 ff.)). Deshalb ist es unzutreffend, wenn die Gesetzesbegründung (S. 67) insoweit von Primärrechtsschutz spricht.

b) Vielmehr kann erst die sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht nach §§ 171 ff. GWB als gerichtlicher Rechtsschutz nach Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG qualifiziert werden (*Huber*, in: *Huber/Voßkuhle* (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2024, Art. 19 GG Rn. 494; vgl. auch BVerfG, NZBau 2004, 564 (565 f.)). Die Ablehnung eines Antrags im Nachprüfungsverfahren durch die Vergabekammer stellt einen belastenden Verwaltungsakt dar, der jedenfalls in das Grundrecht des Antragstellers aus Art. 2 Abs. 1 GG eingreift. Die Entscheidung der Vergabekammer stellt mithin einen Akt öffentlicher Gewalt dar, gegen den der Rechtsweg nach Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG offenstehen muss.

Der gebotene Rechtsschutz durch das Oberlandesgericht liefe durch den Gesetzesentwurf jedoch in verfassungswidriger Weise leer, da ein vor der Vergabekammer unterlegener Antragsteller nach Zuschlag des öffentlichen Auftraggebers überhaupt keinen Primärrechtsschutz gegen die Zuschlagsentscheidung mehr erhielte, obwohl Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG einen Vorrang des Primärrechtsschutzes vor dem Sekundärrechtsschutz vorsieht (allg. BVerfGE 58, 300 (324) –

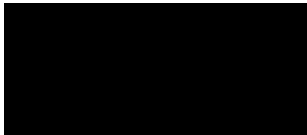
Nassauskiesung; aus der Lit. *Huber*, in: *Huber/Voßkuhle* (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2024, Art. 19 GG Rn. 500 ff. m.w.N.). Durch den Vorrang des Primärrechtsschutzes soll – soweit wie möglich – der Schaffung vollendeter Tatsachen (hier: dem wirksamen Zuschlag zugunsten eines anderen Bieters) zuvor gekommen werden (BVerfG, NZBau 2004, 564 (565); vgl. auch *Huber*, in: *Huber/Voßkuhle* (Hrsg.), GG, 8. Aufl. 2024, Art. 19 GG Rn. 500 ff.).

Soweit die Gesetzesbegründung auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Rechtsschutz bei der Unterschwellenvergabe (BVerfGE 116, 135 (149 ff.) – Unterschwellenvergabe) verweist und insinuiert, dass nur der allgemeine Justizgewährungsanspruch aus Art. 20 Abs. 3 GG einschlägig sei (S. 67), wird übersehen, dass das Bundesverfassungsgericht selbst Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG oberhalb der Schwellenwerte für anwendbar hält und die Effektivität der Rechtsschutzgewährung durch das im Rahmen einer sofortigen Beschwerde angerufene Oberlandesgericht an dieser Vorschrift misst (BVerfG, NZBau 2004, 564 (565 f.)). Wenn dabei nach dem Bundesverfassungsgericht „schon“ überspannte Anforderungen an die Antragsbefugnis nach § 107 Abs. 2 GWB a.F. (heute: § 160 Abs. 2 GWB) eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG bedeuten (BVerfG, NZBau 2004, 564 (565 f.)), muss dies erst recht gelten, wenn überhaupt kein Rechtsschutz gegen eine ablehnende Entscheidung der Vergabekammer möglich ist. Vor allem betreffen all jene in der Gesetzesbegründung zitierten Fälle das Verhalten des öffentlichen Auftraggebers, während es nunmehr um den Rechtsschutz gegen das Verhalten der Vergabekammer – den Erlass eines belastenden Verwaltungsakts – geht.

c) Um dennoch eine weitere Beschleunigungswirkung zu erreichen, könnte der Gesetzgeber zumindest die im Entwurf eines Gesetzes zur Transformation des Vergaberechts (Vergaberechtstransformationsgesetz – VergRTransfG) (BT-Drs. 20/14344, S. 18) vorgeschlagene Erhöhung der Anforderungen für eine Verlängerung der aufschiebenden Wirkung bis zur Entscheidung über die Beschwerde nach § 173 GWB wieder aufgreifen – anstatt eine verfassungswidrige Reform im Hinblick auf § 169 Abs. 1 S. 2 GWB-E und § 173 Abs. 1 GWB-E weiterzuverfolgen.

Ein weiterer Vorschlag besteht darin, die Zuständigkeit für Nachprüfungsverfahren für große Beschaffungsvorhaben (z. B. im Anwendungsbereich des Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität) bei den Oberlandesgerichten zu konzentrieren (dazu *Burgi/Nischwitz/Zimmermann*, NVwZ 2022, 1321 (1328 f.); *Burgi*, NZBau 2022, 497 (498)), zumal die Anzahl der sofortigen Beschwerden (Siehe dazu die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (<https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabestatistik-und-monitoringbericht.html>) veröffentlichten „Gesamtübersichten OLG“. Eingegangene Beschwerden: 2022 – 123; 2023 – 119; 2024 – 122. Der historische Mittelwert liegt hingegen bei 187,2 Beschwerden/Jahr, vgl. *forum vergabe e. V.*, Monatsinfo 2025, 280 (281)) und die Verfahrensdauer bei den Oberlandesgerichten in den letzten Jahren (stark) rückläufig ist. Neben der Beschleunigung durch Konzentration bliebe damit jedenfalls eine – Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG genügende – gerichtliche Instanz erhalten.

München, den 6.11.2025



Prof. Dr. Martin Burgi



Stellungnahme

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Stellungnahme der BAUINDUSTRIE zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur

Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (BT-Drucksache 21/1934)

Stand: 06.11.2025

Inhalt

0.	Zusammenfassung	2
A.	BAUINDUSTRIE	3
B.	Ziele des Gesetzentwurfs	3
C.	Schwerpunkte der BAUINDUSTRIE	4
1.	Gesamtleistung und Einzelaufträge - § 97 Absatz 4 GWB	4
a)	Strenge deutsche Regelung und akuter Handlungsbedarf in der öffentlichen Beschaffung	4
b)	Strenge deutsche Rechtsprechung	4
c)	Gesetzentwurf der Bundesregierung	5
d)	Förderung des Mittelstands und serieller, modularer Bauweisen	6
e)	Deutsches Vorbild für Europa?	7
f)	Vorschlag des Bundesrates	8
2.	Wichtige Vereinfachungen unterhalb der Schwellenwerte – § 30 Haushaltsgrundsätzegesetz	8
a)	Neue Vergabeverfahren	8
b)	Früheren Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium aufnehmen: Gemeinsame Verwaltungsvorschrift Bundesregierung und Bundesrat (neuer Absatz 2)	9

0. Zusammenfassung

1. Das deutsche Vergaberecht oberhalb der Schwellenwerte ist kompliziert und unübersichtlich. Aus diesem Grund hat der Europäische Rechnungshof festgestellt, dass insbesondere die Beteiligung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) an öffentlichen Aufträgen zu gering ist.
2. Zudem geht das deutsche Vergaberecht an einigen Stellen über europäische Vorgaben hinaus. Insbesondere der deutsche Grundsatz, zahlreiche Einzelaufträge („Lose“) zu vergeben und eine Gesamtleistung nur, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies „erfordern“, weicht von der jetzigen EU-Regelung ab. Dadurch entstehen in der Projektabwicklung öffentlicher Bauprojekte diverse Nachteile für Auftraggeber und die Termin- und Kostensicherheit, die zu einer konfliktgeprägten Kultur unter den Projektbeteiligten führen.
3. Auch wenn die Losvergabe in vielen Fällen gerechtfertigt ist, führt sie in anderen Situationen zu einer Überlastung der Verwaltung mit zunehmend beschränkten personellen und sachlichen Mitteln, wenn beispielsweise der kommunale Neubau einer Förderschule mindestens 6 Jahre und über 50 Einzelaufträge („Lose“) beansprucht und sich die ursprünglich geschätzten Kosten nahezu verdoppeln.
4. Ohne grundlegende Vereinfachungen können Bund, Bundesländer und Kommunen die anstehenden erheblichen (Bau-)Aufgaben weder bedarfs- noch zeitgerecht erfüllen.
5. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung kommt dieser Anspruchshaltung leider nicht vollends nach. Dies gilt auch für den neu eingefügten Satz 4 in § 97 Abs. 4 GWB, wodurch statt zahlreicher Einzelaufträge („Lose“) mit hohem Begründungsaufwand eine Gesamtleistung vergeben werden darf, wenn zeitliche Gründe dies „erfordern“ für aus dem Sondervermögen finanzierte Infrastrukturvorhaben ab einem geschätzten Wert von rund 14 Millionen Euro ohne Umsatzsteuer. Das Sondervermögen stellt „zusätzliche“ Mittel bereit, kann aber den anstehenden erheblichen Beschaffungsbedarf von Bund, Bundesländern und Kommunen nur zu einem Teil abdecken. Es macht deshalb nur wenig Sinn, für den gleichen Beschaffungsgegenstand unterschiedliche Beschaffungsregeln anzuwenden, nur weil die Finanzierung in einigen Fällen aus dem Sondervermögen stammt und zufällig eine bestimmte Projektgröße erreicht wird.
6. Bedarfs- und praxisgerecht hat der Bundesrat vorgeschlagen, dass wirtschaftliche, technische oder zeitliche Gründe eine Gesamtleistung „rechtfertigen“ müssen (BR-Drucksache 380/25). Die Formulierung „rechtfertigen“ lehnt sich an das Haushaltsgrundsätzegesetz (§ 30) an. Sie entspricht dem Ergebnis einer umfassenden Befragung aller Beschaffungsbeteiligten durch das Bundeswirtschaftsministerium.
7. Angesichts bislang abweichender Rechtsprechung sollte der Gesetzgeber unbedingt klarstellen, dass auch externe Kosten als „wirtschaftliche Gründe“ nach § 97 Absatz 4 GWB bei der Entscheidung für eine Gesamtleistung berücksichtigt werden dürfen. Darauf hat der Deutsche Baugerichtstag zutreffend hingewiesen.
8. Für das deutsche Vergaberecht unterhalb der Schwellenwerte fasst das Haushaltsgrundsätzegesetz (§ 30) die wesentlichen Grundsätze einer transparenten und wirtschaftlichen Beschaffung im Wettbewerb einheitlich, kurz und übersichtlich für Bund und Bundesländer in einem Paragraphen zusammen.

9. Neue Vergabeverfahren unterhalb der Schwellenwerte einzuführen, wird begrüßt. Ergänzt werden sollte, dass Bundesregierung und Bundesrat das Verfahren in einer gemeinsamen Verwaltungsvorschrift regeln können (Absatz 2 neu).
10. Nicht gestrichen werden sollte in der Bundeshaushaltsordnung (§ 55), dass Auftraggeber des Bundes beim Abschluss von Verträgen nach einheitlichen Verwaltungsvorschriften zu verfahren haben (Absatz 2).

A. BAUINDUSTRIE

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. und seine Mitgliedsverbände (folgend BAUINDUSTRIE) vertreten rund 2.000 Unternehmen des vorwiegend familiengeführten bauindustriellen Mittelstands sowie große Unternehmen. Unsere Unternehmen sind lokal, regional, bundes-, europa- sowie weltweit tätig. Sie bauen rund 80 Prozent der öffentlichen Verkehrs-, Ingenieur- und Energieinfrastruktur in Deutschland sowie die überwiegende Zahl der Mehrfamilienhäuser (Geschosswohnungsbau) und erbringen hoch spezialisierte Leistungen, etwa im Akustik- und Trocken-, Fassaden-, Feuerfest und Schornstein- sowie Leitungsbau. Jungen Unternehmen aus „neuen Technologien“ (Construction Tech) dient unsere ConTech Plattform zum Austausch sowie als Sprachrohr gegenüber Baubeteiligten und Politik.

B. Ziele des Gesetzentwurfs

Das Sofortprogramm der Bundesregierung vom 28. Mai 2025 mit dem Titel „*Verantwortung für Deutschland*“ soll Investitionen in Deutschland deutlich erleichtern und beschleunigen. Abschnitt „2. Vereinfachung und Beschleunigung“ kündigt zentrale Maßnahmen an, einschließlich einer „*Vereinfachung, Beschleunigung und Digitalisierung des Vergaberechts*“.

Wir begrüßen, dass den mutigen und wichtigen Ankündigungen der Bundesregierung fristgerecht Taten folgen. Und insbesondere, dass es im inzwischen vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Vergabebeschleunigung ausdrücklich heißt:

„Die öffentliche Beschaffung muss einfacher, schneller und flexibler werden, um die staatliche Reaktion auf die derzeitigen großen und dringlichen Herausforderungen, etwa die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Erneuerung und Verbesserung der Infrastruktur und die beschleunigte Digitalisierung angemessen zu unterstützen. Vergabeverfahren müssen beschleunigt, das Vergaberecht vereinfacht werden. Die Verwaltung, gerade im kommunalen Bereich, und die Wirtschaft sollen von Regelungen entlastet werden, die einen unverhältnismäßig hohen Mehraufwand für alle Akteure verursachen.“

C. Schwerpunkte der BAUINDUSTRIE

1. Gesamtleistung und Einzelaufträge - § 97 Absatz 4 GWB

a) Strenge deutsche Regelung und akuter Handlungsbedarf in der öffentlichen Beschaffung

Weit über europäische Vorgaben hinaus müssen deutsche Vergabestellen in Bund, Bundesländern und Kommunen seit 2008 jede Beschaffung in zahlreiche Einzelaufträge (so genannte „Lose“) aufteilen. Eine Gesamtleistung kommt nur in Betracht, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies „erfordern“. Als Folge sind deutsche Vergabeverfahren sehr kosten-, personal- und zeitintensiv. Und sehr anfällig für Beschwerden und Verzögerungen.

Beispielsweise dauert der aktuelle Neubau einer kommunalen Förderschule im Landkreis Meißen mindestens 6 Jahre. Wobei 3 Jahre auf die Planung und – voraussichtlich – 3 weitere Jahre auf die Vergabe und Ausführung von über 50 Einzelaufträgen („Losen“) entfallen, die jeweils auf den niedrigsten Angebotspreis vergeben werden. Ob das Vorhaben wie geplant bis Ende 2027 fertig wird, bleibt abzuwarten. Die Vergabe aller Einzelaufträge wird mindestens bis Anfang kommenden Jahres beanspruchen. Wobei Angebotsfristen wiederholt verlängert werden mussten und zur Holzfassade nur 2 Angebote vorgelegt wurden. Weshalb diese Einzelleistung aufgrund unzureichender Mittel bislang offenbar nicht vergeben werden konnte. Hinzu kommt: Im Jahr 2021 belief sich der Kostenvoranschlag zunächst auf 15,2 Millionen Euro. Die in diese Hochrechnung bereits eingerechnete Kostensteigerung von vier Prozent war jedoch nicht haltbar. Im Oktober des Jahres 2023 musste der Landkreis die Summe aufgrund der enormen Steigerungen der Kosten im Bausektor um mehr als 10 Millionen Euro auf 25,4 Millionen nach oben korrigieren. Was das Vorhaben wirklich kosten wird, bleibt abzuwarten. Und ein Projektsteuerer musste beauftragt werden, die komplexe Koordinierung zu übernehmen.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat bereits 2015 in einer Befragung von über 1.000 Kommunen festgestellt, dass die Kosten konventionell realisierter Projekte (in Fach- und Teillosten) bei über 50 % höher gewesen seien als geplant.¹ Jede zweite Kommune (50 %) berichtete, dass die Bauzeiten konventioneller Projekte meist überschritten worden seien. Die Hertie School of Governance wird noch deutlicher. Sie hat herausgefunden, dass Verkehrsprojekte in Deutschland im Schnitt 33 % teurer würden als veranschlagt, öffentliche Gebäude um rund 44 %.² Die Reformkommission „Bau von Großprojekten“ des Bundesverkehrsministeriums hat deshalb die Nutzung aller Vergabeformen befürwortet und empfohlen, den strikten Grundsatz zahlreicher Einzelaufträge („Lose“) zu lockern.³

b) Strenge deutsche Rechtsprechung

Zu den beschriebenen Nachteilen kommt eine strenge deutsche Rechtsprechung, wenn ausnahmsweise wirtschaftliche oder technische Gründe eine Gesamtleistung „erfordern“. Dazu muss die Vergabestelle bereits vor Beginn des Vergabeverfahrens alle Gesichtspunkte

¹ https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-05-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1

² <https://www.hertie-school.org/de/beitrag/content/studie-oeffentliche-grossprojekte-im-schnitt-73-prozent-teurer-als-geplant>

³ <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/reformkommission-bau-von-grossprojekten.html>

umfassend abwägen und ihre Entscheidung so „wasserdicht“ dokumentieren, dass sie später nachweisen kann, dass die Gesamtleistung wirklich „erforderlich“ war. Folgende Beispiele:

- Oberlandesgericht Rostock, 10. Januar 2025 – 17 Verg 4/24 „Feuerwehrgebäude“: *Zeitliche Gründe* reichen derzeit nur bei unverhältnismäßigen Kosten oder starker Verzögerung; dies ist naheliegend bei Millionenbeträgen oder mehreren Jahren.
- Oberlandesgericht Düsseldorf, 21. August 2024 – Verg 7/24 „Fahrbahnerneuerung Autobahnkreuz Rüsselsheim - Verkehrssicherung“: Erforderlich sind erhebliche eigene wirtschaftliche Vorteile des Auftraggebers. Gemeinwohlinteressen wie Klimaschutz, Verkehr, Sicherheit dürfen nicht für Gesamtvergaben berücksichtigt werden (gleich lautend Parallelverfahren Verg 6/24 „Fahrbahnerneuerung Autobahnkreuz Rüsselsheim – Leitplanken“).
- Vergabekammer Niedersachsen, 29. November 2024 – VgK-29/2024 „Lärmschutzwand Brücke“: Auftraggeber müssen „den gesamten Alternativenraum prüfen“, bevor sie Gesamtvergabe nutzen.

Diese strenge Rechtsprechung hat der deutsche Gesetzgeber mit seiner 2008 geschaffenen strengen gesetzlichen Regelung auf den Weg gebracht. Sie führt zu einer „Beweislastfalle“: Auftraggeber entscheiden nicht nach Bau- und Projektlogik, sondern aus Sorge vor Nachprüfungsverfahren. So hatten die beiden oben genannten Entscheidungen des Oberlandesgerichts Düsseldorf zur Folge, dass das Vorhaben erst ein Jahr später und mit einer um mehrere Monate längeren Ausführungszeit für die geforderten Einzelaufträge begonnen werden konnte. Diese erhebliche Verzögerung müssen Auftraggeber künftig in ihre Abwägung „einrechnen“, ob sie das Risiko einer Gesamtleistung eingehen.

Im Jahr 2008 hatten der Finanz-, Wirtschafts- und Wohnungsausschuss des Bundesrates auf absehbare Probleme der damaligen Neufassung des § 97 Absatz 4 GWB hingewiesen und alternative Formulierungen vorgeschlagen (Bundesrats-Drucksache 349/1/08).

Inzwischen teilen alle kommunalen Auftraggeber, die Wohn- und Immobilienwirtschaft, der Deutsche Baugerechtstag und der Deutsche Anwaltverein die Kritik.

Ohne grundlegende Vereinfachungen können Bund, Bundesländer und Kommunen die anstehenden erheblichen (Bau-)Aufgaben weder bedarfs- noch zeitgerecht erfüllen. Nur eines von vielen Symptomen ist, dass die Deutschen Bahn wegen der maroden Schienen-Infrastruktur im Oktober 2025 einen neuen Tiefststand von gerade einmal 50,1 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr erreichen konnte.

c) **Gesetzentwurf der Bundesregierung**

Keine bedarfs- und praxisgerechte Vereinfachung schafft der Gesetzentwurf der Bundesregierung. Deutlich zu eng gefasst ist es, dass ausnahmsweise eine Gesamtleistung vergeben werden darf statt zahlreicher Einzelaufträge („Lose“), wenn lediglich zeitliche Gründe dies „erfordern“ für aus dem Sondervermögen finanzierte Infrastrukturvorhaben ab einem geschätzten Wert von rund 14 Millionen Euro ohne Umsatzsteuer.

Das Sondervermögen stellt „zusätzliche“ Mittel bereit und kann den anstehenden erheblichen Beschaffungsbedarf von Bund, Bundesländern und Kommunen aber nur zu einem Teil abdecken. Es macht keinen Sinn, für den gleichen Beschaffungsgegenstand

unterschiedliche Beschaffungsregeln anzuwenden, nur weil die Finanzierung aus dem Sondervermögen stammt und eine bestimmte Projektgröße erreicht ist.

Jede Beschaffung grundsätzlich in zahlreiche Einzelaufträge („Lose“) aufteilen zu müssen,

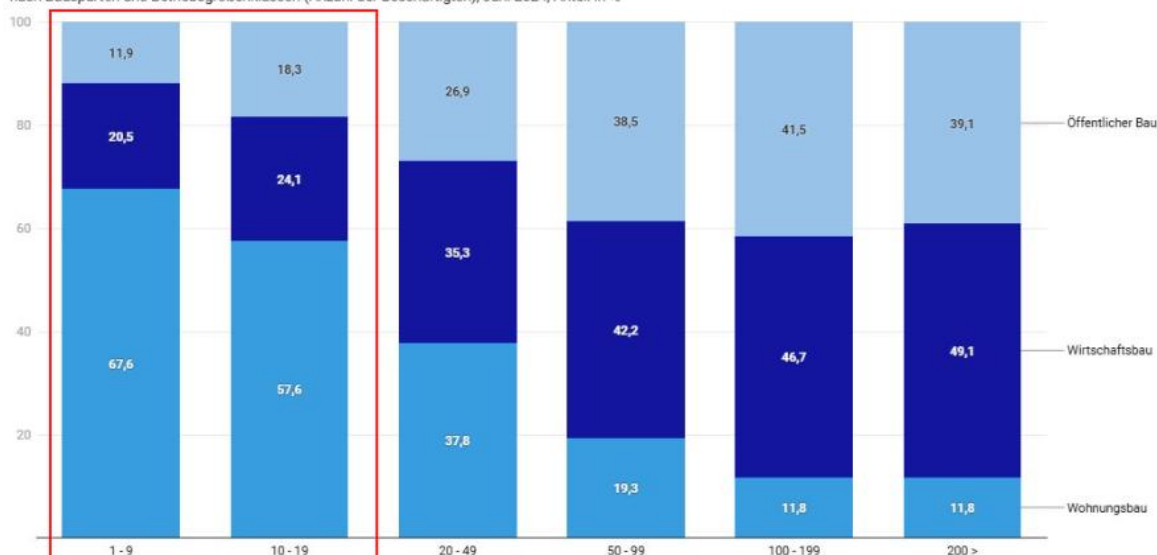
- führt beispielsweise im Hochbau, also für Kindergärten, Krankenhäuser, Schulen oder Wohngebäude regelmäßig zu über 50 (!) Einzelleistungen, die über Jahre zeitaufwändig vorbereitet, geplant, genehmigt und schließlich ausgeführt werden müssen mit dem Nachteil, dass ohnehin knappes Fachpersonal der Vergabestelle über Jahre mit wenigen Vorhaben voll ausgelastet ist, und dem erheblichen Risiko, dass Probleme bei auch nur einem Einzelauftrag alle Folgeaufträge nachteilig beeinflussen,
- schafft erhebliche Abgrenzungs-, Koordinierungs- und Haftungsprobleme hinsichtlich der Einzelaufträge,
- lässt für Innovationen und Optimierungen sehr wenig Raum; statt eines Wettbewerbs um die beste Gesamtleistung findet in der Regel für jede Einzelleistung ein intensiver reiner Preiswettbewerb statt, den allein das „billigste“ Angebot entscheidet,
- verursacht erheblichen Personal-, Kosten und Zeitaufwand für die Vergabestelle und
- hat zu Entscheidungen deutscher Gerichte geführt, mit denen die gesetzliche Regelung inzwischen so weit verschärft wurde, dass keine deutsche Vergabestelle mehr rechtssicher und mit vertretbarem Aufwand vom Grundsatz der Losaufteilung abweichen kann (siehe insbesondere Oberlandesgericht Düsseldorf oben, das für die Nachprüfung von Beschwerden gegen alle Vergabestellen des Bundes zuständig ist).

d) Förderung des Mittelstands und serieller, modularer Bauweisen

In der Diskussion um das Vergabebeschleunigungsgesetz wird betont, dass eine Beschaffung in zahlreichen Einzelaufträgen („Losen“) deshalb wichtig sei, da 95 % der Baubetriebe weniger als 20 Beschäftigte hätten und die Einzelaufträge („Lose“) damit den Zugang zum öffentlichen Bau ermöglichen.

Umsatz im Bauhauptgewerbe

nach Bauparten und Betriebsgrößenklassen (Anzahl der Beschäftigten), Juni 2024, Anteil in %



Quelle: Statistisches Bundesamt⁴

⁴ <https://www.bauindustrie.de/zahlen-fakten/publikationen/bauwirtschaft-im-zahlenbild/umsaetze-im-bauhauptgewerbe-nach-betriebsgroessenklassen>

Stimmt das? Nein. Ein Blick in die Umsatzstatistik des Statistischen Bundesamtes (siehe Grafik, Seite 6) zeigt, dass kleine Unternehmen ihre Umsätze weit überwiegend im privaten Bereich erwirtschaften, also im Wohnungs- und Gewerbebau – und nicht im öffentlichen Bau, trotz des dort geltenden strikten Grundsatzes zahlreicher Einzelaufträge („Lose“).

Grund ist, dass kleine Unternehmen – wenn sie vor der Wahl stehen, für einen privaten oder öffentlichen Bauherrn zu arbeiten – die Beteiligung an bürokratischen, öffentlichen Vergabeverfahren scheuen. Eine Beteiligung ist aufwändig und regelmäßig unwirtschaftlich. Der sichere private Zuschlag ist deutlich vorteilhafter als die Aussicht, in einem Vergabeverfahren den billigsten Preis anbieten zu müssen, um im Wettbewerb möglicherweise den Zuschlag zu erhalten – oder auch nicht. Kleine Unternehmen können sich den damit verbundenen Aufwand und die unsichere Erfolgsaussicht finanziell nicht leisten. Dies bestätigt der Europäische Rechnungshof in einem Sonderbericht zum Öffentlichen Auftragswesen aus dem Jahr 2023.⁵ Dort heißt es, dass Bieter die Dauer von Vergabeverfahren als zu lang, Vergabeverfahren als zu kompliziert und die Beteiligung hieran als zu aufwändig bezeichnen. Auch das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung hat hohe Transaktionskosten als einen Grund dafür genannt, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen sich nicht an Vergabeverfahren beteiligen. Die Art der Vergabe spielt keine Rolle. Zudem sei die Zahlungsmoral laut Baugewerbe im privaten Bereich höher als bei der öffentlichen Hand. Es ist somit der klassische Mittelstand ab einer Firmengröße von rund 100 Beschäftigten, bei dem die öffentliche Auftragsvergabe wesentlich zum Umsatz beiträgt. Diese Betriebe sind sowohl als Generalunternehmer als auch im Bereich einzelner Fachlose engagiert.

Zudem verlangt das modulare oder serielle Bauen und Sanieren eine passgenaue Abstimmung vorgefertigter Teilleistungen zu einer Gesamtleistung, die durch den strengen Losgrundsatz verhindert wird. Dabei ist dies eine wichtige Ergänzung zum konventionellen Bauen – für Büros, Wohnungen, Brücken, Tunnel, Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Schulen und Verwaltungsgebäude, oder für die klimagerechte Sanierung großer Gebäudebestände. Durch die Vorfertigung einzelner Elemente oder ganzer (Raum-)Module lassen sich Bauzeiten erheblich reduzieren und bei entsprechender Skalierung Kosten senken. Dies belegen unter anderem die Ergebnisse der Rahmenvereinbarung des Gesamtverbands Deutscher Wohnungsunternehmen.⁶ Um diese wichtigen Potenziale nutzen zu können, kommt nur eine Gesamtleistung in Betracht, da sich einzelne Teilleistungen nicht aus dem Vorfertigungsprozess herauslösen lassen.

e) Deutsches Vorbild für Europa?

Europaweit ist es Vergabestellen seit 2014 grundsätzlich selbst überlassen, zahlreiche Einzelaufträge („Lose“) oder eine Gesamtleistung zu vergeben. Wird auf Einzelaufträge verzichtet, ist dies zu begründen („comply or explain“). Diese Begründung ist zu dokumentieren, unterliegt aber keiner behördlichen oder gerichtlichen Kontrolle.

Eine Übersicht, die der Europäische Rechnungshof in seinem Sondergutachten zum

⁵ <https://www.eca.europa.eu/de/publications/SR-2023-28>

⁶ <https://www.gdw.de/seriellesbauen2-0/> sowie https://www.gdw.de/media/2023/11/presentation-pk-serielles-und-modulares-bauen_09.11.2023.pdf

Öffentlichen Auftragswesen aus dem Jahr 2023 veröffentlicht hat (Seite 34, Abbildung 10), zeigt, dass die wesentlich strengere deutsche Gesetzgebung nicht dazu geführt hat, dass hier wesentlich mehr KMU an Beschaffungen der öffentlichen Hand beteiligt werden, als in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.⁷ Diesen Befund bestätigt eine weitere Übersicht, welche die Europäische Kommission im Oktober 2025 in ihrer Bewertung der europäischen Richtlinien zum öffentlichen Auftragswesen veröffentlicht hat (Seite 222, Übersicht 91).⁸

Es gibt somit keine empirische Evidenz, dass die Losaufteilung zu einer höheren Beteiligung von KMU führt. Dies trifft auch auf juristische Argumente einer vermeintlichen Wettbewerbsverzerrung bei einer möglichen Flexibilisierung des Vergaberechts zu. Denn: KMU sind vor allem im privaten Bereich tätig, in dem es keinen Losaufteilungsgrundsatz gibt.

f) Vorschlag des Bundesrates

Bedarfs- und praxisgerecht hat der Bundesrat vorgeschlagen, dass wirtschaftliche, technische oder zeitliche Gründe eine Gesamtleistung „rechtfertigen“ müssen. Die Formulierung „rechtfertigen“ lehnt sich an das Haushaltsgrundsätzegesetz (§ 30) und die Bundeshaushaltsordnung (§ 55) an. Sie entspricht dem Ergebnis einer umfassenden Befragung aller Beschaffungsbeteiligten durch das Bundeswirtschaftsministerium. Überzeugende praktische oder rechtliche Gründe, warum dem Vorschlag des Bundesrates nicht entsprochen werden sollte, sind bislang nicht ersichtlich.

Angesichts bislang abweichender Rechtsprechung (siehe oben, Oberlandesgericht Düsseldorf) sollte der Gesetzgeber unbedingt klarstellen, dass auch externe Kosten als „wirtschaftliche Gründe“ nach § 97 Absatz 4 GWB bei der Entscheidung für eine Gesamtleistung berücksichtigt werden dürfen. Darauf hat der Deutsche Baugerichtstag zutreffend hingewiesen.

2. Wichtige Vereinfachungen unterhalb der Schwellenwerte – § 30 Haushaltsgrundsätzegesetz

a) Neue Vergabeverfahren

Zu begrüßen ist, dass laut Gesetzentwurf der Bundesregierung die bundesweiten Vorschriften für Vergabeverfahren, die nicht den Schwellenwert einer europaweiten Bekanntmachung erreichen, überarbeitet werden sollen. Grundsätzlich positiv ist, dass Vergabestellen neben der Öffentlichen Ausschreibung und der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb auch eine Verhandlungsvergabe oder eine freihändige Vergabe jeweils mit Teilnahmewettbewerb zur Verfügung stehen soll und für Direktaufträge des Bundes (§ 55 Bundeshaushaltsordnung, Absatz 2 neu) eine einheitliche Wertgrenze von 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer vorgesehen ist. Die neue Möglichkeit einer Verhandlungsvergabe oder freihändigen Vergabe mit vorausgehender Bekanntmachung (zu verstehen als Aufforderung zur Angebotsabgabe) ist ein grundsätzlich neuer Weg.

⁷ <https://www.eca.europa.eu/de/publications/SR-2023-28>

⁸ [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD\(2025\)332&lang=en](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2025)332&lang=en)

**b) Früheren Vorschlag aus dem Bundesfinanzministerium aufnehmen:
Gemeinsame Verwaltungsvorschrift Bundesregierung und Bundesrat
(neuer Absatz 2)**

Ergänzend wäre wichtig – einem früheren Vorschlag des Bundesfinanzministeriums zu § 106 GWB entsprechend – eine mögliche gemeinsame Verwaltungsvorschrift von Bundesregierung und Bundesrat aufzunehmen (Absatz 2 neu), um das Verfahren im berechtigten Interesse von Vergabestellen und Unternehmen möglichst einheitlich zu gestalten. Eine solche gemeinsame Verwaltungsvorschrift könnte – soweit eine entsprechende Einigung erreicht wird – die Unterschwellenvergabeordnung für Lieferungen und Dienstleistungen sowie den Abschnitt 1 VOB/A für Bauleistungen in Bezug nehmen, gegebenenfalls in Form einer „Muster-Vergabeordnung“, wie sie beispielsweise im Bauordnungsrecht Anwendung findet.

ANSPRECHPARTNER

Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.

Sitz des Vereins: Berlin

Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg

Registernummer: VR 18147 B

Lobby-Registernummer: R000789

Präsident: Peter Hübner

Hauptgeschäftsführer: Tim-Oliver Müller

Kontakt:

030 212 86-0

tim.mueller@bauindustrie.de

www.bauindustrie.de



Stellungnahme

Lars Mörchen / Bundesrechtsanwaltskammer

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



**Öffentliche Anhörung im Ausschuss Wirtschaft und Energie des Deutschen
Bundestages am 10. November 2025**

**Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge
(BT-Drucksache 21/1934)**

– Schriftliche Stellungnahme –

Sachverständiger: Rechtsanwalt Lars Mörchen,
Ausschuss Verwaltungsrecht der Bundesrechtsanwaltskammer

1. Allgemeines

Der Regierungsentwurf hat das Ziel, öffentliche Auftragsvergaben effizienter, schneller und flexibler durchzuführen und in Bezug auf die anstehenden Transformationserfordernisse strategischer auszurichten.

Die Zielsetzung des Entwurfs zur Vereinfachung, Beschleunigung und Digitalisierung des Vergaberechts ist zu begrüßen. **Abzulehnen ist jedoch die angedachte Rechtswegverkürzung durch den Entfall der aufschiebenden Wirkung in der Beschwerdeinstanz.** Eine solche verfahrensrechtliche Einschränkung führt entweder zu einem europa- und verfassungswidrigen Verstoß gegen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz oder in vielen Fällen, im Gegensatz zum angestrebten Ziel der Beschleunigung, aufgrund der immensen Kostenrisiken zu einer Verlangsamung des Verfahrens (hierzu [unter 2.](#)).

Es wird zudem angeregt, die Ausnahme vom Losgrundsatz nicht auf das Zweieinhalbfache der einschlägigen EU-Schwellenwerte zu begrenzen, um insbesondere kleinere Kommunen nicht zu überlasten (hierzu [unter 3.](#)).

2. Abschaffung der aufschiebenden Wirkung der sofortigen Beschwerde

Eine der wesentlichsten Änderungen stellt der beabsichtigte Entfall der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels gegen die dem Nachprüfungsantrag abweisende Entscheidung der Vergabekammer dar.

§ 173 Abs. 1 und 2 GWB sollen zukünftig durch folgende Regelung ersetzt werden:

„Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, hat die sofortige Beschwerde keine aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung der Vergabekammer.“



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Konsequenz dieser Regelung ist, dass, wenn der Antragsteller erstinstanzlich unterliegt, das Zuschlagsverbot unmittelbar mit der Entscheidung der Vergabekammer und nicht erst nach Ablauf der Beschwerdefrist entfällt.

Ziel ist eine Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge, so wie es bereits im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Dort heißt es in den Zeilen 2084-2086:

„Wir werden die Vergabe öffentlicher Aufträge beschleunigen, indem die aufschiebende Wirkung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Vergabekammer zu den Oberlandesgerichten entfällt.“

Mit einem Entfall der aufschiebenden Wirkung des Rechtsmittels entfällt entweder die Bedeutung des Beschwerdeverfahrens oder die angestrebte Beschleunigung. Ein Auftraggeber kann mit sofortiger Beschwerde sein – eigentliches – Rechtsschutzbedürfnis nicht mehr erreichen. Sein primäres Ziel, den Auftrag zu erhalten, wird er nach einer Niederlage vor der Vergabekammer nicht mehr durchsetzen können. Ihm verbleibt dann nur noch die Möglichkeit einer Schadensersatzklage vor den Zivilgerichten, gerichtet auf das positive Interesse. Diese Möglichkeit erkennt auch der Regierungsentwurf (vgl. BT-Drs. 21/1934, S. 68). Sofern aufgrund dieses erheblichen Schadenersatzrisikos von der Vergabestelle trotz der Möglichkeit des Zuschlags von einem solchen bis zur Entscheidung durch das Oberlandesgericht abgesehen wird, entfällt wiederum der beabsichtigte Beschleunigungseffekt.

Die mit der Änderung beabsichtigte Einschränkung der gerichtlichen Überprüfbarkeit der Entscheidungen der Vergabekammern könnte außerdem auch die Einheitlichkeit und Fortentwicklung der vergaberechtlichen Rechtsprechung gefährden. In der Konsequenz werden die Oberlandesgerichte zukünftig keine Möglichkeit mehr haben, die Entscheidungen der Vergabekammern abzuändern, sondern auf Schadensersatzklagen ausweichen müssen.

Dadurch bestehen gegen die Neuregelung vor allem europa- und verfassungsrechtliche Bedenken.

2.1 Unvereinbarkeit der Neuregelung mit EU-Recht

Ausweislich der Begründung des Regierungsentwurfs hält der Gesetzgeber den Ausschluss des gerichtlichen Primärrechtsschutzes für zulässig. Dabei **wird verkannt, dass die Vergabekammern „Nachprüfungsstellen“ sind, jedoch keine „Gerichte“ im Sinne des deutschen oder europäischen Rechts.**

Art. 2 Abs. 9 der Richtlinie 2007/66/EU legt fest, dass eine behauptete rechtswidrige Maßnahme der Nachprüfungsstelle oder ein behaupteter Verstoß bei der Ausübung der ihr übertragenen Befugnisse zum Gegenstand einer Klage oder einer Nachprüfung bei einer, von dem öffentlichen Auftraggeber und der Nachprüfungsstelle unabhängigen, anderen Stelle, die ein Gericht im Sinne des Artikels 234 EGV (Art. 267 AEUV) ist, gemacht werden können muss.



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Diesem Wortlaut ist zu entnehmen, dass die **Entscheidungen der Vergabekammern gerichtlich überprüfbar sein müssen, wenn sie selbst keine Gerichte sind**. Entgegen dem Regierungsentwurf sind die Vergabekammern gerade keine überprüfungsfähigen Gerichte im deutschen bzw. europarechtlichen Sinne, weshalb es einer (weiteren) Überprüfung durch ein Gericht bedarf.

2.2 Unvereinbarkeit der Neuregelung mit Verfassungsrecht

Ausweislich der Begründung zum Regierungsentwurf würde kein verfassungswidriger Verstoß gegen den allgemeinen Justizgewährungsanspruch nach Art. 20 Abs. 3 GG vorliegen (vgl. BT-Drs. 21/1934, S. 68). Zur Begründung wird der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Juni 2006 (1 BvR 1160/03) – genauso wie bereits im Referentenentwurf unter Bezugnahme auf das Rechtsschutzprinzip aus Art. 19 Abs. 4 GG – herangezogen. In dieser Entscheidung – die insoweit den Unterschwellenbereich betrifft – stellt das Bundesverfassungsgericht darauf ab, dass sich der Staat in der Rolle des Nachfolgers nicht grundlegend von anderen Marktteilnehmern unterscheide und deshalb keine öffentliche Gewalt ausüben würde.

Im Vergleich mit dem Vergaberecht des GWB stellt das Bundesverfassungsgericht in der benannten Entscheidung ausdrücklich klar, dass das Vergaberecht im Unterschwellenbereich anders zu behandeln ist. Im Unterschwellenbereich ist das Vergaberecht Teil des öffentlichen Haushaltsrechts und bleibt daher Innenrecht der Verwaltung (vgl. dazu insb. BVerfG, Beschluss vom 16. Juni 2006, 1 BvR 1160/03, Rz. 15).

Gerade weil die zur Begründung herangezogene Entscheidung insoweit „lediglich“ den Unterschwellenbereich betrifft, kann sie nicht zur Begründung der beabsichtigten Neuregelung herangezogen werden. Das Rechtsschutzsystem des GWB – also im Oberschwellenbereich – dient gerade der Durchsetzung subjektiver Rechte.

Mit der Abschaffung der aufschiebenden Wirkung wird die Möglichkeit der Überprüfung der Entscheidung der Vergabekammern durch ein Gericht genommen. Damit besteht nicht mehr die Möglichkeit im Bereich der Auftragsvergaben gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen, **es wird gegen das Gebot effektiven Rechtsschutzes verstoßen**. Einem Bieter steht faktisch kein Primärrechtsschutz bei öffentlichen Auftragsvergaben zu.

Von der geplanten Abschaffung der aufschiebenden Wirkung der Rechtsmittel gegen die den Nachprüfungsantrag abweisende Entscheidung der Vergabekammer wird dringend abgeraten.

3. Flexibilisierung des Losgrundsatzes

§ 97 Abs. 4 GWB, der den Losgrundsatz regelt, soll um folgende neue Sätze 4 bis 6 ergänzt werden:

„Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen auch zusammen vergeben werden, wenn zeitliche Gründe dies bei der Durchführung von aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität finanzierten Infrastrukturvorhaben, deren geschätzter Auftrags- oder



BUNDESRECHTSANWALTSKAMMER

Vertragswert ohne Umsatzsteuer das Zweieinhalbfache der Schwellenwerte nach § 106 Absatz 2 erreicht oder überschreitet, erfordern. Auftraggeber können im Fall einer Gesamtvergabe nach den Sätzen 3 oder 4 Auftragnehmer verpflichten, bei der Erteilung von Unteraufträgen die Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen besonders zu berücksichtigen. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge vergibt, nach den Sätzen 1 bis 4 zu verfahren.“

Im Regierungsentwurf wird dazu ausgeführt, dass die Ergänzung zur vergaberechtlichen Flankierung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität erfolgt. Dabei könne für dringliche, aus dem Sondervermögen gemäß dem Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität finanzierte Infrastrukturvorhaben vom Losgrundsatz abgewichen werden, auch wenn dies nicht von den bisher für die Abweichung vom Losgrundsatz anerkennenswerten Gründen wirtschaftlicher und technischer Natur umfasst sei. Um die dringend benötigten Investitionen mit den Mitteln des zeitlich befristeten Sondervermögens schnell zu tätigen, sollten auch die Möglichkeiten zur Beschleunigung der Vergabe der Infrastrukturprojekte aus dem Sondervermögen ausgeschöpft werden (vgl. für den gesamten Absatz BT-Drs. 21/1934, S. 46).

Die Einschätzung, dass der Losgrundsatz, von dem nach der derzeitigen Rechtslage nur in Ausnahmefällen abgewichen werden kann, insbesondere die Realisierung von Infrastrukturvorhaben verzögert, wird geteilt. Dies gilt jedoch nicht nur für Großprojekte, die die einschlägigen EU-Schwellenwerte um das Zweieinhalbfache übersteigen, sondern auch für Infrastrukturvorhaben, die die einschlägigen EU-Schwellenwerte teilweise nur knapp überschreiten wie beispielsweise die Realisierung dringend benötigter Infrastrukturprojekte im Bildungsbereich, insbesondere Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen. Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ umfasst auch die Titelgruppe 04 „Investitionen in die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur“.

Gerade bei Infrastrukturvorhaben, die den einschlägigen Schwellenwert nur knapp überschreiten, führt der Losgrundsatz nicht nur zu einer verzögerten Realisierung, sondern auch zu einem Mehraufwand, der insbesondere von kleineren Kommunen nur schwer zu stemmen ist.

Es wird daher angeregt, die Ausnahme vom Losgrundsatz nicht auf das Zweieinhalbfache der einschlägigen EU-Schwellenwerte zu begrenzen.

Im Regierungsentwurf wird ferner ausgeführt, dass eine Ausnahme vom Losgrundsatz auch bei Vorliegen von besonderen zeitlichen Gründen (Dringlichkeit) möglich sein soll, wenn die Anwendung des Losgrundsatzes die schnelle Realisierung dieser Infrastrukturvorhaben nachweislich verhindert (vgl. BT-Drs. 21/1934, S. 46). Damit wird die Ausnahme sehr eingeschränkt. Ein entsprechender Nachweis dürfte nur schwer möglich sein. Die noch in der [Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer Nr. 28/2025](#) enthaltene Anregung zum Referentenentwurf, in der Gesetzesbegründung klarzustellen, dass die Voraussetzungen der neu eingefügten Ausnahme nicht strenger sind als in der bereits in Satz 3 geregelten Ausnahme, wurde zumindest teilweise durch Ergänzung eines Satzes zum Vorliegen der Dringlichkeit nachgekommen.



Stellungnahme

Michael Stamm / Deutscher Gewerkschaftsbund

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bedanken sich für die Möglichkeit zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge Stellung nehmen zu dürfen.

I. Gesamtbewertung:

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (VBG-E) beabsichtigt die Bundesregierung, die öffentliche Beschaffung zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu flexibilisieren. Damit soll die staatliche Reaktionsfähigkeit auf die aktuellen Herausforderungen, insbesondere etwa die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Erneuerung und Verbesserung der Infrastruktur und die beschleunigte Digitalisierung, unterstützt werden. Die im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD formulierten Reformziele zum Vergabe- und Beschaffungswesen werden somit im Wesentlichen umgesetzt.

Das VBG-E knüpft in weiten Teilen an den Kabinettsentwurf eines Vergaberechts-transformationsgesetzes aus der 20. Legislaturperiode an.¹ Der Entwurf bleibt in einigen Punkten hinter dem Vorgängerentwurf zurück. Dies betrifft vor allem die damalige Zentralnorm zur nachhaltigen Beschaffung (§ 120a GWB – VergR-TransfG-E) mit verbindlichen und gleichzeitig flexiblen Vorgaben zur Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Aspekte im Rahmen einer „Soll“-Vorschrift.²

Mit Blick auf die wirtschaftliche Sicherheit, ökonomische Resilienz und zunehmende Wettbewerbsverzerrungen durch Dumpingimporte aus Drittstaaten ist es höchste Zeit, Local-Content-Vorschriften strategisch zu nutzen. Wichtige Wertschöpfungsketten in Deutschland und Europa und tarifgebundene Arbeitsplätze werden so erhalten, Produktionsverlagerungen und strategische Abhängigkeiten verhindert. Der Entwurf erfüllt diese Erfordernisse nicht. Angesichts der finanziellen Möglichkeiten, die sich aufgrund des Sondervermögens Infrastruktur und der Ausnahme des Verteidigungshaushalts von der Schuldenbremse ergeben, ist es unverständlich, Haushaltsmittel in dreistelliger Milliardenhöhe nicht oder unzureichend zur Sicherung der heimischen Wertschöpfung zu sichern. Hierdurch könnten Arbeitsplätze gesichert, faire Arbeitsbedingungen gewährleistet und zugleich der Weg zur Klimaneutralität gefördert werden.

6. November 2025

Kontaktperson:

Michael Stamm
Referent Tarifkoordination
Wirtschafts-, Finanz- und
Steuerpolitik

Deutscher Gewerkschaftsbund

Keithstr. 1
10787 Berlin
Telefon: +49 30 34060-238
Mobil: +49 151 55898719

michael.stamm@dgb.de

¹ Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Transformation des Vergaberechts (Vergaberechts-transformationsgesetz – VergRTransfG), BT-Drs. 20/14344 vom 20.12.2024.

² Ebd., S. 13f.

Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen deshalb am Entwurf deutliche Nachbesserungsbedarfe. Diese betreffen vor allem folgende Punkte:

1. Heimische und europäische Wertschöpfungsketten stärken und Local-Content-Vorschriften zum Standard machen: Gerade Angebote aus Drittstaaten ohne Marköffnungvereinbarung mit der EU sind immer wieder durch dumpingverdächtige Tiefstpreisangebote gekennzeichnet. Dies führt zu inakzeptablen Wettbewerbsverzerrungen und Marktungleichgewichten zulasten der heimischen Wertschöpfung und tarifgebundener Arbeitsplätze. **Neben dem Ausschluss von Drittstaaten vom nationalen Vergaberecht – im Rahmen europäischer und internationaler Verpflichtungen – müssen Local-Vorschriften im europäischen und nationalen Vergaberecht verankert werden.**

2. Grüne Leitmärkte etablieren: Nationale und europäische Klimaziele sind nur zu erreichen, indem gezielt Investitionen in klimafreundliche Produktionsverfahren getätigt werden. Verbindliche Quoten für klimafreundliche Produkte sorgen dafür, die grüne Transformation für eine klimaneutrale Republik aktiv zu begleiten. Notwendig ist eine angebotsseitige Förderung, etwa über die Klimaschutzverträge. Dafür sind unter Beteiligung von Gewerkschaften und Umweltverbänden einheitliche europäische Standards für umweltfreundliche Produkte und Grundstoffe notwendig, die auch international anerkannt werden.

Klimafreundliche Produkte sind zudem in der Herstellung noch meist teurer als fossile Alternativen. Deshalb müssen nachfrageseitige Maßnahmen durch eine angebotsseitige Förderung flankiert werden. Auch hier sollten Local-Content-Vorschriften mit der Etablierung grüner Leitmärkte bei der öffentlichen Beschaffung verknüpft werden. **Bisher ist im Entwurf des VBG nicht ausreichend erkennbar, welche vergabestrategischen Ziele zu grünen Leitmärkten zugrunde gelegt werden.**

3. Soziale Kriterien zwingend berücksichtigen: Es muss sichergestellt werden, dass soziale Kriterien während des gesamten Vergabeverfahrens berücksichtigt werden. Insbesondere die Konditionierung an Tarifverträge, sozial- und arbeitsrechtliche Standards durch „Soll“-Vorschriften leisten hierzu einen direkten Beitrag im Rahmen von Local-Content-Vorschriften. **Im Regierungsentwurf fehlt es bisher an entsprechenden Regelungen. Sie müssen fester Bestandteil dieses Reformvorhabens werden.**

4. Vergaberecht beachten – Auftragswertgrenze für Direktaufträge auf ein Mindestmaß reduzieren: Direktaufträge mit einer Auftragswertgrenze in Höhe von 50.000 Euro stehen nicht im Einklang mit den allgemeinen Vergabegrundsätzen, des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit und der Chancengleichheit. **Die Regelung ist vergaberechtlich höchstproblematisch, haushaltsrechtlich bedenklich, noch mittelstands- noch innovationsfreundlich. Mit dem europäischen Primärrecht dürfte sie kaum vereinbar sein. Wir lehnen es in dieser Form ab.**

II. Im Einzelnen:

Die im Entwurf vorgesehenen Regelungen werden im Einzelnen bzw. in zusammengefasster Form bewertet. Die Gliederung der Bewertung folgt der Gliederung des Entwurfs.

Zu Nummer 3a: § 97 GWB (Allgemeine Grundsätze)

In Umsetzung der EuGH-Urteile in den Rechtssachen C-652/22 (Kolin) sowie C-266/22 (CRRC Qingdao) wird § 97 Abs. 2 GWB neu gefasst. Unternehmen aus Drittstaaten, mit denen die EU keine internationalen Verpflichtungen hat (z. B. Vertragspartei des „Agreement on Government Procurement“ – GPA oder bilaterale EU-Freihandelsabkommen), können zukünftig vom Vergabeverfahren und dem Vergaberechtsschutz ausgeschlossen werden.

Bewertung:

Die Möglichkeit, Bieter aus Drittstaaten, die keinem Abkommen über den Zugang zum öffentlichen Beschaffungsmarkt angehören, vom Vergabeverfahren ausschließen zu können, begrüßt der DGB seine Mitgliedsgewerkschaften, ist aber nicht weitreichend genug.

Wenn sich einerseits asiatische Staaten – etwa wie China oder Indien – durch protektionistische Maßnahmen gegen deutsche oder europäische Unternehmen abschotten und ihnen den Marktzugang verweigern, dann können nicht gleichzeitig europäische Märkte offen für Waren und Dienstleistungen aus diesen Drittstaaten sein. Dies ist nur logisch und konsequent. Gerade industrielle Produkte und Komponenten aus Drittstaaten sind immer wieder durch dumpingverdächtige Tiefstpreisangebote gekennzeichnet. Dies führt zu inakzeptablen Wettbewerbsverzerrungen und Marktungleichgewichten zulasten der heimischen Wertschöpfung. Im Extremfall kommt es zu erheblichen Arbeitsplatzverlusten, wie es aktuell in der deutschen Stahlindustrie zu beobachten ist.

Die Norm ist deshalb nicht ausreichend, um sie als Instrument zur Stärkung heimischer Wertschöpfungsketten und zur Herstellung eines Level Playing Field zu nutzen, um tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsplätze langfristig zu sichern und neue Arbeitsplätze im Rahmen des Transformationsprozesses zu schaffen.

Wir schlagen deshalb vor, dass **Bieter aus Drittstaaten, mit denen die EU keine bilateralen EU-Freihandelsabkommen oder keinerlei Marktöffnungsvereinbarung zum öffentlichen Auftragswesen im Rahmen internationalen Verpflichtungen hat, von Vergaben und Konzessionen ausgeschlossen werden sollten**, um Wettbewerbsverzerrungen durch Überkapazitäten oder niedrigere Umwelt- und Sozialstandards zu vermeiden und so nationale wie auch europäische Hersteller zu schützen.

Eine uneinheitliche Anwendung durch Auftraggeber würde zu einer geringen Wirksamkeit führen. Dort, wo ein vollständiger Ausschluss nicht möglich oder nicht verhältnismäßig ist, kann eine Benachteiligung von Drittstaatsanbietern – etwa über Leistungsbeschreibung oder die Gewichtung der Zuschlagskriterien – eine geeignete zweite Option darstellen. Sollte es in einzelnen Fällen zu einem Mangel an Angeboten kommen, könnten Öffnungsklauseln genutzt werden, um die Beschaffung in Einzelfällen sicherzustellen.

Mögliche Umgehungsversuche durch Drittstaatenanbieter über EU-Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder Beteiligungen an EU-Unternehmen, um dennoch Zugang zu Vergabeverfahren zu erhalten, müssen durch klare Herkunfts- und Kontrollregelungen sowie prüfbare Nachweispflichten erfolgen. Damit wird sichergestellt, dass öffentliche Mittel tatsächlich in die nationale und europäische Wertschöpfung fließen.³

Sollte es in einzelnen Fällen zu einem Mangel an Angeboten kommen, könnten Öffnungsklauseln genutzt werden, um die Beschaffung in Einzelfällen sicherzustellen.

Damit Auftraggeber rechtssicher die insbesondere in der allgemeinen europäischen Vergaberichtlinie 2014/24/EU vorgesehene Ausschlussmöglichkeit für Unternehmen aus solchen Drittstaaten nutzen zu können, sollte 97 Abs. 2 GWB-E wie folgt gefasst werden:

Unternehmen aus Drittstaaten

„(1) Abweichend vom Gleichbehandlungsgrundsatz in § 97 Abs. 2 dürfen Auftraggeber die Teilnahme an einem Vergabeverfahren zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens auf Bewerber oder Bieter beschränken, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind. Nur diese sind gemäß § 160 Abs. 2 in einem Nachprüfungsverfahren antragsbefugt.

(2) Absatz 1 umfasst auch Unternehmen, die in einem Staat ansässig sind, der Vertragspartei über den Europäischen Wirtschaftsraum ist. Gleiches gilt für Unternehmen, die in einem Drittstaat ansässig sind, der dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen von 1994 (ABl. C 256 vom 3.9.1996, S. 1), geändert durch das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 2) oder anderen, für die Europäische Union bindenden internationalen Übereinkommen beigetreten ist, wenn der öffentliche Auftrag in den Anwendungsbereich des jeweiligen Übereinkommens fällt. Satz 1 und 2 gelten entsprechend für Waren und Dienstleistungen sowie die hierfür zu erbringenden Komponenten aus diesen Staaten.“

³ Anknüpfungspunkte können hier der Clean Industrial Deal, der Net-Zero Industry Act oder der EU Chips Act sein, die das Ziel verfolgen, strategisch wichtige Produktionskapazitäten in Europa aufzubauen und Abhängigkeiten von Drittstaaten zu verringern.

Dies Regelung knüpft an § 11 der Absätze 1 und 5 des [Entwurfs eines Gesetzes zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr](#) an.⁴ Es wäre deshalb nur konsequent, auch für das VBG-E diese Regelung zu normieren. Darüber hinaus sollte zusätzlich auf Art. 25 der Richtlinie 2014/24/EU verwiesen werden, um die Rechtsanwendung der Vergabestellen zu erleichtern.

Zu Nummer 9: § 113 GWB (Verordnungsermächtigung)

Zu Abs. 1 (Satz 2 Nr. 9):

Mit der neuen Nr. 9 wird die Ermächtigungsgrundlage der Bundesregierung auch auf vergaberechtliche Regelungen zu verpflichtenden Anforderungen an die Klimafreundlichkeit bei der Beschaffung von Leistungen erweitert. Damit soll insbesondere die Schaffung von Leitmärkten als ein marktgerechtes Instrument gestärkt werden.

Bewertung:

Wir begrüßen diese Ergänzung. Allerdings bemängeln wir, dass die Aufnahme klimafreundlicher Leistungen lediglich auf dem Verordnungsweg erfolgen soll. Somit bleibt die Regelung deutlich hinter dem Gesetzentwurf des VergRTransfG-E zurück. Sollte es bei der Rechtsverordnungsermächtigung bleiben, schlagen wir folgende Formulierungen vor:

§ 113 Abs. 1 GWB wird wie folgt um die Nrn. 9 und 10 ergänzt:

„Nr. 9: verpflichtende Anforderungen an die Klimafreundlichkeit bei der Beschaffung von Leistungen, insbesondere unter Verwendung von in Deutschland und der Europäischen Union produzierten emissionsarmen Grundstoffen, die durch ein unabhängig geprüftes, transformationsanreizendes und international anschlussfähiges Label gekennzeichnet sind“.

Nr. 10: „verpflichtende Beschaffung von in Deutschland oder der Europäischen Union hergestellten Produkten aus Gründen der Wirtschaftssicherheit und europäischen Wertschöpfungsaspekten (EU-Präferenzen).“ „In Deutschland und der Europäischen Union hergestellte Produkte“ im Sinne dieses Gesetzes meint insbesondere strategische Grundstoffe, die in Deutschland, einem EU-Mitgliedstaat oder einem EFTA-Staat hergestellt werden und zur Einhaltung von Sozial-, Mitbestimmungs- und Umweltstandards sowie zur Stärkung der geoökonomischen Sicherheit Europas beitragen.“

„Europäische Wertschöpfungsaspekte (EU-Präferenzen) im Sinne von Satz 1 umfassen insbesondere in der Europäischen Union produzierte und die Verwendung von in der Union hergestellten Vorprodukten.“

⁴ Vgl. Entwurfs eines Gesetzes zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr, BT-Drs. 21/1931, S. 13f.

Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften müssen deshalb im ersten Schritt öffentliche Aufträge konsequent mit Local Content-Vorgaben verknüpft werden. Deutsche und europäische Wertschöpfung, tarifgebundene Arbeit und nachhaltige industrielle Entwicklung wird dadurch gesichert und verstärkt. Local Content-Vorschriften müssen deshalb nicht die Ausnahme, sondern der verbindliche Maßstab öffentlicher Beschaffung und Vergabe sowie industriepolitischer Förderung sein. Über die Regelungen zu Vergabe und Förderung hinaus müssen weitere industriepolitische Instrumente genutzt werden, um den Local Content-Gedanken zu verankern.

Ansätze aber nicht ausreichende Local Content-Vorgaben finden sich bereits auf europäischer Ebene im Net-Zero Industry (Act) oder im Clean Industrial Deal (CID). Ansätze im deutschen Vergaberecht für Local-Content finden sich etwa in § 55 Sektorenverordnung (SektVO) oder im § 11 Abs. 2 des Gesetzentwurfs zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr.

Darüber hinaus müssen Local-Content-Vorschriften durch die Schaffung von Leitmärkten flankiert werden. Grundsätzlich ist zu beachten, dass grüne Leitmärkte in der Einführungsphase nicht automatisch zu Kostensenkungen führen. Klimafreundliche Produkte sind in der Herstellung derzeit meist teurer als fossile Alternativen. Deshalb müssen nachfrageseitige Maßnahmen immer auch durch angebotsseitige Förderungen (wie z. B. der Klimaschutzverträge) flankiert werden.

Die Bundesregierung sollte zudem noch im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens bereits Eckpunkte vorlegen, welche Grundstoffe (Stahl, Zement etc.) aus heimischer und europäischer Produktion und welche verbindlichen zertifizierten Nachhaltigkeitslabels (LESS – Stahl oder CCC – Zement.) nachgewiesen werden müssen. Hierfür sind verbindliche Quoten für emissionsarme Grundstoffe, die in Deutschland und der EU produziert werden, festzulegen.

Nicht zuletzt kritisieren wir, dass beschäftigungspolitische Kriterien, die eine Konditionierung unter sozialen und weiteren nicht-ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten ermöglichen, nicht in § 113 VBG-E berücksichtigt werden. In § 120a GWB (i.d.F. des VergRTransfG) waren diese als Zuschlagskriterium definiert. **Wir fordern deshalb, die Einführung von sozialen Kriterien im Rahmen der Verordnungsermächtigung.** Dies hatte auch der Bundesrat in der Empfehlung der Ausschüsse vorgeschlagen.⁵

Mittel- bis langfristig sind beschäftigungspolitische Kriterien sogar wirksamer als rein ökologische Anforderungen. Denn Länder wie China verfügen nicht über ein vergleichbares Tarif- und Mitbestimmungssystem. Gleichzeitig hat gerade China die Fähigkeit unter Beweis gestellt, seine Wertschöpfungsketten relativ schnell zu dekarbonisieren. Das bedeutet: **Wer nur auf ökologische Kriterien setzt, läuft Gefahr, dass deutsche Produzenten trotzdem unter Druck geraten.**

⁵ Vgl. Bundesrat, Empfehlung der Ausschüsse zu BR-Drs. 380/1/25, Nr. 11, S. 14.

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Sondervermögen „Infrastruktur“ ist jetzt Planungssicherheit gefragt. Diese Investitionen müssen gezielt genutzt werden, um eine leistungsfähige Infrastruktur aufzubauen und gleichzeitig einen Markt für heimische klimafreundliche und zirkuläre Produkte, Materialien und Dienstleistungen zu etablieren. Den Fokus allein auf vermeintlichen Bürokratierrückbau zu legen, wird die Wettbewerbsnachteile der deutschen Industrie gegenüber Wettbewerbern aus Drittstaaten, die zu deutliche niedrigeren Sozial- und Umweltstandards produzieren, bei weitem nicht ausgleichen können!

Zu Nr. 13: § 122 GWB, § 48 VgV (Vereinfachung der Eigenerklärung und Nachweispflichten)

Mit den Änderungen in § 122 Abs. 3 GWB-E sowie § 48 Abs. 2 VgV-E sollen zukünftig der Eignungsnachweis und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen grundsätzlich durch Eigenerklärungen erfolgen. Über Eigenerklärungen hinausgehende Unterlagen sollen nur noch von aussichtsreichen Bewerbern/Bietern gefordert werden. Die Nachweiserbringung kann künftig ganz oder teilweise durch die Teilnahme an einem Präqualifizierungsverfahren erbracht werden.

Bewertung:

Die Einführung von Eigenerklärungen als Nachweisstandard sehen wir ambivalent. Die Norm kann dazu führen, dass Vergabestellen und Bieter entlastet werden. Gerade Bieter können mit der Zusammenstellung der finalen Unterlagen bis zur Aufforderung des Auftraggebers abwarten. Die Vergabestellen können sich zunächst auf die Angebotsauswahl konzentrieren, bis sie eine Entscheidung der aussichtsreichsten Bieter getroffen haben.

Das Verfahren birgt aber auch gewisse Risiken: Ziel ist es, möglichst effizient die leistungsfähigsten Bieter aus dem Bewerberpool herauszufiltern. Dabei verlassen sich die Auftraggeber zunächst allein auf die Eigenerklärungen der Bieter. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Eigenerklärungen nicht den Tatsachen entsprechen und spätestens bei der Auswahl der aussichtsreichsten Bieter im Rahmen einer kritischen Prüfung durch die Auftraggeber dann doch nicht berücksichtigt werden können. Wir wissen aus den Bundesländern, dass Eigenerklärungen oftmals leichtfertig unterschrieben werden und keine Gewähr für die Einhaltung der von den Auftraggebern gemachten Vorgaben bieten.

Dies kann dazu führen, dass im ungünstigsten Fall nur ungeeignete Bieter - oder gar keine mehr vor der eigentlichen Zuschlagserteilung verbleiben. Es besteht dann die Gefahr, dass das Verfahren wiederholt werden muss. Das verfolgte Ziel der Regelung würde so konterkariert werden.

Dass Präqualifizierungssysteme weiterhin einen hohen Stellenwert bei der Nachweiserbringung einnehmen, unterstützen wir ausdrücklich. Dadurch kann verhindert werden, dass Zuschläge für öffentliche Aufträge erteilt werden, ohne dass sichergestellt ist, dass sämtliche Eignungsvoraussetzungen erfüllt sind. Präqualifizierungssysteme haben gerade den Vorteil, dass dort sämtliche

Dokumente hinterlegt sind und somit bei Zuschlagserteilung auch nicht mehr vom Bieter nachgereicht werden müssen.

Artikel 3: Änderung der Bundeshaushaltsordnung (BHO)

§ 55 Abs. 2 BHO-E:

Mit der Neufassung von Abs. 2 in § 55 BHO-E werden die Anforderungen und die Wertgrenze für die Durchführung eines Vergabeverfahrens grundsätzlich nicht erforderlich, ist aber auf Bundesebene gesetzlich geregelt. Danach wird die Wertgrenze für Direktaufträge auf 50.000 Euro (netto) festgelegt. Die Vergabestellen sollen so entlastet und öffentliche Beschaffungen beschleunigt werden.

Bewertung:

Direktaufträge, insbesondere in der von der Bundesregierung geplanten Höhe, stehen nicht im Einklang mit den allgemeinen Vergabegrundsätzen, des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit und der Gleichbehandlung und – nicht zuletzt der Berücksichtigung von sozialen und umweltbezogenen Aspekten. Im Gegenteil: Die Norm führt zu erheblichen rechtlichen Risiken für die Auftraggeber selbst. Auch das Argument, die Auftraggeber würden so entlastet werden, ist nicht plausibel: Je höher die Wertgrenze für Direktaufträge gezogen wird, desto höher sind die Dokumentationspflichten, sich an die haushaltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 7 BHO zu halten. Vorgenommene Preisvergleiche sind entsprechend haushaltsrechtlich zu dokumentieren. Bei einer geplanten fünfstelligen Auftragssumme dürften Direktaufträge, die ohne umfassende Markterkundung und einen umfassenden Preisvergleich vergeben werden, haushaltsrechtlich äußerst bedenklich wenn nicht unzulässig sein.

Zudem verzerren Direktaufträge die wirtschaftliche Bewertung eines Auftrags. Das ist insbesondere für den öffentlichen Auftraggeber nachteilig. Er kann nicht bewerten, ob es sich tatsächlich um das wirtschaftlich günstigste Angebot handelt. Keine Vergleichbarkeit bedeutet aber auch, auf eine tragfähige Kosten-Nutzen-Analyse zu verzichten. Die Bundesregierung geht selbst davon aus, „... dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass durch die Erhöhung der Direktauftragswertgrenze die Einkaufspreise – und damit die Ausgaben des Bundes – steigen werden.“⁶ **Tatsächlich stellt die Bundesregierung den vermeintlichen Effizienzgewinn für die Verwaltung vor Preis und Wettbewerb.**⁷

Fehlt es an einer öffentlichen Ausschreibung und werden Unternehmen direkt beauftragt, fallen für andere Unternehmen Geschäftsmöglichkeiten weg. Denn nicht selten greifen Vergabestellen auf „alte Bekannte“ zurück. Dadurch werden gerade kleine und mittelständische Unternehmen benachteiligt. Ein solides Geschäftsmodell auf Basis öffentlicher Aufträge ist so schlicht nicht möglich. Zudem

⁶ Vgl. VBG-E, a.a.O., S. 43.

⁷ Die Einsparungen werden auf 274 Millionen Euro beziffert. Vgl. VBG-E, ebd., S. 40.

wirken Direktaufträge gerade auf Innovationsunternehmen wie ein „Closed Shop“. Denn nur ein transparentes und offenes Verfahren trägt dazu bei, dass neue Ideen zum Zug kommen. **Das Vergaberecht gerade für kleine und jüngere Unternehmen weiter zu öffnen, wird dadurch konterkariert.**

Nicht zuletzt kann bei Direktaufträge gegen das Prinzip der Binnenmarktrelevanz verstoßen werden, soweit das EU-Primärrecht nicht berücksichtigt wird. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Rahmen seiner Rechtsprechung klargestellt, dass die Binnenmarktregeln des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auch für Aufträge gelten, die nicht unter die Vergaberichtlinien fallen.⁸ Hierzu gehören auch Direktaufträge. Ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse liegt vor, wenn etwa das Auftragsvolumen, die geografische Lage des Leistungsorts oder die technischen Merkmale des Auftrags hierfür sprechen. Es muss daher gewährleistet sein, dass Interessenten aus anderen EU-Mitgliedstaaten Kenntnis über den Auftrag erlangen und sich beteiligen können (ex-ante-Bekanntmachung).

Zudem führt die Neufassung von Abs. 2 BHO-E dazu, dass die Tariftreueverpflichtung nach dem Bundestariftreugesetz (BTTG) oder andere Nachhaltigkeitskriterien bis zu einer Höhe von 50.000 Euro (netto) nicht zur Anwendung kommen. Durch den neu hinzugefügten Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 („*sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände eine höhere Wertgrenze rechtfertigen*“) kann zusätzlich durch abweichende Verwaltungsvorschriften von dieser Höhe deutlich abgewichen werden. Mit diesem Regel-Ausnahme-Verhältnis können jederzeit neue Ausnahmereiche untergesetzlich geregelt werden. Bereits für dieses Jahr sind abweichende Verwaltungsvorschriften für die Sicherheitsbehörden des Bundes und sogenannte Start-ups in Höhe von 100.000 Euro geplant.⁹ Weitere Ausnahmen können für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Gerade das BTTG würde so weiter unterminiert werden.

Der DGB kommt deshalb im Ergebnis zu dem Schluss, dass die Norm des § 5, Abs. 2 BHO-E vergaberechtlich wenig zielführend, haushaltsrechtlich äußerst bedenklich, mittelstands- und innovationsfeindlich und kaum mit dem europäischen Primärrecht vereinbar sein dürfte. Wir lehnen die Regelung in dieser Form und Höhe deshalb entschieden ab.

Sollte die Bundesregierung dennoch an dieser Regelung festhalten, ist durch eine ex-ante-Veröffentlichung der eingeholten Angebote ein Mindestmaß an Transparenz zu gewährleisten. Zudem sollte auch im Gesetzestext festgehalten werden, dass die Binnenmarktrelevanz zu beachten ist. **Nicht zuletzt muss in § 55 Abs. 2 BHO-E unmissverständlich festgeschrieben werden, dass die Tariftreueverpflichtung nach § 3 BTTG-E auch bei Direktaufträgen stets Anwendung finden muss.**

Vgl. auch Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht, das für die Vergabe öffentlicher Aufträge gilt, die nicht oder nur teilweise unter die Vergaberichtlinien fallen (2006/C 179/02).

⁹ Vgl. VBG-E, a.a.O., S. 70.

Artikel 4: Änderung des Wettbewerbsregistergesetzes (WRegG)

Zu Nummer 2 (§ 6 WRegG):

Das Wettbewerbsregistergesetz erfordert bei öffentlichen Aufträgen bisher ab einem geschätzten Auftragswert von 30.000 Euro die Pflicht zur Abfrage über den potenziellen Vertragspartner im Wettbewerbsregister gem. § 6 Abs. 1, S. 1. Als Folge der Anpassung in § 55 Abs. 2 BHO sowie der geplanten Anpassung von § 14 UVgO, soll der Schwellenwert zur Abfrage des Wettbewerbsregisters entsprechend ebenfalls auf 50 000 Euro erhöht werden.

Bewertung:

Das Ziel des Wettbewerbsregisters ist die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und die Förderung eines fairen Wettbewerbs bei öffentlichen Aufträgen und Konzessionen. Es soll verhindern, dass Unternehmen, die wegen schwerwiegender Wirtschaftsdelikte verurteilt wurden, an öffentlichen Vergabeverfahren teilnehmen. Wie in unserer Bewertung zu § 55 Abs. 2 BHO dargestellt, sind Direktaufträge korruptionsanfällig. Zwar wird im neuen § 6 Abs. 2 Nr. 3 klargestellt, dass auch bei Direktaufträgen die (freiwillige) Möglichkeit besteht, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchgeführt werden kann. Wir haben aber erhebliche Zweifel daran, ob Auftraggeber diese Möglichkeit nutzen werden.

Die Argumentation, dass für Direktaufträge keine verpflichtende Abfrage möglich sei, weil sie „qua Definition kein Vergabeverfahren“ darstellen, mag formaljuristisch richtig sein. Angesichts der geplanten drastischen Erhöhung auf 50.000 Euro bzw. auf bis zu 443.000 Euro für Dienst- und Lieferleistungen bzw. 1.000.000 Euro für Bauleistungen nach der abweichenden Verwaltungsvorschrift im Rahmen des Gesetzes zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr überzeugt die Argumentation daher nicht.¹⁰

Die Pflicht zur Abfrage über den potenziellen Vertragspartner im Wettbewerbsregister ab der neuen Wertgrenze von 50.000 Euro lehnen wir als Folgeänderung von § 55 Abs. 2 BHO ab. Sollte es dennoch bei dieser Höhe bleiben, ist eine verpflichtende Abfrage im WRegG für Direktaufträge geboten.

Artikel 11: Änderung der Vergabestatistikverordnung (VergStatVO)

Mit der Änderung soll der Schwellenwert zur Meldepflicht zur Vergabestatistik ebenfalls auf 50.000 Euro angehoben werden. Dieser liegt gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 VergStatVO aktuell bei 25.000 Euro. Nach § 2 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 VergStatVO sind Direktaufträge ebenfalls nicht verpflichtend zu melden. Eine gesetzliche Klarstellung der freiwilligen Meldemöglichkeit, wie nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 WRegG vorgesehen, fehlt indes.

¹⁰ Abrufbar unter: <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/A/abweichende-verwaltungsvorschriften-fuer-die-vergabe-oeffentlicher-auftraege-zur-deckung-der-bedarfe-der-bundeswehr.html>

Bewertung:

Durch die Erhöhung des Schwellenwerts auf 50.000 Euro im Rahmen der Meldepflicht zur Vergabestatistik droht eine systematische Unterfassung in der Vergabestatistik. Auch das Argument Verwaltungsentlastung greift zu kurz: Der Zeitaufwand pro Fall am Beispiel der Länder und Kommunen beträgt lediglich 10 Minuten (S. 42 VBG-E). Die Erhöhung des Schwellenwertes um das Doppelte als Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Entlastung der Verwaltung zu deklarieren, wirkt tatsächlich eher konstruiert als gut begründet.¹¹ **Damit die Vergabestatistik auch weiterhin eine „valide und umfassende Datengrundlage“ zur Verfügung stellen kann (S. 87 VBG-E), sollte eine Erhöhung des Schwellenwertes aus unserer Sicht deshalb unterbleiben. Wie beim WRegG sollte auch in der VergStatVO eine verpflichtende Meldung von Direktaufträgen erfolgen.**

Zudem plädieren wir für eine weitere Ausdifferenzierung der Nachhaltigkeitskriterien nach § 3 Abs. 1 i.V.m., Anlage 9 VergStatVO um das Kriterium der Anwendung der Tariftreue in Hinblick auf das Tariftreuegesetz. Wir erachten dies als zwingend erforderlich, um die Anwendung und Steuerungswirkung des Tariftreuegesetzes mittels der Vergabestatistik bewerten zu können.

III Weitere notwendige Änderungsbedarfe:

§ 124 (fakultative Ausschlussgründe):

Wir bemängeln, dass Verstöße gegen das Umwelt-, Arbeits- und Sozialrecht (§ 124 Abs. 1 Nr. 1 GWB) weiterhin nur einen fakultativen und keinen zwingenden Ausschlussgrund wie nach § 123 GWB darstellen. Damit bleibt die Norm weiterhin hinter den Möglichkeiten der EU-Vergaberichtlinien zurück. Art. 57 IV a) der Richtlinie 2014/24/EU eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eines zwingenden Ausschlussgrunds. Gleichzeitig wäre gewährleistet, dass ein Verstoß gegen umwelt-, arbeits- und sozialrechtliche Verpflichtungen auch zur Kündigungsmöglichkeit nach § 133 Nr. 2 GWB führt. Nur durch Kontrollen und echte Sanktionsandrohungen ist es möglich, vergaberechtliche Verpflichtungen effektiv durchzusetzen.¹²

¹¹ Im Evaluierungsbericht aus dem Februar 2025 zum Vergabemodernisierungsgesetz (VerRModG) und der Vergabemodernisierungsverordnung (VerRModV) schreibt das BMWF, dass dem vielfältigen Nutzen der Vergabestatistik, keine erhebliche Bürokratiebelastung gegenüberstehe, vgl. S. 34, abrufbar unter: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Evaluationen/Gesetze-Verordnungen/evaluierung-des-vergaberechtsmodernisierungsgesetzes-und-der-vergaberechtsmodernisierungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=20

¹² Zur Wirkung von Kontrollen vgl. auch: DGB-Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes (Tariftreuegesetz), BT-Drs. 21/1941, S. 10ff, abrufbar unter: https://www.dgb.de/fileadmin/download_center/Stellungnahmen/2025-10-29_Stn_BT-Anh%C3%B6rung_DGB_Tariftreuegesetz_final.pdf

§ 127 GWB (Zuschlagskriterien):

Der niedrigste Preis darf kein alleiniges Zuschlagskriterium sein. Hierzu ist in § 127 Abs. 1, S. 4 GWB-E das Wort „können“ durch die Worte „sollen im Regelfall“ zu ersetzen, damit soziale und umweltbezogene Kriterien bei der Ermittlung des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses verpflichtend berücksichtigt werden. Das entspricht auch der Intention des Art. 67 Abs. 2, Unterabs. 3 der Richtlinie 2014/24/EU. Danach haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, den öffentlichen Auftraggebern vorzuschreiben, nicht ausschließlich preis- oder kostenbezogene Merkmale zugrunde zu legen, sondern zugleich auch umweltbezogene oder soziale Kriterien zwingend zu berücksichtigen. § 58 Abs. 2 VgV (Zuschlag und Zuschlagskriterien) ist entsprechend anzupassen.

§ 131 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Personenverkehrsleistungen im Eisenbahnverkehr

In seiner Empfehlung (DRS 380/1/25) zum Entwurf des VBG-E hat der Bundesrat drei wesentliche Ergänzungen gefordert.¹³ Sie betreffen die Vergabeverfahren im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und im Öffentlichen Straßenpersonenverkehr (ÖSPV) auf der Basis der durch die EU-VO 1370/2007/EG in der aktuellen Fassung von 2016 (VO 2016/2338) eröffneten Möglichkeiten. **Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften unterstützen diese Forderungen ausnahmslos.**

Direktvergabe für Dienstleistungsaufträge für öffentliche Schienenverkehrsdienste

Direktvergaben für SPNV-Dienstleistungsverträge sollten wieder als Regelverfahren neben wettbewerblicher Ausschreibung und Inhouse-Vergaben möglich sein. Die vergaberechtlichen Bestimmungen bieten aktuell zu wenig Möglichkeiten, um während längerer Laufzeiten die Verträge nachzusteuern. Dies regt auch der Bundesrat an (Ziffer 5). § 131 GWB sollte entsprechend ergänzt werden, sofern die Vorgaben des Art. 5 Abs. 4a der VO (EG) Nr. 1370/2007 in der aktuellen Fassung eingehalten werden. Direktvergaben böten eine flexiblere Möglichkeit, um den Vertrag während seiner Laufzeit an geänderte Bedingungen anzupassen oder erneut direkt zu beauftragen. Zudem könnten die Kosten und Betriebseinschränkungen im Falle von Notvergaben deutlich reduziert werden. **Insgesamt erwarten wir, wie die Länder, von der Direktvergabe einfachere und transparentere Verfahren, geringere Verfahrenskosten und eine bessere Qualität der Angebote.**

¹³ Vgl. Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge, BR-Drs. 380/25 (Beschluss) vom 26.09.2025.

Direktvergabe für Dienstleistungsaufträge für öffentliche Schienenverkehrsdienste bei geringen Vertragsvolumen

Zudem regt der Bundesrat an, § 131 GWB zusätzlich zu ergänzen. Künftig sollen Direktvergaben im SPNV auch in den Fallkonstellationen des Art. 5 Abs. 4 der VO (EG) Nr. 1370/2007 ermöglicht werden (Ziffer 6). Es geht um kleinere Dienstleistungsaufträge mit begrenztem Auftragswert (1 Mio. Euro bzw. 7,5 Mio. Euro im Jahresdurchschnitt, je nach Fallkonstellation) bzw. begrenzter beauftragter Betriebsleistung (300.000 bzw. 500.000 jährliche Zugkilometer). Grundsätzlich gelten auch für diese Fallkonstellationen die Argumente für Direktvergaben, wie sie für die Ziffer 5 des Bundesrates beschrieben wurden. **Wir unterstützen deshalb auch diesen Vorschlag vorbehaltlos.**

Verpflichtende Personalübernahme im Falle eines Betreiberwechsels im öffentlichen Personenverkehr auf der Straße

Nicht zuletzt fordert der Bundesrat, die Vorgaben des § 131 Abs. 3 GWB zur Übernahme des Personals bei Betreiberwechseln im SPNV auf den öffentlichen Personenverkehr auf der Straße (ÖPSV) auszuweiten. (Ziffer 7). Nach gegenwärtiger Rechtslage sind Busfahrer*innen und übriges Personal von Busunternehmen im Zuge von Neuvergaben etwa alle fünf bis zehn Jahre vom Verlust ihres Arbeitsplatzes, Lohneinbußen oder dem Zwang, an einen anderen Ort umzuziehen, bedroht. Die Beschäftigten können zu Recht erwarten, nicht Spielball eines Vergabeverfahrens zu werden. Funktionierende Busverkehrsdienste sind auf existenzsichernde Löhne und gute Arbeitsbedingungen mit möglichst wenig Fahrer*innenfluktuation angewiesen. **Eine bundesweit zwingende gesetzliche Vorgabe der Personalübernahme bei einem Betreiberwechsel für die gesamte ÖPNV-Branche ist deshalb aus unserer Sicht unerlässlich.**

Personalübernahme bei einem Betreiberwechsel im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

Nicht zuletzt ist es dringend geboten, die bestehende Soll-Vorschrift zur Übernahme der Beschäftigten durch den neuen Betreiber im SPNV in § 131 Abs. 3 Satz 1 GWB in eine „Muss“-Vorschrift umzuwandeln. Dieser Vorschlag im Plenum des Bundesrats fand keine Mehrheit¹⁴. Obwohl sich die verbindliche Vorgabe zum Personalübergang in vielen Landestariftreuegesetzen bewährt hat. Es spricht daher nichts dagegen, diese Regelung ins GWB zu überführen. Jedenfalls muss Satz 2 von Abs. 3 des § 131 GWB gestrichen werden. Danach sollen nur diejenigen Arbeitnehmer*innen übergehen, „die für die Erbringung der übergehenden Verkehrsleistung unmittelbar erforderlich sind.“ In der Folge bleibt zwingend für den Eisenbahnbetrieb benötigtes Personal zum Beispiel in der Instandhaltung, im Vertrieb oder der Reinigung außen vor und fehlt später bei der Betriebsaufnahme. Dies führt zu instabilen Betriebsaufnahmen.

¹⁴ Vgl. Empfehlungen der Ausschüsse zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge, BT-Drs. 380/1/25 vom 15.09.2025.

Begrenzung von Unterauftragsketten

Auch der Entwurf des VBG-E sieht keinerlei Regelungen zur Begrenzung von Unteraufträgen vor und erfüllt daher nicht die Anforderungen aus der Richtlinie 2014/24/EU: In Art. 71 Abs. 1 wird unmissverständlich geregelt, dass die Einhaltung der in Art. 18 Abs. 2 genannten Verpflichtungen von Unterauftragnehmern durch geeignete Maßnahmen der zuständigen nationalen Behörden zu gewährleisten ist.

Komplexe Unterauftragsketten werden häufig dazu genutzt, um Arbeitskosten zu drücken. Betrügerische Unternehmen nutzen grenzüberschreitende Unterauftragnehmer, um Lohnwettbewerb, Sozialdumping und Schwarzarbeit auf dem Rücken der Beschäftigten zu betreiben. Diese Unternehmen verwenden häufig komplexe Subunternehmervereinbarungen, um Arbeitsverhältnisse zu verschleiern, Steuer- und Sozialversicherungspflichten zu umgehen und sich der Haftung und der Kontrolle durch Arbeitsinspektionen zu entziehen. Nicht entrichtete Steuern- und Sozialversicherungsbeiträge verursachen finanzielle Schäden zulasten der Beschäftigten und der Allgemeinheit in Milliardenhöhe.

Schäden entstehen auch durch Mängel bei der Auftragsausführung, den Auftraggebern selbst. Dann ist kaum nachweisbar, wer tatsächlich für die Beseitigung von Mängeln und Schäden haftbar gemacht werden kann, bzw. wer sie beseitigt.

Wir schlagen deshalb vor, Unterauftragsketten, mit denen Unternehmen die immer gleiche Teilleistung in einer Kette weiter nach unten vergeben, auf maximal zwei Glieder zu begrenzen, um kaskadenartiges Sozialdumping bei der Unterauftragsvergabe bei ein und derselben Leistung zu verhindern. Nur so kann eine direkte Verantwortung für die Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.



Stellungnahme
Deutsche Bahn AG

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



Stellungnahme im Rahmen der Sachverständigenanhörung
zum **Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung
der Vergabe öffentlicher Aufträge, BT-Drucksache 21/1934
(Vergabebeschleunigungsgesetz)**



Berlin, 6. November 2025

Die Deutsche Bahn (DB) dankt für die eingeräumte Möglichkeit, sich zum Gesetzentwurf des Vergabebesleunigungsgesetzes zu äußern.

Die Reform des Vergaberechts ist von großer Bedeutung für die DB und die gesamte Wirtschaft. Als größter deutscher Sektorenauftraggeber braucht die DB einfache, flexible und schnelle Vergabeverfahren. Dies ist ein wichtiger Beitrag dafür, dass die Schiene eine stärkere Rolle im Verkehr übernehmen kann – und damit ein wichtiger Baustein, um die Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen. Der Bereich Infrastruktur steht dabei vor besonderen Herausforderungen.

- Zu nennen ist das steigende hohe Investitionsvolumen in der Eisenbahninfrastruktur: Im Jahr 2024 gab es allein im Bereich Infrastruktur, einem von mehreren Einkaufsbereichen der DB, mehr als 1.700 Beschaffungsvorgänge gemäß GWB und Sektorenverordnung mit einem Einkaufsvolumen im zweistelligen Milliardenbereich. Wir stehen vor einem weiteren Hochlauf der Investitionen. Diese müssen schnell und verantwortungsvoll in den Projekten umgesetzt werden.
- Kapazitäten sowohl auf Seiten des Auftraggebers als auch auf Seiten der Wirtschaft, insbesondere der Bauwirtschaft sind jedoch begrenzt. Den hieraus erwachsenden Herausforderungen kann nur mit Vereinfachungen und Bürokratieabbau im Rahmen der öffentlichen Beschaffung begegnet werden.

Innovationsförderung und Nachhaltigkeit sind ebenfalls Top-Themen in der Beschaffung der DB.

Insofern stützen wir die Ziele des Vergabebesleunigungsgesetzes und begrüßen zahlreiche Regelungen im Gesetzentwurf, die dazu beitragen, das öffentliche Auftragswesen zu modernisieren, zu vereinfachen und zu flexibilisieren.

Die vorgesehenen Maßnahmen zur Digitalisierung sind wichtige und praxisgerechte Fortentwicklungen des Vergaberechts. Die Möglichkeit, Vergabeakten in Nachprüfungsverfahren elektronisch zur Verfügung zu stellen oder mündliche Verhandlungen virtuell durchzuführen sind nicht nur längst überfällige Regelungen, sondern auch Beispiele dafür, dass Vergaberecht „mit der Zeit gehen“ und einen an den Bedürfnissen der Praxis orientierten Regelungsrahmen vorsehen kann. Der Gesetzentwurf beinhaltet auch hilfreiche Klarstellungen für die Vergabepaxis, etwa zur Entbehrlichkeit einer Vorabinformation in bestimmten Fallkonstellationen.

Zugleich sehen wir die Potenziale noch nicht vollständig ausgeschöpft. Weitere Änderungen und Weiterentwicklungen am vorgesehenen Regelungsrahmen können die Komplexität der Vergabeverfahren senken, innovative Lösungen fördern und Anreize für zukünftige Investitionen setzen. Dies alles würde dazu beitragen, dem Ziel des Gesetzgebungsvorhabens noch besser zu entsprechen.

Diese weiteren Änderungen betreffen vor allem drei Punkte, die hier – ergänzend zur Stellungnahme der DB zum Referentenentwurf des Vergabebesleunigungsgesetzes – hervorgehoben werden sollen:

1. Die Flexibilisierung des Losvergabegrundsatzes (Möglichkeit der Loszusammenfassung), und zwar ungeachtet einer Finanzierung aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität.
2. Die Stärkung von Innovationen (Ausnahmen von der Produktneutralität).
3. Die weitere Beschleunigung von Nachprüfungsverfahren (bei überragendem öffentlichem Interesse).

1. Flexibilisierung des Losvergabegrundsatzes

Wir befürworten die Förderung des Mittelstands und sehen die Aufteilung von Aufträgen in Lose in diesem Zusammenhang als ein mögliches, nicht jedoch als alleiniges gesetzliches Instrument. Die DB ist bei der Umsetzung von Eisenbahninfrastrukturvorhaben auf den Mittelstand angewiesen. Wir brauchen einen möglichst breiten Anbietermarkt und die Kapazitäten des Mittelstands für die in der Infrastruktur benötigten Leistungen.

Zugleich besteht das praktische Bedürfnis, Lose zusammengefasst vergeben zu können. Dafür sieht das Gesetz bereits Ausnahmen von der Losvergabe vor, wenngleich die Anforderungen und der Begründungsaufwand für Auftraggeber hoch sind.

Eine weitere Ausnahme vom Grundsatz der Losvergabe aus zeitlichen Gründen ist im Kern zu begrüßen. Denn damit könnten Maßnahmen der Infrastruktur im gesamtgesellschaftlichen Interesse beschleunigt umgesetzt werden.

Allerdings würde die nach dem Entwurf vorgesehene Fassung des § 97 Abs. 4 GWB infolge ihrer engen Anwendungsvoraussetzungen und der Kopplung an den Bestand bzw. die Nutzung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität kaum Erleichterungen bei der Vergabe und anschließenden Umsetzung von Infrastrukturvorhaben bewirken. Eine Beschleunigungswirkung würde nur in geringem Umfang eintreten: Die zusätzliche Ausnahme vom Losvergabegrundsatz schafft lediglich eine zeitlich begrenzte Sonderregelung für einen begrenzten Anwendungsbereich. Hinzu kommen Unklarheiten und Anwendungsunsicherheiten sowie ein nur schwer erfüllbarer Begründungsaufwand.

Eine Loszusammenfassung muss stets auch aus zeitlichen Gründen möglich sein können, ungeachtet einer Finanzierung aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität und ungeachtet eines bestimmten Auftragswerts. Zugleich sollten die Begründungserfordernisse für Auftraggeber als Beitrag zum Bürokratieabbau herabgesenkt werden, indem „rechtfertigende“ Gründe zukünftig für eine Loszusammenfassung genügen und das Merkmal der Erforderlichkeit aufgegeben wird. Dies würde die Rechtssicherheit für zügige Investitionen der öffentlichen Hand entscheidend erhöhen und es ergibt sich ein deutlich größeres Beschleunigungspotenzial.

§ 97 Abs. 4 S. 2 und 3 GWB sollte daher wie folgt gefasst werden (Änderungen im Vergleich mit dem aktuellen Gesetzeswortlaut hervorgehoben):

*„Leistungen ~~sind~~ **sollen** in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) ~~zu~~ vergeben **werden**. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, **zeitliche** oder technische Gründe dies ~~erfordern~~ **rechtfertigen**.“*

2. Stärkung von Innovationen (Ausnahmen von der Produktneutralität)

Ein Beitrag zur Stärkung von Innovationen in der öffentlichen Beschaffung ist die Verringerung des Detaillierungsgrads bei der Erstellung von Leistungsbeschreibungen, wie sie nach dem aktuellen Entwurf für § 121 Abs. 1 S. 1 GWB vorgesehen ist (Streichung von „und erschöpfend“).

Damit dieser Ansatz jedoch seine volle praktische Wirksamkeit entfalten kann, ist zusätzlich eine Ausnahme vom Gebot der Produktneutralität für die Beschaffung innovativer Leistungen vorzusehen.

Aktuell gelangen Innovationen meist nur über Nebenangebote in den Wettbewerb. Die nach dem Gesetzentwurf in § 35 VgV oder § 33 SektVO vorgesehene aktive Entscheidung und Äußerung durch den Auftraggeber, ob er Nebenangebote zulässt, vorschreibt oder ausschließt,

wird die Hürden in der Praxis für die Beauftragung innovativer Leistungen nur in geringem Maße absenken. Denn eingereichte Nebenangebote scheitern oft an der Wirtschaftlichkeit oder daran, dass sie die vom Auftraggeber aufgestellten Mindestanforderungen nicht in gleicher Weise erfüllen können wie bereits am Markt etablierte Lösungen. Um Innovationen, gerade auch im Bereich nachhaltiges/ emissionsreduziertes Bauen, zu fördern und die Rechtssicherheit für Auftraggeber zu stärken, muss das Vergaberecht eine direkte Leistungsbeschreibung von Innovationen durch den Auftraggeber ermöglichen.

Das entspricht auch dem Bestreben der Europäischen Union, wonach Auftraggeber die öffentliche Auftragsvergabe strategisch optimal nutzen sollen, um Innovationen voranzutreiben.

Daher ist eine Ausnahme vom Gebot der Produktneutralität vorzusehen in § 31 Abs. 6 VgV und § 28 Abs. 6 SektVO (Änderungen im Vergleich mit dem aktuellen Wortlaut der Norm hervorgehoben):

„(6) In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder einen bestimmten Ursprung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn, dieser Verweis ist durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt. Solche Verweise sind ausnahmsweise zulässig, wenn

- 1. der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; die Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen; oder*
- 2. innovative Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen beschafft werden sollen.“*

3. Weitere Beschleunigung von Nachprüfungsverfahren / Vorabgestattung des Zuschlags bei überragendem öffentlichem Interesse

Der Eisenbahnsektor leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland. Die beschleunigte Umsetzung von Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen ist daher von substanzieller Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist in § 1 Abs. 3 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) das überragende öffentliche Interesse an bestimmten Vorhaben und Maßnahmen in Bezug auf die Bundesschienenwege gesetzlich eindeutig festgeschrieben.

Das Vergaberecht sollte diese Wertung zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsordnung berücksichtigen. Deswegen schlagen wir eine Ergänzung der Möglichkeit vor, in einem Nachprüfungsverfahren den Zuschlag entgegen dem verfahrensrechtlich bestehenden Zuschlagsverbot dennoch vorab zu gestatten. Dies würde eine weitere Beschleunigung für Maßnahmen von überragendem öffentlichem Interesse mit sich bringen.

Ein gesetzlich verankertes überragendes öffentliches Interesse ist den Regelbeispielen des **§ 169 Abs. 2 S. 3 GWB** gleichzustellen. Eine wortgleiche Folgeanpassung ist auch in **§ 176 Abs. 1 S. 3 GWB** vorzusehen (Änderungen im Vergleich mit dem aktuellen Gesetzeswortlaut hervorgehoben):

*„Das **Interesse der Allgemeinheit oder die** besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit*

1. einer Maßnahme, an der aufgrund eines Bundes- oder Landesgesetzes ein überragendes öffentliches Interesse besteht,

2. einer Krise,

3. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,

4. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder

5. einer Bündnisverpflichtung.“

ANLAGE:

- Stellungnahme der Deutschen Bahn AG zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabebeschleunigungsgesetz, Stand: Referentenentwurf) vom 28. Juli 2025;
nicht aktualisiert auf den Entwurfsstand der BT-Drucksache 21/1934



Stellungnahme der Deutschen Bahn AG
**zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge
(Vergabebeschleunigungsgesetz)**



Berlin, 28. Juli 2025

Lobbyregisternummer R001662

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabebeschleunigungsgesetz)

Die Deutsche Bahn (DB) dankt für die eingeräumte Möglichkeit, sich zum Gesetzentwurf äußern zu dürfen. Die Sektorenauftraggeber des DB-Konzerns führen insgesamt jährlich mehrere Tausend EU-weite Vergabeverfahren durch und erteilen öffentliche Aufträge in einer Vielzahl von Leistungsbereichen mit einem Einkaufsvolumen im zweistelligen Milliardenbereich. Dies unterstreicht die erhebliche Bedeutung des Regelungsvorhabens.

Nachhaltigkeit ist zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells, der Konzernstrategie und Teil des Sanierungsprogramms S3 der Deutschen Bahn. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Leistungsversprechen der DB an Kund:innen, Gesellschaft und Staat. Die Ausbaustrategie „Starke Schiene“ des Konzerns hat nachhaltige Zielrichtungen: für das Klima, für die Menschen, für die Wirtschaft. Als eines der klimafreundlichsten Mobilitätsunternehmen sind wir Umweltvorreiter und wollen es auch bleiben. Nachhaltigkeit ist deshalb auch bei der Beschaffung der Deutschen Bahn eine der Top-Prioritäten.

Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die zahlreichen Regelungen zur praxisgerechten Modernisierung, Vereinfachung und Flexibilisierung des öffentlichen Auftragswesens. Unter anderem wird damit die Möglichkeit eröffnet, Maßnahmen der Infrastruktur beschleunigt umsetzen zu können. Dies ist ein wichtiger Beitrag dafür, dass die Schiene eine stärkere Rolle im Verkehr übernehmen kann – und damit ein wichtiger Baustein, um die Klimaschutzziele im Verkehr zu erreichen.

Von besonderer Bedeutung ist die Flexibilisierung des Losgrundsatzes. Um die Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur zu beschleunigen, ist die weitgehende Minimierung von Schnittstellen in der Projektabwicklung notwendig. Das Vergaberecht sollte hierzu eine hinreichende Flexibilität ermöglichen. Daher ist es unter anderem erforderlich, dass auch zeitliche Gründe eine Loszusammenfassung rechtfertigen können. Dieses Erfordernis betrifft nicht nur das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, sondern ist auch erforderlich für gesamtgesellschaftlich besonders drängende Vorhaben, beispielsweise Schieneninfrastrukturvorhaben.

Um klimafreundliche, umweltbezogene und soziale Kriterien wirksam in der öffentlichen Beschaffung zu verankern, braucht es eine normative Grundlage. Dies gilt insbesondere angesichts des im Koalitionsvertrag verankerten Ziels, Leitmärkte für emissionsarme Produkte mit Vorreiterrolle der Deutschen Bahn zu schaffen. Wichtig und zielführend ist dabei das uneingeschränkt freie Wahlrecht von öffentlichen Auftraggebern und Sektorenauftraggebern, auf welcher Stufe eines Vergabeverfahrens klimafreundliche, umweltbezogene oder soziale Kriterien in einem Beschaffungsvorgang Anwendung finden. Zugleich sind die Besonderheiten des Sektorenvergaberichts zu berücksichtigen.

Am vorgesehenen Regelungsrahmen sind Änderungen und Weiterentwicklungen notwendig, um dem Ziel des Gesetzgebungsvorhabens noch besser zu entsprechen, die Komplexität der Vergabeverfahren zu senken, innovative Lösungen zu fördern und Anreize für zukünftige Investitionen zu setzen. Denn nur so können das ambitionierte Programm für eine Stärkung des nachhaltigen Schienenverkehrs umgesetzt und verkehrspolitische Ziele des Bundes erreicht werden. Änderungsvorschläge haben wir auf den folgenden Seiten in der bereitgestellten Formatvorlage hinterlegt.

Stelle: Deutsche Bahn AG

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeschleunigungsgesetz), Referentenentwurf

Norm (Bezug: RefE)	Anmerkung / Änderung / Vorschlag / Synopse
§ 97 IV 2 bis 4 GWB	§ 97 Abs. 4 S. 2 bis 4 GWB sollte wie folgt geändert werden (Änderungen gestrichen, Ergänzungen unterstrichen): <i>„Leistungen sind <u>sollen</u> in der Menge aufgeteilt (Teillöse) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben <u>werden</u>. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, <u>zeitliche</u> oder technische Gründe dies <u>rechtfertigen</u> <u>erfordern</u>. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen auch zusammen vergeben werden, wenn die Realisierung dringlicher, aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität finanzierter Infrastrukturvorhaben, deren geschätzter Auftrags- oder Vertragswert ohne Umsatzsteuer die Schwellenwerte nach § 106 Absatz 2 GWB um das Zweieinhalbfache übersteigt, dies erfordert.“</i> ■ Die Pflicht zur Losaufteilung von öffentlichen Aufträgen leistet einen wichtigen Beitrag zur Mittelstandsförderung in Deutschland. Sie ist jedoch beispielsweise für viele Projekte der Verkehrsinfrastruktur vielfach nicht der richtige Ansatz, um Investitionsmaßnahmen ressourceneffizient und in der erforderlichen Geschwindigkeit umzusetzen. Durch eine effizientere Gestaltung des Gebots der Aufteilung in Teil- und Fachlose können somit Vergabeverfahren sowie die Auftragserteilung und -steuerung unter Berücksichtigung möglichst geringen Ressourcenverbrauchs vereinfacht werden. Daher sollten die Möglichkeiten des europarechtlichen Rahmens genutzt und von der restriktiven Vorgabe zur losweisen Vergabe entsprechend abgewichen werden. ■ Für die zügige Umsetzung gesamtgesellschaftlich besonders drängender Vorhaben z. B. der Schieneninfrastruktur ist es erforderlich, dass auch zeitliche Gründe eine Loszusammenfassung rechtfertigen können. Dieses Erfordernis betrifft nicht nur die aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) finanzierten Vorhaben. Die Vorhaben des SVIK sollten deshalb nicht besonders herausgestellt werden.
§ 97 IV 2 bis 4 GWB, Begründung	Vor dem Hintergrund des vorstehenden Regelungsvorschlags sollte die Gesetzesbegründung hinsichtlich § 97 Abs. 4 GWB entsprechend angepasst werden. Die folgenden Ausführungen treten dann an die Stelle der bisherigen Begründung zu § 97 Abs. 4 GWB, Buchstabe b:

„Der Grundsatz des Mittelstandsschutzes nach Satz 1 ist weiterhin vornehmlich zu berücksichtigen. Damit steht er neben den weiteren, primären Vergabegrundsätzen nach Absatz 1 bis 3. Es bleibt auch beim Regel-Ausnahme-Verhältnis von Satz 2 und Satz 3, an das aber keine zu strengen Anforderungen gestellt werden sollen. Das bedeutet, dass es sich bei den Ausnahmetatbeständen zwar nicht um allein typischerweise auftretende Gründe handeln darf. Eine Gesamtvergabe ist aber nicht nur bei Vorliegen eines objektiv zwingenden Grundes zulässig. Es bleibt zudem bei der Einzelfallprüfung und der damit grundsätzlich einhergehenden Begründungs- und Dokumentationspflicht. Dem Auftraggeber kommt wegen der prognostischen, komplexen Entscheidung aber der notwendige Beurteilungsspielraum zu, unter anderem wegen konkreter projektbezogener Risikopotenziale. Er muss nicht alle zumutbaren Gestaltungsmaßnahmen ergreifen, um eine Fachlosbildung zu ermöglichen.

Auftraggeber können auch berücksichtigen, dass sich mittelständische Unternehmen je nach Leistungsgegenstand selbstverständlich auch direkt selbst auf Gesamtvergaben bewerben können, gegebenenfalls mit Eignungsleihe oder durch Bietergemeinschaften. Zudem werden kleine und mittlere Unternehmen bei Gesamtvergaben in der Regel vielfältig als Unterauftragnehmer eingebunden. Der Auftraggeber kann ausdrücklich auch nur einen Teil der möglichen Lose von Teilleistungen geeignet zusammenfassen und vergeben. Dabei sind die konkreten Marktverhältnisse zu berücksichtigen, aber auch keine zu strengen Anforderungen an die Prüfung des jeweiligen Bietermarktes zu stellen.

Daneben werden die aner kennenswerten Gründe, die für eine gemeinsame Vergabe sprechen können, ergänzt. So werden ausdrücklich auch zeitliche Gründe aufgenommen. Zeitlicher Aufwand wurde auch nach der bisherigen Rechtslage von der Rechtsprechung teilweise bereits als zulässiger wirtschaftlicher oder technischer Grund anerkannt. Zeitliche Gründe können aber auch aus sich selbst heraus eine Rechtfertigung sein. Sie müssen objektiv gegeben sein. Sie können konkret projekt- bzw. auftragsbezogen, aber auch auf Seiten des Auftraggebers begründet sein (zum Beispiel Personal-/Fachkräfte-/Baudispositions-/Koordinierungsmangel), soweit es sich nicht allein um typischerweise mit einer Losvergabe verbundenem Mehraufwand handelt. Zulässig können etwa Gesamtvergaben zur Vermeidung von Bauzeitverzögerungen, insbesondere für bedeutsame Infrastrukturvorhaben, sein. Diese müssen stets einzelfallbezogen sein. Allein eine allgemeine Annahme einer Kausalität von Gesamtvergabe und Zeitersparnis genügt in einer Begründung nicht. Aspekte können mögliche Effizienzgewinne beim Auftragnehmer und Auswirkungen auf die Projektlaufzeit, die Übernahme von konkreten Termin- und Kostenrisiken, keine Behinderung der Folgegewerke aufgrund von Verzögerungen bei Einzelgewerken, keine Schnittstellen bei der Ausführung, die zur Verfügung stehende Projektleitung und -steuerung des Auftraggebers, aber auch ein geringerer Wettbewerb, die Erforderlichkeit von Verhandlungen und funktionalen Leistungsbeschreibungen, die Transparenz und Steuerbarkeit eines Generalunternehmers sowie mögliche Preisschläge sein.

Zudem können zeitliche Gründe auch bei gesamtgesellschaftlich besonders drängenden Vorhaben vorliegen. Diese können von für eine Region bedeutenden oder besonderen Infrastrukturprojekten, insbesondere Brückenbauwerken, bis zu

insbesondere wichtigen Transformationsvorhaben der Wirtschaft oder für den Klimaschutz oder angesichts einer geänderten sicherheitspolitischen Lage vorliegen. So können zeitliche Vorteile bei einer Gesamtvergabe etwa bei Vorhaben vorliegen, für die ein überragendes öffentliches Interesse festgestellt wurde. Das können etwa der beschleunigte Ausbau der Infrastruktur für möglichst grünen Wasserstoff, aber auch insgesamt der Ausbau Erneuerbarer Energien sowie der Schieneninfrastruktur, für Umwelt- und Ressourcenschutz zur Erreichung der Klimaziele und gegen die Erderwärmung sein. Diese gesamtgesellschaftlich gewichtigen Gründe können auch mittelbar einen besonderen zeitlichen Aspekt für eine Gesamtvergabe oder Zusammenfassung möglicher Lose darstellen. Die Regelung bezweckt auch, die zusammengefasste Vergabe für diejenigen Fälle gesetzlich abzusichern, in denen die Interessen der Allgemeinheit oder Sinn und Zweck der Auftragsvergabe – unter Berücksichtigung des Grundsatzes der mittelstandsfreundlichen Vergabe, des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und deutlicher erhöhter Kosten oder zeitlichen Aufwands bei Vergabe mehrerer Teil- oder Fachlose – dies aufgrund des erforderlichen Umsetzungstempos rechtfertigen. Auch hierbei sind die Einschätzungsprärogative und der Beurteilungsspielraum des Auftraggebers und die Vergabegrundsätze der Absätze 1 bis 3 zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung der Erfordernisse von Klima- und Umweltschutz kann durch einheitliche, schnellere Gesamtvergaben häufig besser berücksichtigt werden, indem einfacher ganzheitliche und funktionale Anforderungen an den Auftragsgegenstand, etwa zu seiner Klimaneutralität, gestellt werden können. Auch komplexe Systemlösungen, die Nutzung neuartiger Vertragsmodelle wie der Integrierten Projektabwicklung oder digitaler Methoden wie des Building Information Modelings können über Gesamtvergaben häufig schneller effizient umgesetzt werden.

Auch aus systemischen Gründen kann ein wirtschaftlicher, technischer oder zeitlicher Grund im Sinne von Satz 3 vorliegen. Aus systemischen Gründen können organisatorisch ganzheitliche Lösungen erfasst und zusammen ausgeschrieben werden. Systemlösungen bzw. Gesamtorganisationsstrukturen können gegenüber Einzelkomponenten in unterschiedlichsten Fällen wesentliche Vorteile bieten und umfasst insbesondere die Verfügbarkeit von Produkten (Stichwort „Resilienz“).

Zudem wird die Begründungstiefe vom Erfordern auf ein Rechtfertigen gesenkt. Hieran sind keine zu strengen Anforderungen zu stellen. Durch die Änderung wird der auftraggeberseitige Beurteilungsspielraum gestärkt. Das Tatbestandsmerkmal verschafft dem Auftraggeber im Einzelfall mehr Flexibilität und Eigenverantwortung, um eine sachgerechte Aufteilung des Auftrages zu gewährleisten. Erforderlich ist, dass die Prognoseentscheidung auf einer korrekten Sachverhaltserfassung beruht und ohne Fehlbeurteilung, mithin willkürfrei erfolgt. Die Regelung dient dazu, einen klarstellenden und sicheren Rechtsrahmen zu schaffen für Fälle, in denen eine Gesamtvergabe vernünftigerweise geboten ist. Der Auftraggeber muss hinsichtlich der Abwägung zur Losvergabe sorgfältig handeln, aber keine Wagnisse oder vermeidbare Risiken eingehen. Er kann einen für das Projekt und den Auftragsgegenstand aus seiner Sicht sicheren Weg wählen.

	Die Gründe gegen eine Losaufteilung sind zu dokumentieren. An die Abwägung und ihre Dokumentation sind aber keine zu strengen Anforderungen zu stellen.“
§ 97 IV 5 GWB	In § 97 Abs. 4 GWB sollte unter Berücksichtigung des o. g. Streichungsvorschlags für Satz 4 des Entwurfs in Satz 5 das Wort „besonders“ gestrichen und ein weiterer Halbsatz angefügt werden (Änderungen gestrichen, Ergänzungen unterstrichen): <i>„Auftraggeber können im Fall einer Gesamtvergabe gemäß Satz 3 oder 4 Auftragnehmer verpflichten, bei der Erteilung von Unteraufträgen die Interessen von kleineren und mittleren Unternehmen besonders zu berücksichtigen; <u>sofern der Auftragnehmer kraft Gesetzes selbst vergaberechtlichen Verpflichtungen unterliegt, gehen diese vor.</u>“</i> Die Gesetzesbegründung sollte im Zusammenhang mit dem vorstehenden Ergänzungsvorschlag auf Seite 46 unten, letzter Absatz bzw. Seite 47 erster Absatz wie folgt ergänzt werden (Änderungen gestrichen, Ergänzungen unterstrichen): <i>„Ein bestimmter Weg, wie die mittelständischen Unternehmen durch den Auftragnehmer berücksichtigt werden sollen, wird durch Satz 5-4 nicht vorgegeben. Insbesondere muss der Auftraggeber anders als im folgenden Satz 6-5 nicht das Gebot der Losvergabe weitergeben. Dadurch sollen Effizienzgewinne auf der ersten Ebene der Auftragserteilung nicht auf der zweiten Ebene der Unterauftragsvergabe wieder verloren gehen. Auftragnehmer von Gesamtaufträgen können die Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen aber insbesondere gut berücksichtigen, soweit sie Unteraufträge an kleine und mittlere sowie auch an wechselnde Unternehmen vergeben. Der Auftraggeber sollte aus Gründen der Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und Durchsetzbarkeit die Pflicht zur Berücksichtigung je nach Auftragsgegenstand, Vertragsmodell und Einzelfall bestimmt und möglichst konkret weitergeben. <u>Halbsatz 2 von Satz 4 stellt das Verhältnis zwischen vertraglichen und ausnahmsweise im Einzelfall dennoch bestehenden vergaberechtlichen Verpflichtungen klar. Das Vergaberecht verlangt nicht, dass diejenigen Aufträge, die ein Auftragnehmer eines gemäß Vergaberecht vergebenen öffentlichen Auftrags zur Erbringung seiner vertraglich geschuldeten Leistung an Unterauftragnehmer vergibt, ihrerseits erneut dem Wettbewerb unterstellt werden müssen. Dennoch kann es sein, dass es sich bei dem Auftragnehmer eines öffentlichen (Gesamt-)Auftrags seinerseits um einen kraft Gesetzes dem Vergaberecht unterliegenden Auftraggeber handelt. In der Konstellation gehen diese vergaberechtlichen Bestimmungen etwaigen vertraglichen Pflichten zur Berücksichtigung mittelständischer Interessen vor.</u>“</i> ■ Die Neufassung von Satz 5 (Referentenentwurf bzw. nach dem Vorschlag in dieser Stellungnahme Satz 4) ist zu begrüßen. Ansonsten ließe sich die Regelung so interpretieren, dass der Auftragnehmer eines zulässig vergebenen Gesamtauftrags dann seinerseits stets zu einer Losaufteilung verpflichtet wäre. Dadurch würde die vorherige Vereinfachung letztlich ausgehebelt und die Herausforderungen der Losaufteilung nur auf den jeweiligen Auftragnehmer verlagert.

	■ Um weitere Anwendungsunsicherheiten auszuräumen, ist die Streichung des Wortes „besonders“ zielführend. Die sinnvolle Aufteilung der unterzuvergebenden Leistungen liegt schon heute im Interesse des Auftragnehmers des Gesamtauftrags und erfolgt dementsprechend auch in der Praxis regelmäßig. Die Betonung, dass Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen „besonders“ zu berücksichtigen seien, ist daher nicht erforderlich und würde ungewollte Auslegungsschwierigkeiten und damit Rechtsunsicherheiten schaffen. ■ Außerdem könnten in Konstellationen, in denen der Auftragnehmer eines Gesamtauftrags seinerseits eventuell vergaberechtlichen Bindungen unterliegt, mit Blick auf das Verhältnis der gesetzlichen Pflichten zu den vertraglichen Pflichten bei der Unterauftragsvergabe Rechtsunsicherheiten entstehen. Diese sollten durch einen anzufügenden Halbsatz aufgelöst werden.
§ 113 I 2 Nr. 9 GWB, Begründung	Die Gesetzesbegründung hinsichtlich der nach § 113 Abs. 1 S. 2 Nr. 9 GWB neu vorgesehenen Verordnungsermächtigung sollte wie folgt ergänzt werden (Ergänzungen unterstrichen): <i>„Die Vorgaben können Anforderungen an den Auftragsgegenstand oder an das Vergabeverfahren sein, insbesondere auch Anforderungen an die Unternehmen und deren Nachweise, etwa durch bestimmte Kennzeichnungssysteme. Die Ermächtigung sollte daher insbesondere Regelungen zu verpflichtenden Anforderungen für die Beschaffung klimafreundlicher Leistungen durch Zuschlags- und ggf. Eignungskriterien, den Inhalt der Leistungsbeschreibung oder Ausführungsbedingungen umfassen. <u>Dabei wird die grundsätzliche Beschaffungsautonomie der Auftraggeber gewahrt. Bei der Wahl der Verfahrensstufe, auf der die Kriterien berücksichtigt werden, besteht grundsätzlich ein freies Ermessen der Auftraggeber nach Maßstäben der größeren Geeignetheit, wobei die Leistungsbeschreibung regelmäßig die am besten geeignete Stufe darstellt.</u> Dies soll insbesondere die Schaffung von Leitmärkten, <u>zum Beispiel im Bereich des emissionsreduzierten Bauens,</u> als ein marktgerechtes Instrument stärken. Ähnliche Vorgaben gibt es bereits etwa über die Beschaffung energieverbrauchsrelevanter Liefer- oder Dienstleistungen (siehe § 67 VgV).“</i> ■ Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn infolge der in § 113 Abs. 1 S. 2 Nr. 9 GWB vorgesehenen Verordnungsermächtigung eine normative Grundlage für die Beschaffung von klimafreundlichen Leistungen geschaffen würde. Hierdurch kann insbesondere das im Koalitionsvertrag verankerte Ziel, Leitmärkte für emissionsarme Produkte mit Vorreiterrolle der Deutschen Bahn zu schaffen, erreicht werden. ■ Wichtig und zielführend ist dabei das uneingeschränkt freie Wahlrecht von öffentlichen Auftraggebern und Sektorauftraggebern, auf welcher Stufe eines Vergabeverfahrens klimafreundliche sowie ggf. umweltbezogene oder soziale Kriterien in einem Beschaffungsvorgang Anwendung finden. Eine auf Grundlage von § 113 GWB geschaffene Rechtsverordnung soll daher die praxisgerechte Flexibilität der Auftraggeber, im Rahmen ihres Leistungsbestimmungsrechts zu entscheiden, ob sie die Vorgaben an die Beschaffung klimafreundlicher Leistungen über die

	Leistungsbeschreibung, als Eignungs- oder als Wertungskriterium oder als Ausführungsbedingung umsetzen. Zugleich sind die Besonderheiten des Sektorenvergaberechts zu berücksichtigen.
§ 124 I Nr. 3 GWB	§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB ist im bisherigen Wortlaut der Norm beizubehalten und die angedachten Änderungen zu streichen (Änderungen gestrichen): „der öffentliche Auftraggeber auf geeignete Weise nachweisen kann, dass das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird;[...]“ ■ Ein für die Praxis relevanter Mehrwert der geplanten Anpassung ist nicht zu erkennen. Auch führt die Ergänzung von „auf geeignete Weise“ eher zu Unklarheit und Handlungsunsicherheit. Gerade dieser Ausschlussgrund ist in seinem bisherigen Wortlaut auch im Lichte der Rechtsprechung der nationalen Vergabenachprüfungsinstanzen hinreichend konkret und handhabbar. Der bisherige Wortlaut sollte daher beibehalten bleiben.
§ 124 I Nr. 7 GWB	§ 124 Abs. 1 Nr. 7 GWB ist im bisherigen Wortlaut der Norm beizubehalten und die angedachten Änderungen zu streichen (Änderungen gestrichen): „7. das Unternehmen bei der Erfüllung einer wesentlichen Anforderung bei der Ausführung eines öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erhebliche oder dauerhafte Mängel erkennen lassen hat, die die vorzeitige Beendigung dieses früheren Auftrags, Schadenersatz oder andere vergleichbare Rechtsfolgen nach sich gezogen haben,“ ■ Ein für die Praxis relevanter Mehrwert der geplanten Anpassung ist nicht zu erkennen. Die Vorschrift ist in ihrem bisherigen Wortlaut auch im Lichte der Rechtsprechung der nationalen Vergabenachprüfungsinstanzen hinreichend konkret und handhabbar. Der bisherige Wortlaut sollte daher beibehalten bleiben.
§ 134 I 1 GWB	§ 134 Abs. 1 S. 1 GWB ist wie folgt zu ändern (Ergänzungen unterstrichen): „Öffentliche Auftraggeber haben die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich schriftlich oder elektronisch in Textform zu informieren.“ ■ Der vorgeschlagene Einschub in § 134 Abs. 1 S. 1 GWB ist zur Klarstellung und Präzisierung geboten. Wie die EU-Rechtsmittelrichtlinien und auch § 134 Abs. 1 S. 2 und Abs. 2 S. 3, Hs. 2 GWB erkennen lassen, hat die Information nach § 134 GWB (nur) gegenüber dem „betroffenen“ Bieter oder Bewerber zu erfolgen. ■ Die neu eingefügte Formvorgabe, dass die Mitteilung „schriftlich oder elektronisch“ abzugeben ist, widerspricht sämtlichen Digitalisierungsbemühungen der öffentlichen Auftraggeber und Sektorenauftraggeber. Die Schriftform

	ist in § 126 BGB definiert und erfordert eigenhändige Unterschrift des Ausstellers. Die Beibehaltung des bisherigen Gesetzeswortlauts („Textform“) ist zwingend, nicht zuletzt zur Vermeidung von Rechts- und Anwendungsunsicherheiten. Das gilt umso mehr, als die Kommunikation in Vergabeverfahren, inklusive der Nachricht nach § 134 Abs. 1 GWB, über die in den §§ 9 ff. VgV bzw. SektVO beschriebenen elektronischen Mittel (Vergabepattformen) mit ihren hohen technischen Standards erfolgt. Deshalb besteht kein erhöhtes Formerfordernis. Auch in Ansehung von Vorschriften wie z. B. § 53 Abs. 1 VgV (Form und Übermittlung der Interessensbekundungen, Interessensbestätigungen, Teilnahmeanträge und Angebote) ist die Beibehaltung des bisherigen Gesetzeswortlauts zwingend.
§ 135 IV 1 und 4 GWB	§ 135 Abs. 4 S. 1 GWB sollte wie folgt geändert werden, § 135 Abs. 4. S. 4 GWB ist zu streichen (Ergänzung unterstrichen, Änderungen gestrichen): <i>„Abweichend von Absatz 1 kann <u>auf Antrag des Auftraggebers</u> ein Vertrag nicht als von Anfang an unwirksam erachtet werden, wenn nach Prüfung aller maßgeblichen Gesichtspunkte zwingende Gründe eines Allgemeininteresses es ausnahmsweise rechtfertigen, die Wirkung des Vertrages zu erhalten. In diesem Fall hat die Vergabekammer oder das Beschwerdegericht eine Geldsanktion gegen den Auftraggeber zu verhängen oder die Verkürzung der Laufzeit des Vertrags auszusprechen. Derartige alternative Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Bei öffentlichen Aufträgen zur Deckung von Bedarfen der Bundeswehr findet Satz 1 nur auf Antrag des öffentlichen Auftraggebers Anwendung.“</i> ■ Die Beschaffungsautonomie und Entscheidungshoheit des öffentlichen Auftraggebers ist auch in den Fällen des geplanten neuen § 135 Abs. 4 GWB zu achten. Daher ist nicht nur für öffentliche Aufträge zur Deckung von Bedarfen der Bundeswehr klarzustellen, dass die Vergabenachprüfungsinstanzen gegen den Willen des öffentlichen Auftraggebers keine Entscheidung im Sinne des § 135 Abs. 4 S. 1 GWB treffen können.
§ 167 I GWB	§ 167 Abs. 1 GWB sollte wie folgt lauten (Änderungen gestrichen, Ergänzungen unterstrichen): <i>„Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich oder elektronisch innerhalb einer Frist von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten kann der Vorsitzende oder der hauptamtliche Beisitzer im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als zwei Wochen dauern <u>und nicht durch erneute Entscheidung verlängert werden</u>. Er begründet diese Verfügung schriftlich oder elektronisch.“</i> ■ Wir begrüßen den Ansatz des Vergabebeschleunigungsgesetzes, Nachprüfungsverfahren u. a. im Interesse der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen zu beschleunigen.

	■ Der Vorschlag steht mit diesem Ansatz im Einklang. Er gründet sich auf dem zu stärkenden verfahrensrechtlichen Beschleunigungsgrundsatz und dem in der Praxis unter dem Gesichtspunkt der Planungs- und Versorgungssicherheit dringenden Bedürfnis der Vergabestellen nach einer weitgehenden Straffung der für die Durchführung eines eventuellen Nachprüfungsverfahrens erforderlichen Zeiträume.
§ 169 II 3 GWB	§ 169 Abs. 2 S. 3 GWB ist um eine neue Nummer 1 zu ergänzen (Ergänzungen unterstrichen): <i>„Das Interesse der Allgemeinheit oder die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit</i> <i><u>1. einer Maßnahme, an der aufgrund eines Bundes- oder Landesgesetzes ein überragendes öffentliches Interesse besteht,</u></i> <i><u>2. einer Krise,</u></i> <i><u>3. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,</u></i> <i><u>4. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr oder</u></i> <i><u>5. einer Bündnisverpflichtung.“</u></i> ■ Wir begrüßen den Ansatz des Vergabebeschleunigungsgesetzes, Nachprüfungsverfahren u. a. im Interesse der Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen zu beschleunigen. Der Eisenbahnsektor leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland. Die beschleunigte Umsetzung von Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen ist daher von substanzieller Bedeutung. Diese Ansicht teilt ausweislich § 1 Abs. 3 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) auch der Gesetzgeber. ■ Im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsordnung sind Wertungen des Bundes- oder eines Landesgesetzgebers, dass ein überragendes öffentliches Interesse an bestimmten Vorhaben oder Maßnahmen besteht, auch im Zusammenhang mit der in § 169 Abs. 2 GWB geregelten Möglichkeit der Vorabgestattung des Zuschlags zu beachten. Ein gesetzlich verankertes überragendes öffentliches Interesse ist daher den bisherigen Regelbeispielen des § 169 Abs. 2 S. 3 GWB gleichzustellen.
§ 176 I 3 GWB	§ 176 Abs. 1 S. 3 GWB ist um eine neue Nummer 1 zu ergänzen (Ergänzungen unterstrichen): <i>„Das Interesse der Allgemeinheit oder die besonderen Verteidigungs- und Sicherheitsinteressen überwiegen in der Regel, wenn der öffentliche Auftrag oder die Konzession im unmittelbaren Zusammenhang steht mit</i> <i><u>1. einer Maßnahme, an der aufgrund eines Bundes- oder Landesgesetzes ein überragendes öffentliches Interesse besteht,</u></i>

	<u>2. einer Krise,</u> <u>3. einem mandatierten Einsatz der Bundeswehr,</u> <u>4. einer einsatzgleichen Verpflichtung der Bundeswehr,</u> <u>5. einer Bündnisverpflichtung oder</u> <u>6. der unmittelbaren Stärkung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr.“</u> ■ Es handelt sich um eine Folgeanpassung zu der vorgeschlagenen Ergänzung des § 169 Abs. 2 S. 3 GWB: Im Interesse der Einheitlichkeit der Rechtsordnung sind Wertungen des Bundes- oder eines Landesgesetzgebers, dass ein überragendes öffentliches Interesse an bestimmten Vorhaben oder Maßnahmen besteht, auch im Rahmen einer sofortigen Beschwerde im Zusammenhang mit der in § 176 Abs. 1 GWB geregelten Möglichkeit der Vorabgestattung des Zuschlags zu beachten. Ein gesetzlich verankertes überragendes öffentliches Interesse ist daher den bisherigen Regelbeispielen des § 176 Abs. 1 S. 3 GWB gleichzustellen.
BHO	Wir begrüßen die nach der Neuregelung in § 55 BHO vorgesehene Erhöhung der Wertgrenzen für Direktaufträge. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung der öffentlichen Beschaffungstätigkeit und trägt zur Entlastung bei. Die erhöhte Wertgrenze sollte nicht nur für Beschaffungen des Bundes gelten, sondern auch in Zuwendungssachverhalten Anwendung finden.
§ 31 VI VgV	§ 31 Abs. 6 VgV sollte wie folgt erweitert werden (Ergänzungen unterstrichen): <i>„(6) In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder einen bestimmten Ursprung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn, dieser Verweis ist durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt. Solche Verweise sind ausnahmsweise zulässig, wenn</i> <u>1. der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; die Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen; oder</u> <u>2. innovative Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen beschafft werden sollen.“</u> ■ Als Beitrag zur Stärkung von Innovationen in der öffentlichen Beschaffung sollte als Folgeregelung zur bereits nach dem Referentenentwurf beabsichtigten Anpassung von § 121 Abs. 1 S. 1 GWB (Streichung von „und erschöpfend“) sowie als Ergänzung der vorgesehenen Anpassungen an § 28 und § 35 VgV eine Ausnahme vom Gebot der Produktneutralität für die Beschaffung innovativer Leistungen vorgesehen werden. ■ Aktuell gelangen Innovationen meist nur über Nebenangebote in den Wettbewerb. Hier scheitern sie oft jedoch daran, dass sie die vom Auftraggeber aufgestellten Mindestanforderungen nicht in gleicher Weise erfüllen können wie bereits am Markt etablierte Lösungen, oder an der Wirtschaftlichkeit. Um gerade auch Innovationen im

	Bereich nachhaltiges/ emissionsreduziertes Bauen zu fördern, sollte im Vergaberecht eine direkte Leistungsbeschreibung von Innovationen durch den Auftraggeber ermöglicht werden. ■ Das entspricht auch dem Bestreben der Europäischen Union, wonach Auftraggeber die öffentliche Auftragsvergabe strategisch optimal nutzen sollen, um Innovationen voranzutreiben. Der Kauf innovativer Produkte, Bauleistungen und Dienstleistungen spielt eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Effizienz und der Qualität. Dadurch können neue Ideen hervorgebracht und diese in innovative Produkte und Dienstleistungen umgesetzt werden, um damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern (siehe Erwägungsgrund 47 der RL 2014/24/EU).
§ 13 II Nr. 1 SektVO	§ 13 Abs. 2 Nr. 1 SektVO sollte wie folgt berichtigt werden (Änderungen gestrichen, Ergänzungen unterstrichen): <i>„1. wenn im Rahmen eines Verhandlungsverfahrens mit <u>vorheriger Bekanntmachung</u> Teilnahmewettbewerb keine oder keine geeigneten Angebote oder keine geeigneten Teilnahmeanträge abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden; ein Angebot gilt als ungeeignet, wenn es ohne Abänderung den in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannten Bedürfnissen und Anforderungen des Auftraggebers offensichtlich nicht entsprechen kann; ein Teilnahmeantrag gilt als ungeeignet, wenn das Unternehmen aufgrund des § 142 Nummer 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auszuschließen ist oder ausgeschlossen werden kann oder wenn es die objektiven Kriterien bezüglich der Eignung nicht erfüllt;“</i> ■ Mit dem Vergabebesleunigungsgesetz sollte die Gelegenheit genutzt werden, eine offensichtliche Unrichtigkeit und damit verbundene Rechtsunsicherheit im Sektorenvergaberecht zu bereinigen: Nach dem aktuellen Wortlaut des § 13 Abs. 2 Nr. 1 SektVO ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nur im Anschluss an ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zulässig. Das offene und das nicht offene Verfahren sind dort nicht genannt. Dies mag zwar dem Wortlaut des Artikel 50 lit. a) der Richtlinie 2014/25/EU entsprechen. Der Vergleich mit der englischen und der französischen Fassung der Richtlinie 2014/25/EU ergibt jedoch, dass es sich hierbei um einen offensichtlichen Übersetzungsfehler handelt. ■ Nach Artikel 50 der englischen Fassung der Richtlinie ist ein „negotiated procedure without prior call for competition“ (Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb) zulässig, wenn ein „procedure with a prior call for competition“ aufgehoben wurde. Hierbei handelt es sich nicht um ein Verhandlungsverfahren nach vorherigem Aufruf zum Wettbewerb. Dieser Begriff lautet auf Englisch „negotiated procedure with prior call for competition“ (vgl. Artikel 47 der Richtlinie 2014/25/EU). „Procedures with a prior call for competition“ im Sinne von Artikel 44 Abs. 1 der englischen Fassung der Richtlinie sind nach zutreffender Übersetzung „Verfahren (...), sofern (...) ein Aufruf zum Wettbewerb (...) veröffentlicht wurde“. Keineswegs sind damit nur

	Verhandlungsverfahren gemeint, sondern jegliche Verfahren, denen eine Veröffentlichung im EU-Amtsblatt mit Aufruf zum Wettbewerb vorausging. ■ Dasselbe Verständnis folgt aus der französischen Fassung der Richtlinie. Voraussetzung für einen „Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable“ (Verhandlungsverfahren ohne vorherigen Aufruf zum Wettbewerb) ist nach Artikel 50 lit. a) der Richtlinie 2014/25/EU, dass ein „procédure avec mise en concurrence préalable“ (Verfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb) aufgehoben wurde. Dieser Begriff findet sich in Artikel 44 Abs. 1 der französischen Fassung der Richtlinie, er ist nicht mit dem Begriff für das Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb nach Artikel 47 identisch.
§ 28 VI SektVO	§ 28 Abs. 6 SektVO sollte wie folgt erweitert werden (Ergänzungen unterstrichen): <i>„(6) In der Leistungsbeschreibung darf nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes Verfahren oder auf gewerbliche Schutzrechte, Typen oder einen bestimmten Ursprung verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden, es sei denn, dieser Verweis ist durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt. Solche Verweise sind ausnahmsweise zulässig, wenn</i> <i><u>1. der Auftragsgegenstand anderenfalls nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann; die Verweise sind mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen; oder</u></i> <i><u>2. innovative Bau-, Liefer- oder Dienstleistungen beschafft werden sollen.“</u></i> ■ Als Beitrag zur Stärkung von Innovationen in der öffentlichen Beschaffung sollte als Folgeregelung zur bereits nach dem Referentenentwurf beabsichtigten Anpassung von § 121 Abs. 1 S. 1 GWB (Streichung von „und erschöpfend“) eine Ausnahme vom Gebot der Produktneutralität für die Beschaffung innovativer Leistungen vorgesehen werden. ■ Aktuell gelangen Innovationen meist nur über Nebenangebote in den Wettbewerb. Hier scheitern sie oft jedoch daran, dass sie die vom Auftraggeber aufgestellten Mindestanforderungen nicht in gleicher Weise erfüllen können wie bereits am Markt etablierte Lösungen, oder an der Wirtschaftlichkeit. Um gerade auch Innovationen im Bereich Nachhaltiges/ emissionsreduziertes Bauen zu fördern, sollte im Vergaberecht eine direkte Leistungsbeschreibung von Innovationen durch den Auftraggeber ermöglicht werden. ■ Das entspricht auch dem Bestreben der Europäischen Union, wonach Auftraggeber die öffentliche Auftragsvergabe strategisch optimal nutzen sollen, um Innovationen voranzutreiben. Der Kauf innovativer Produkte, Bauleistungen und Dienstleistungen spielt eine zentrale Rolle bei der Steigerung der Effizienz und der Qualität. Dadurch können neue Ideen hervorgebracht und diese in innovative Produkte und Dienstleistungen umgesetzt

	werden, um damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern (siehe Erwägungsgrund 57 der RL 2014/25/EU).
§ 33 II 1 SektVO	§ 33 Abs. 2 S. 1 SektVO sollte teilweise den ursprünglichen Wortlaut beibehalten und im Übrigen wie folgt angepasst werden (Änderungen gestrichen, Ergänzungen unterstrichen): <i>„(2) Der öffentliche Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung, oder in der Aufforderung zur Interessensbestätigung <u>oder in den Vergabeunterlagen</u> an, ob er Nebenangebote zulässt, vorschreibt oder ausschließt.“</i> ■ Die unionsrechtlichen Vorgaben in Artikel 64 Abs. 1 UAbs. 2 Richtlinie 2014/25/EU sehen vor, dass ein Sektorenauftraggeber in den Auftragsunterlagen angibt, ob er Varianten zulässt oder verlangt. Diese Flexibilität sollte mit der vorgesehenen Neuregelung erhalten bleiben. Zudem würde der neu vorgesehene Wortlaut in Verfahren nach § 13 Abs. 2 SektVO oder bei Verfahren auf Grundlage eines Qualifizierungssystems (§ 48 SektVO) zu einer Regelungslücke führen. ■ Mit Blick auf den Wortlaut „öffentliche Auftraggeber“ handelt es sich offenbar um ein Redaktionsversehen, das korrigiert werden sollte.
§ 41 II SektVO	§ 41 Abs. 2 SektVO sollte wie folgt gefasst werden (Ergänzungen unterstrichen): <i>„(2) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder der Aufforderung zur Interessensbestätigung eine <u>oder mehrere elektronische Adressen</u> an, unter der die Vergabeunterlagen nach Absatz 1 unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können. Im Falle <u>eines Vergabeverfahrens mit vorherigen Teilnahmewettbewerb</u> <u>oder einer Bekanntmachung über das Bestehen eines Qualifizierungssystems nach § 37</u> ist dieser Zugang unverzüglich, spätestens zum Zeitpunkt der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen anzubieten. Der Text der Bekanntmachung oder dieser Aufforderung muss die Internetadresse, über die diese Vergabeunterlagen abrufbar sind, enthalten.“</i> ■ Im Interesse der Beschleunigung und Vereinfachung von Vergabeverfahren, aber auch zur Erhöhung der Rechtssicherheit für Auftraggeber sollte die elektronische Bereitstellung von Vergabeunterlagen auch dergestalt erfolgen können, dass Standard-Unterlagen, z. B. Besondere Vertragsbedingungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, aber auch Standard-Vertragstexte nicht in jedem Vergabevorgang den individuellen Vergabeunterlagen beigelegt werden müssten, sondern auch unter einer weiteren elektronischen Adresse abrufbar sein können. ■ Außerdem sollte in Umsetzung nationaler Rechtsprechung klargestellt werden, dass in einem zweistufigen Vergabeverfahren – vergleichbar einem Verfahren auf Grundlage eines Qualifizierungssystems – die Vergabeunterlagen auch mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zu Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden können.

§ 46 I und II SektVO	Die Gesetzesbegründung (S. 89 des Referentenentwurfs) sollte angesichts der Neufassung des Wortlauts von § 46 Abs. 1 und 2 SektVO klarstellen, dass diese nur deklaratorisch ist und hiermit keine inhaltliche Änderung des nach § 122 Abs. 4 S. 1 GWB ohnehin geltenden Maßstabs verbunden ist. Die Begründung sollte daher wie folgt ergänzt werden (Ergänzungen unterstrichen): <i>„Mit einer Einfügung der Angemessenheit von Kriterien soll klargestellt werden, dass auch Sektorenauftraggeber keine überzogenen Anforderungen an die Unternehmen stellen sollen, vielmehr sollen auch hier Kriterien möglichst auf das erforderliche Maß reduziert werden. <u>Die Klarstellung ist deklaratorisch. Es ergibt sich bereits aus dem auch für Sektorenauftraggeber geltenden § 122 Absatz 4 Satz 1 GWB, dass Eignungskriterien mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen müssen.</u> Dabei gilt auch weiterhin, dass die Auftraggeber im Sektorenbereich im Gegensatz zur klassischen Auftragsvergabe größere Spielräume bei der Festlegung von Auswahlkriterien für Unternehmen an einem Vergabeverfahren besitzen. Bei der Auswahl der Unternehmen und der Durchführung der Eignungs- und Angebotsprüfung hat der Sektorenauftraggeber bereits jetzt einen hohen Gestaltungsspielraum und kann dabei etwa vom sogenannten vereinfachten Wertungsverfahren Gebrauch machen. Auch kann er Nachweise nur von aussichtsreichen Unternehmen anfordern (siehe entsprechend die Änderung in § 48 Absatz 2 VgV); dies bietet auch dem Auftraggeber erhebliches Erleichterungspotential.“</i>
§ 46 IV SektVO	§ 46 Abs. 4 SektVO ist zu streichen (Änderungen gestrichen): „(4) Bei der Auswahl der Kriterien und Eignungsnachweise sind die besonderen Umstände von jungen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.“ ■ Grundsätzlich ist es begrüßenswert, wenn die Eignungsanforderungen für die benannten Unternehmen in Vergabeverfahren nicht zu hoch gesetzt werden. Der neue § 46 Abs. 4 SektVO schränkt allerdings den Ermessens- und Beurteilungsspielraum von Sektorenauftraggebern in nicht gebotener Weise ein. Unklar bleibt auch, inwiefern die Vorschrift mit dem Gleichbehandlungsgebot in Einklang zu bringen ist. Sie ist daher zu streichen. ■ Die Berücksichtigung der Belange von kleinen und mittleren Unternehmen ist bereits über § 97 Abs. 4 GWB, verbunden mit der Vorgabe des § 122 Abs. 4 GWB, auftragsangemessene Eignungskriterien festzulegen, hinreichend abgebildet. Für eine darüberhinausgehende „besondere“ Berücksichtigung besteht kein Bedürfnis. Unpassend ist die vorgesehene Vorgabe mindestens für solche Aufträge, bei denen eine besondere Expertise nach Einschätzung des Auftraggebers notwendig ist. Auch in Fällen einer berechtigten Gesamtvergabe stellen sich praktische Umsetzungsfragen.
§ 51 I 2 und 3 SektVO	§ 51 Abs. 1 S. 2 und 3 SektVO sind wie folgt anzupassen (Änderungen gestrichen, Ergänzungen unterstrichen):

	<i>„Beim offenen Verfahren kann führt der Auftraggeber die Angebotsprüfung vor der Eignungsprüfung durch<u>führen</u>. Er kann von Satz 1 abweichen, soweit ein erhöhter Aufwand oder sonstige verfahrensbezogene Gründe entgegenstehen. Eine Begründung ist nicht erforderlich.“</i> ■ Im Interesse einer verfahrenseffizienten Durchführung eines Vergabeverfahrens ist eine flexible Vorgehensweise bei der Prüfung von Angeboten im offenen Verfahren grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist nicht erkennbar, inwiefern normativ eine Reihenfolge vorgegeben werden muss. Dies schränkt die Verfahrensgestaltungsfreiheit eines Sektorenauftraggebers in nicht gebotener Weise ein. § 51 Abs. 1 sollte sich daher an Artikel 76 Abs. 7 der Richtlinie 2014/25/EU orientieren, der lediglich die Möglichkeit des Auftraggebers vorsieht, die Prüfungsreihenfolge im offenen Verfahren zu ändern.
--	--



Stellungnahme
IG Metall

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe
öffentlicher Aufträge**
BT-Drucksache 21/1934

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



Schriftliche Stellungnahme der IG Metall

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 10. November 2025 zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (BT-Drucksache 21/1934)

06.11.2025

Vergaben beschleunigen – Den Industriestandort Deutschland stärken

Das Wichtigste in Kürze

- Es wäre wirtschafts- und gesellschaftspolitisch fahrlässig, kaum nachvollziehbar und nicht vermittelbar, Haushaltsmittel in dreistelliger Milliardenhöhe nicht oder unzureichend zur Sicherung der heimischen Wertschöpfung und Beschäftigung sowie zur Förderung grüner Leitmärkte einzusetzen.
- Öffentliche Aufträge müssen konsequent mit Local Content-Regelungen verknüpft werden. Staatliche Mittel müssen dazu beitragen, deutsche und europäische Wertschöpfungsketten, tarifgebundene Arbeit und nachhaltige industrielle Entwicklung zu sichern und die Dekarbonisierung der Industrie zu flankieren. Der niedrigste Preis darf kein alleiniges Zuschlagskriterium sein.
- Wir brauchen deutlichere Signale, dass sowohl ein ausdrücklicher Ausschluss von Drittstaatsanbietern insbesondere in kritischen und strategisch relevanten Sektoren möglich ist – und darüber hinaus der Ausschluss von Komponenten aus Drittstaaten im Rahmen der Ausschreibung möglich wird.
- Konditionierte Vergabe bedarf einer klaren gesetzlichen Bestimmung unter sozialen, ökologischen und beschäftigungspolitischen Nachhaltigkeitsaspekten – nicht nur eine Verordnungsermächtigung.

Öffentliche Vergabe ist ein wichtiger Hebel zur Stärkung des Industriestandorts

In den kommenden Jahren werden Milliardeninvestitionen über öffentliche Vergabeverfahren gesteuert. Die entscheidende Frage lautet: Wer profitiert von diesen Investitionen? Und welche Wertschöpfung bleibt bzw. entsteht in Europa? Zugleich stehen die deutschen und europäischen Unternehmen unter Druck sowohl durch mehr und mehr protektionistische Handelspolitiken als auch durch globale Überkapazitäten. Die USA setzen mit massiven Subventionen und Zöllen auf die Rückverlagerung von Produktion und die Sicherung strategischer Industrien. China wiederum kombiniert milliardenschwere Förderprogramme mit expansiven, Abhängigkeiten befördernden Rohstoffstrategien und exportierten Überkapazitäten in Zukunftstechnologien wie Batterien, Solartechnik und Elektromobilität. Industriearbeitsplätze sind in Gefahr und gehen bereits in großem Maßstab verloren, europäische Abhängigkeiten konnten bislang nicht reduziert werden, sie nehmen tendenziell weiter zu.



Die IG Metall hat die Grundgesetzänderung zur Schaffung einer Sondervermögens-Infrastruktur und Klimaschutz mit Nachdruck unterstützt – auch und insbesondere mit der Aussicht und dem Versprechen, dass diese zusätzlichen Mittel schnell und effizient genutzt werden sollen, um die volkswirtschaftliche Basis in Deutschland zu stärken. Es wäre wirtschafts- und gesellschaftspolitisch fahrlässig, kaum nachvollziehbar und nicht vermittelbar, Haushaltsmittel in dreistelliger Milliardenhöhe nicht oder unzureichend zur Sicherung der heimischen Wertschöpfung und Beschäftigung sowie zur Förderung grüner Leitmärkte einzusetzen.

Die öffentliche Beschaffung macht allein rund 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Sie kann als großer Hebel zudem mittelbar dazu beitragen, gute Arbeit zu sichern und klimafreundliche Produkte und Produktionsprozesse zu fördern. Aus Sicht der IG Metall müssen deshalb öffentliche Aufträge konsequent mit *Local Content*-Regelungen verknüpft werden. Staatliche Mittel müssen dazu beitragen, deutsche und europäische Wertschöpfungsketten, tarifgebundene Arbeit und nachhaltige industrielle Entwicklung zu sichern.

Local Content-Regelungen tragen dazu bei, gute Arbeit, tarifierte Arbeitsplätze und Know-how in Deutschland und Europa zu sichern. Sie stärken die strategische Autonomie: Deutschland und die EU müssen ihre Abhängigkeit in kritischen Sektoren verringern, besonders bei Technologien, Infrastrukturen und Rohstoffen. Local Content-Regelungen unterstützen den Aufbau krisensicherer Liefer- und Wertschöpfungsketten für Grundstoffe, Energie, Antriebstechnologien, grüne Technologien, kritische Komponenten oder Arzneimittel. Nicht zuletzt tragen sie zu einem faireren globalen level playing field bei.

Unsere Erwartungshaltung an die neue Vergabegesetzgebung ist hoch: Wir sehen seit Monaten immer mehr Beispiele und Forderungen aus der Europäischen Union, „European Content“ als Kriterium in der Beschaffung zu verankern. Sei es im Net Zero Industry Act, im Critical Raw Materials Act – gerade im europäischen Recht, das zur Umsetzung ansteht, sehen wir teils direkte Anforderungen an eine europäische Wertschöpfung. Beispielhaft sei auch auf Stéphane Sejourne verwiesen, der jüngst in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ausdrücklich „Made in Europe“ als einen zentralen Baustein der Novellierung der europäischen Beschaffungsregeln im nächsten Jahr ausmachte. Andere Mitgliedstaaten der EU sind mutiger; Als Beispiele seien der italienische Ausschluss chinesischer Firmen aus Windkraftauktionen oder der französische CO₂-Footprint im Beschaffungsprozess genannt.

Diese Ansätze können wir insbesondere mit Blick auf § 127 GWB des vorliegenden Gesetzentwurfs nicht erkennen – weiterhin wird verpflichtend auf rein preisliche Kriterien bei der Vergabeentscheidung referenziert, die konditionierte Vergabe ist noch immer nur ein mögliches Beiwerk. Dabei gäbe es Optionen, im Einklang mit WTO- und EU-Regularien heimische Wertschöpfung zu schützen oder fördern.

Der Gesetzentwurf bleibt deutlich hinter dem Vorgängerentwurf zurück. In seiner Stellungnahme vom 28. Juli 2025 hat der DGB zahlreiche kritische Punkte benannt. Im Folgenden verweisen wir ergänzend bzw. verstärkend auf drei aus Sicht der IG Metall besonders relevante Aspekte.

Kritische Aspekte im Einzelnen

Zu Nummer 2: § 97 GWB (Allgemeine Grundsätze)

Die im § 97 GWB – spätestens nach den Urteilen des EuGH zu Bewerbern aus Drittstaaten – dringend erforderlichen Klarstellungen, dass eine Ungleichbehandlung möglich ist, wenn dies unionsrechtlich oder durch ein Bundesgesetz geboten sei, ist unzureichend. Die vorliegenden Formulierungen sind nicht hinreichend instruktiv, um die mit der öffentlichen Beschaffung bzw. Ausschreibung betrauten Personen zu motivieren und zu ertüchtigen, rechtssicher auch über den Ausschluss von Anbietern aus Drittstaaten zu entscheiden. Bereits heute wird häufig auf eine – durchaus mögliche – konditionierte Ausschreibung verzichtet, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Für das hochkomplexe Feld der Ausschlüsse werden die Unsicherheiten für die Anwender durch die Formulierung nicht verbessert.

Wir brauchen angesichts dessen deutlichere Signale, dass sowohl ein ausdrücklicher Ausschluss von Drittstaatsanbietern mindestens in kritischen und strategisch relevanten Sektoren möglich ist – und darüber hinaus der Ausschluss von Komponenten aus Drittstaaten im Rahmen der Ausschreibung möglich wird. Dies ist auch jenseits sicherheitskritischer Bereiche allein aus Gründen der Stärkung wirtschaftlicher Resilienz und strategischer Autonomie dringend geboten. Der Nachweispflicht kann durch einfache, digitale Offenlegung der Beteiligungsstruktur (z. B. über EU-Register) nachgekommen werden. Zur Umgehungsprävention bedarf es strenger Sanktionen bei falschen Angaben (Pönale bzw. z.B. Ausschluss von künftigen Ausschreibungen) und Transparenz über Unterauftragnehmer.

Damit Auftraggeber rechtssicher die insbesondere in der allgemeinen europäischen Vergaberichtlinie 2014/24/EU vorgesehene Ausschlussmöglichkeit für Unternehmen aus solchen Drittstaaten nutzen können, sollte 97 Abs. 2 GWB-E wie folgt gefasst werden:

Unternehmen aus Drittstaaten

„(2a) Abweichend vom Gleichbehandlungsgrundsatz in § 97 Absatz 2 dürfen Auftraggeber die Teilnahme an einem Vergabeverfahren zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens auf Bewerber oder Bieter beschränken, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind. Nur diese sind gemäß § 160 Absatz 2 in einem Nachprüfungsverfahren antragsbefugt.

(2b) Absatz 1 umfasst auch Unternehmen, die in einem Staat ansässig sind, der Vertragspartei über den Europäischen Wirtschaftsraum ist. Gleiches gilt für Unternehmen, die in einem Drittstaat ansässig sind, der dem Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen von 1994 (ABl. C 256 vom 3.9.1996, S. 1), geändert durch das Protokoll zur Änderung des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (ABl. L 68 vom 7.3.2014, S. 2) oder anderen, für die Europäische Union bindenden internationalen Übereinkommen beigetreten ist, wenn der öffentliche Auftrag in den Anwendungsbereich des jeweiligen Übereinkommens fällt.



Satz 1 und 2 gelten entsprechend für Waren und Dienstleistungen sowie die hierfür zu erbringenden Komponenten aus diesen Staaten.“

Dies Regelung knüpft an § 11 der Absätze 1 und 5 des [Entwurfs eines Gesetzes zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr](#) an.¹ Es wäre deshalb nur konsequent, auch für das VBG-E diese Regelung zu normieren. Darüber hinaus sollte zusätzlich auf Art. 25 der Richtlinie 2014/24/EU verwiesen werden, um die Rechtsanwendung der Vergabestellen zu erleichtern.

Zu Nummer 12: § 113 GWB (Verordnungsermächtigung)

Im Rahmen des § 113 GWB mangelt es dem vorliegenden Gesetzentwurf an erkennbarem Gestaltungswillen. Wie im Stellungnahme-Verfahren bereits von einigen Verbänden kritisch angemerkt, bedürfte eine konditionierte Vergabe einer klaren gesetzlichen Bestimmung unter sozialen, ökologischen und beschäftigungspolitischen Nachhaltigkeitsaspekten – nicht nur eine Verordnungsermächtigung, die zwar flexible Anpassungen in Form sektoraler Einzelregelungen ermöglichen könnte, politisch jedoch hochvolatil bliebe und keinen verlässlichen, Planungs- und Investitionssicherheit schaffenden gesetzlichen Rahmen schaffen würde.

Der § 113 GWB sollte vielmehr als starker Hebel ausgestaltet werden, um europäische Wertschöpfung im Beschaffungswesen zu forcieren. Das ist – hier sei noch einmal auf den Net Zero Industry Act verwiesen – im Bereich Cleantech unzweifelhaft rechtlich bzw. diskriminierungsfrei zulässig. Auch dort, wo unmittelbare Sicherheitserwägungen eine Rolle spielen, ist dies nach Art. 346 AEUV zulässig.

Dazu schlagen wir nachfolgende Ergänzungen in § 113 GWB-E durch die nachfolgenden Nummern 9 und 10 vor:

„Nr. 9: verpflichtende Anforderungen an die Klimafreundlichkeit bei der Beschaffung von Leistungen, insbesondere unter Verwendung von in Deutschland und der Europäischen Union produzierten emissionsarmen Grundstoffen, die durch ein unabhängig geprüftes, transformationsanreizendes und international anschlussfähiges Label gekennzeichnet sind.

Nr. 10: „verpflichtende Beschaffung von in Deutschland oder der Europäischen Union hergestellten Produkten aus Gründen der Wirtschaftssicherheit und europäischen Wertschöpfungsaspekten (EU-Präferenzen).

In Deutschland und der Europäischen Union hergestellte Produkte“ im Sinne dieses Gesetzes meint insbesondere strategische Grundstoffe, die in Deutschland, einem EU-Mitgliedstaat oder einem EFTA-Staat hergestellt werden und zur Einhaltung von Sozial-, Mitbestimmungs- und Umweltstandards sowie zur Stärkung der geoökonomischen Sicherheit Europas beitragen.

¹ Vgl. Entwurfs eines Gesetzes zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr, BT-Drs. 21/1931, S. 13f.



Europäische Wertschöpfungsaspekte (EU-Präferenzen) im Sinne von Satz 1 umfassen insbesondere in der Europäischen Union produzierte und die Verwendung von in der Union hergestellten Vorprodukte.“

Zu § 127 GWB (Zuschlagskriterien):

Jenseits kleinteiliger sektoraler Regelungen – ob nun unmittelbar in Gesetzen oder durch eine Verordnung – ist allein aus Gründen der Resilienz eine übergreifende Regelung erforderlich, die auf die Stärkung deutscher und europäischer Wertschöpfung zielen. Auch das Rahmenwerk der WTO lässt Local Content-Regelungen durchaus zu, wenn dies legitimen Zielen wie Gesundheits- und Umweltschutz oder der sozialen Entwicklung dient oder aus nachvollziehbar ableitbaren Gründen der Resilienz geboten ist.

Direkte Local-Content-Regelungen können in Form verbindlicher Quoten, Pflichten und Auflagen harte, messbare Vorgaben definieren, die unmittelbar auf Produktions- und Lieferketten wirken. Aus Sicht der IG Metall sind sie für schnelle, messbare Effekte in Schlüsselindustrien, zur Sicherung von strategisch sensiblen Branchen und Transformationsprojekten mit hohem Risiko für Standortverlust vorrangig. Indirekte, Standortbindung und Wertschöpfung mittelbar beeinflussende Local-Content-Maßnahmen – vor allem in Form sozialer und ökologischer Vergabe-Kriterien – können zur langfristigen Standortattraktivität beitragen und soziale und ökologische Standards strukturell verankern. Gegenüber rein ökologischen Kriterien sind beschäftigungspolitische Qualitätskriterien wie Tarifbindung und Mitbestimmung besonders geeignet, Wettbewerbsnachteile auszugleichen. Klar ist aus Sicht der IG Metall jedenfalls: Der niedrigste Preis darf kein alleiniges Zuschlagskriterium sein.

Ein weitere Umsetzungsmöglichkeit bestünde in einem Resilienz-Bonus. Zuschlag und Zuschlagskriterien könnten dergestalt ausbuchstabiert und gewichtet werden, dass eine möglichst hohe Wertschöpfung in Deutschland und Europa im Ausschreibungs- bzw. Zuschlagsverfahren dem preislichen Entscheidungskriterium mindestens gleichwertig berücksichtigt werden müssen. Das Prinzip: Je höher der Anteil heimischer Wertschöpfung, desto geringer fällt ein ggf. höherer Preis ins Gewicht. Die Höhe der Wertschöpfung bzw. der Local Content-Anteil sollte branchenspezifisch mindestens am Status Quo Maß nehmen und nicht hinter den aktuell bestehenden Anteil zurückfallen². § 58 Abs. 2 VgV (Zuschlag und Zuschlagskriterien) sollten mit einem entsprechend ausgestalteten Punkte-System angepasst werden.

² Vgl. Baur/Flach 2025: Globale Wertschöpfungsverflechtungen in der deutschen Industrie; ifo Institut; https://www.ifo.de/DocDL/ifo_Forschungsbericht_156_Wertschoepfungsverflechtungen.pdf